

STORIA DEL DIRITTO DEL LAVORO

DIRITTO SINDACALE

<i>Fonti Che Compongono Il Diritto Sindacale</i>	6
<i>Organizzazione Del Sindacato</i>	6
<i>Pluralismo Sindacale</i>	6
<i>Organizzazione Datoriale</i>	6
<i>Tutela Costituzionale</i>	7
<i>Strutture Di Rappresentanza Sindacale</i>	8

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

<i>Qual'è Il Fondamento Costituzionale Del Ccl?</i>	9
<i>Regole Della Contrattazione Collettiva</i>	9

TESTO UNICO

<i>Limiti Al Testo Unico</i>	12
------------------------------	----

EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE

EFFICACIA OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

RAPPRESENTANTI IN AZIENDA

<i>1970</i>	14
<i>2012</i>	15
<i>2014</i>	15
<i>Rsu</i>	15
<i>Che Diritti Possono Esercitare Rsa E Rsu?</i>	15

LO SCIOPERO

<i>Evoluzione Storica</i>	16
<i>Conseguenze Dello Sciopero Come Diritto</i>	17
<i>Titolare Del Diritto Di Sciopero</i>	17
<i>Attuazione Dello Sciopero</i>	18
<i>Natura Giuridica Dello Sciopero</i>	18
<i>Limiti</i>	18
<i>Limiti Della Corte Costituzionale</i>	19
<i>Limiti Derivanti Dalla Libertà Di Iniziativa Economica</i>	19
<i>Finalità Dello Sciopero</i>	20

IL LAVORO SUBORDINATO

<i>Nozione</i>	21
<i>Art. 2094 Del Codice Civile</i>	21
<i>La Subordinazioni Nella Giurisprudenza</i>	22

IL LAVORO NON-SUBORDINATO

<i>Il Lavoro Autonomo</i>	23
<i>Collaborazioni Coordinate E Continuative</i>	24
<i>Le Collaborazioni Etero-Organizzate</i>	25
<i>La Protezione Nel Mercato Del Lavoro</i>	26
<i>Quando Si Tratta Di Protezione Nel Mercato Del Lavoro Si Fa Riferimento A 3 Politiche:</i>	26
<i>Contratto Individuale</i>	28

<i>Causa Del Contratto Di Lavoro</i> -----	29
<i>Oggetto Del Contratto Di Lavoro</i> -----	29
<i>Le Parti Del Contratto Di Lavoro</i> -----	30
<i>Forma Del Contratto Di Lavoro</i> -----	30
<i>Patto Di Prova</i> -----	31
OBBLIGHI DEL LAVORATORE SUBORDINATO	
<i>I Vizi Del Contratto Di Lavoro</i> -----	33
<i>2 Casi Pratici</i> -----	33
POTERE DIRETTIVO	
<i>Ius Variandi</i> -----	34
MUTAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO	
POTERE DI CONTROLLO	
POTERE DISCIPLINARE	
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL LAVORO PRIVATO	
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL LAVORO PUBBLICO	
L'OBBLIGO DI SICUREZZA	
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	
IL MOBBING	
LA DISCRIMINAZIONE	
<i>Discriminazione Di Genere</i> -----	42
<i>Gli Altri Divieti Di Discriminazione</i> -----	43
L'ACCESSO AL LAVORO DEGLI STRANIERI	
IPOTESI DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO	
<i>Malattia E Infortunio</i> -----	46
<i>Maternità E Paternità</i> -----	47
<i>Altri Permessi</i> -----	48
I regimi sanzionatori dei licenziamenti individuali	
<i>Tutela Reale Ante Riforma Fornero</i> -----	50
<i>Riforma Fornero</i> -----	51
<i>Tutela Ripristinatoria Piena</i> -----	52
<i>Tutela Ripristinatoria Attenuata E Tutela Economica</i> -----	53
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO	
<i>Recesso Ad Nutum</i> -----	55
LICENZIAMENTO NEL JOBS ACT	

STORIA DEL DIRITTO DEL LAVORO

Diritto del lavoro, rispetto ad altre branche del diritto, è più giovane perché nasce in conseguenza alla nascita del lavoro, come lo consideriamo oggi. La Rivoluzione Industriale è un po' "l'anno zero" per il diritto del lavoro: **essa nasce nel regno unito, fine 700 e inizio 800, e arriva in Italia nella seconda metà dell'800**. Quindi per noi italiani questo è il nostro anno di partenza per il diritto del lavoro. Ma come mai? Perché esso **nasce a seguito di questa rivoluzione**, perché essa **comportò la nascita di nuovi metodi di produzione**, le fabbriche prima non esistevano infatti. **Nasce la fabbrica e sorge l'esigenza che**, quindi, **nascano gli operai**, le persone che lavoravano in fabbrica. **L'operaio è l'emblema del lavoratore subordinato delle origini**, il **soggetto debole** attorno al quale **si è costruita tutta la norma protettiva**, prima erano soggetti non qualificati (a differenza di oggi), erano soggetti fungibili l'uno con l'altro, sostituibili, quindi non erano richieste particolari competenze, ma solo la forza fisica, quindi il datore poteva richiedere le proprie condizioni, se il lavoratore non era disposto ad accettarle il datore ne cercava un altro disposto ad accettarle. Gli operai, che vivevano in **condizioni di lavoro infime**, capiscono che **insieme possono esercitare una forza maggiore** nei confronti del datore di lavoro, dando vita all'incipit del diritto del lavoro. I lavoratori cominciano a riunirsi in gruppi iniziando delle vere e proprie organizzazioni sindacali, che formalizzano un **gruppo di lavoratori che stanno insieme per tutelarsi**, l'obiettivo che i lavoratori si prefissano è il **CONTRATTO COLLETTIVO**, volevano che quelle tutele che i lavoratori rivendicavano, volevano che fossero scritte in un contratto. Da questo si può capire che la tutela del lavoratore nasce come un diritto sindacale. In Italia tutto ciò accade un po' dopo e con una particolarità: in Italia il sindacato è un soggetto che da sempre, e ancora oggi, ha una forte connotazione politica cioè in Italia il sindacato nasce come **costola del partito politico**, infatti il più grande sindacato Italiano, la CGIL, **nasce nel 1906 dal partito socialista**, per questo vi è una forte connotazione politica, perché il partito ha una chiara ideologia che si trasferisce nel sindacato. Questo giustifica il fatto che, anche oggi, abbiamo tanti sindacati che si differenziano, tra le cose, per l'ideologia politica sulla base del loro agire. In UK, dove il sindacato è nato, non ha funzionato così: prima nasce il sindacato e poi il partito, da noi il contrario. **Fine '800 si sviluppa quindi:**

- **Sindacato**
- **Azione collettiva**
- **Legislazione sociale:** ovvero si adottano le prime leggi che mirano a tutelare il lavoratore. Quelle di fine ottocento erano leggi che prevedevano tutele minimali: es. Divieto del lavoro infantile nei confronti di **bambini di età inferiore a 9 anni**. Prime tutele per le lavoratrici o l'istituzione delle prime tutele per gli infortuni sul lavoro.

Durante il periodo fascista viene soppressa la libertà sindacale, in quanto si aveva paura delle organizzazioni di persone, erano viste come una minaccia al regime, non era possibile istituire sindacati diversi dall'**unico sindacato ammesso: sindacato fascista**, prodotto dal partito fascista, ma **questo era un sindacato fittizio**, in quanto conforme solo al regime, non portava avanti istanze che avrebbe portato avanti un sindacato libero. Punto di svolta per il diritto del lavoro avviene con l'istituzione della **Costituzione Repubblicana nel 1948**, primo gennaio, che **per il diritto del lavoro ha un'importanza fondamentale**, tutt'oggi le fondamenta della materia sono là. Col passare degli anni la legislazione lavoristica va avanti, infatti il diritto del lavoro non è racchiuso in un codice ma vi sono innumerevoli leggi scritte che, nel tempo, sono state raccolte e che via via si stratificano. **Negli anni '60** vengono adottate norme in materia di lavoro, anzi c'è un boom della produzione lavoristica, **in quanto negli anni '60**, in Italia, per la prima volta arrivano al governo partiti di centro sinistra che erano partiti che, tradizionalmente per ideologia, erano più sensibili alle istanze dei lavoratori, quindi erano governi più favorevoli alla produzione di norme a tutela dei lavoratori. **Nel '66 viene adottata la legge n. 604**, una legge fondamentale tutt'ora in vigore, che si occupa di licenziamenti; essa prevede il principio di **giustificazione del licenziamento**: dare un motivo valido prima di licenziare una persona. Nel frattempo continua anche a svilupparsi la contrattazione collettiva, la legge e la contrattazione collettiva sono le due fonti che integrandosi danno grandi tutele ai lavoratori. L'apice di questa produzione **avviene negli anni**

'70, con lo “*Statuto dei lavoratori*” con la **legge 300**. Dagli anni '80 le tutele cominciano a diminuire, perché i sindacati cominciano a perdere i propri poteri, per vari motivi, tra cui una **grave crisi economica** dovuta da un forte shock petrolifero, che si propagò anche **negli anni 1990**, anni in cui si cominciano a manifestare vari fenomeni che **sconvolgono anche il mondo del lavoro**: es. *Globalizzazione, comportava il fatto che la produzione non era più centralizzata nel luogo del consumo*, ma la popolazione poteva consumare in Italia un bene prodotto anche oltre oceano. Inizia la competizione globale tra le industrie e aziende, portando al ribasso dei prezzi del mercato, andando, così, a risparmiare sulla mano d'opera, sul costo del lavoro in generale. I paesi sono molto diversi, in Italia pago un lavoratore 10, e per il datore risulta insostenibile, quest'ultimo va a produrre in (per esempio) Asia, in cui il costo di produzione è pari a 3. Questo porta ad una sorta di **concorrenza al ribasso**, andando ad assumere dei lavoratori che costano di meno all'azienda che produce, indipendentemente da dove si trovino nel mondo. Infatti proprio negli anni novanta si instaura il secondo obiettivo per il diritto del lavoro: coadiuvare il buon andamento economico, questo perché questi sono anni in cui vi era la necessità anche di sostenere economicamente anche le aziende, non era possibile aggiungere altre tutele. In questi anni cominciano a **moltiplicarsi i tipi di contratti di lavoro**, fino a quel momento il **contratto** era solo uno, ovvero quello **standard a tempo pieno e indeterminato**, quindi chi veniva assunto lo era senza una scadenza e per lavorare per tutto il giorno, ma questo tipo di contratto era in contrasto con le esigenze del datore di lavoro, quindi si affianca al tempo determinato il contratto a **tempo determinato**, contratto a termine, in base alle esigenze del datore di lavoro, questo tipo di contratti (c.d. Flessibili/atipici) consentono al datore di variare la forza lavoro, portando flessibilità ma anche **precarietà**, perché il lavoratore non ha più il lavoro a vita. Sono anni difficili anche perché l'Italia cerca di entrare nell'Unione Europea, e l'Europa pone dei “paletti” dal punto di vista economico, incidendo sull'andamento anche del lavoro. Gli anni 2000 iniziano con due uccisioni che segarono il mondo del lavoro:

1. Massimo Dantona: ucciso nel 1999
2. Marco Biagi: ucciso nel 2002

Essi erano due professori di diritto del lavoro, il primo insegnava a Catania e il secondo a Modena. Questi due personaggi si accomunano tra loro, oltre dalla professione, anche perché erano dei tecnici collaboratori col Ministero del lavoro, che dovevano stendere la normativa del diritto del lavoro. Questi due professori vennero uccisi a fine e inizio anni duemila dalle brigate rosse, gruppo terroristico. Essi presero di mira due persone che, col loro lavoro, tentavano di riformare il diritto del lavoro. Le due vittime furono uccise durante il “Decennio Berlusconi”, governo di centro destra capitanato da Silvio Berlusconi. Dal punto di vista lavorativo l'obiettivo era quello di aumentare l'occupazione andando a creare posti di lavoro, senza la preoccupazione di quali sono di fatto questi posti di lavoro, il Governo cercò di fare di tutto per istituire posti di lavoro. In questo decennio, infatti, vi fu una riforma principale fu la “**riforma Biagi**”. Marco Biagi prima di morire aveva abbozzato una riforma che fu modificata e completata nel 2003, col **decreto 276 del 2003**. Nel decennio Berlusconi, tra il 2007 e il 2008, scoppiò una grandissima crisi economica mondiale, che chiaramente portò a degli effetti al mondo del lavoro, infatti era difficile, in quel momento di crisi, aumentare le tutele per i lavoratori perché si cercava di mantenere l'occupazione, quindi si aumenta la flessibilità dei contratti, al punto che i datori potevano assumere solo quando esso voleva (contratto a chiamata per esempio), non vi era più il lavoratore continuo. Nel 2010 il Governo Berlusconi si dimette e viene sostituito dal Governo Monti, governo tecnico ovvero formato da personalità tecnica, e Monti, assieme alla Fornero, ministro del lavoro del tempo, misero in piedi una grande riforma che prese il nome dalla ministra: c.d. **Riforma Fornero**. Questa riforma cercò di contenere questa flessibilità, dal punto di vista della moltiplicazione dei contratti, ma rese più facile licenziare. La **riforma** più grande del diritto del lavoro che fu fatta in Italia fu il “**JOBS ACT**” riforma di un governo di centro sinistra, il Governo Renzi, che fu in carica tra il 2014 e il 2016. Essa fu una riforma gigantesca composta da

- Una legge delega
- 8 decreti legislativi, che andavano a dare attuazione a questa delega

- Un ulteriore legge sul lavoro autonomo, tutele.

Questa riforma riscrisse mezzo diritto del lavoro, al punto che, al di là della valutazione che gli si possa dare, è indubbio del fatto che questa fu una riforma gigantesca che ha riscritto completamente la materia. La riforma di Renzi, però, fu molto contestata dai sindacati, in quanto essi non furono consultati dal Governo Renzi, Renzi andò avanti per la sua riforma a prescindere del “volere” dei sindacati, creando uno scontento sociale. Dopo Renzi vi fu il Governo Conte I, sostenuto da un inedita maggioranza giallo-verde (5 stelle e Lega) e in tutta Europa ottengono molto successo partiti di stampo populista, in Italia i 5 stelle. Cosa si produce col Governo Conte:

- Il reddito di cittadinanza, un reddito minimo per sostenere chi non ha altre fonti di sostentamento.
- Quota 100: riforma pensionistica

Dopo Conte I vi fu Cont II appoggiato dalla maggioranza giallo-rosso (5 stelle e PD). Diventa difficile stare dietro alle modifiche effettuate sul diritto del lavoro. Durante questo governo vi fu uno sviluppo in materia di diritto del lavoro, come per esempio la tutela nei confronti dei rider, di chi lavora attraverso la mediazione di una piattaforma digitale. Nel programma conte ii vi furono molti temi sul diritto del lavoro, ancora oggi discussi, come:

- **SALARIO MINIMO:** l'Italia non ha una legge che prevede il salario minimo, e lo scopo del programma di Giuseppe Conte era, appunto, quello di introdurla
- **RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE:** è la differenza tra quanto guadagna il lavoratore e il lordo che paga il datore. In Italia questo cuneo è molto ampio, è quasi il doppio, ostacolando le assunzioni.

Questo era il programma politico del Governo Conte che, però, non fu mai attuato a causa dello scoppio della Pandemia nel 2020, che ha causato un'emergenza sanitaria, tutti i progetti furono fermati e fu istituito un vero e proprio diritto del lavoro dell'Emergenza Sanitaria, perché da un giorno all'altro la popolazione fu chiusa in casa, e normalmente il lavoro si svolge fuori casa, comportando che, i lavoratori che non potevano lavorare da casa (smart working e lavoro agile), stavano a casa senza una retribuzione, il Governo, quindi, introdusse degli ammortizzatori sociali, ovvero delle erogazioni monetarie che andavano a sostenere i lavoratori, impedendo anche il licenziamento (c.d. Divieto di licenziamento). Chi lavorava in loco era esposto al Virus e c'è, quindi, stato il bisogno della tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, mascherina e guanti, sono stati fatti dei protocolli che hanno modificato quella tutela normativa sulla tutela della sicurezza a causa di questo virus. In questo caso fu stravolto il diritto del lavoro ma solo in un'ottica emergenziale, temporanea.

DIRITTO SINDACALE

Gino Giugni, insegnante a Bari e lo studioso italiano più importate del diritto sindacale, da una definizione di “Diritto Sindacale”: il diritto sindacale è quella parte di diritto del lavoro che concerne il sistema delle norme strumentali poste dallo stato, o dalle stesse organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, norme che nell'economia di mercato disciplinano la dinamica del conflitto d'interessi derivanti dalla ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi. È quella parte del diritto del lavoro che è formata da un complesso di norme, create dallo stato o dalle stesse organizzazioni dei lavoratori (sindacati) e dei datori di lavoro (associazioni datoriali). Queste norme, sono soprattutto di fonte contrattuale il c.d. contratto collettivo e servono a regolare le relazioni fra le parti sociali, a regolare le relazioni tra i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro. Studiando il diritto sindacale studieremo principalmente 3 istituti:

1. Sindacato
2. Contratto collettivo: principale prodotto del diritto sindacale
3. Sciopero: principale strumento utilizzato dai sindacati per giungere alla stipulazione del contratto.

FONTI CHE COMPONGONO IL DIRITTO SINDACALE

Le relazioni tra i sindacati e i datori di lavoro sono relazioni poco regolate dalla legge, studiando il diritto sindacale non avremo più di uno o due normative di stato che disciplinano la materia in quanto vi sono stati pochissimi interventi del legislatore per disciplinarla. Infatti la base di questa materia non sono le leggi ma sono norme di natura contrattuale collettiva

ORGANIZZAZIONE DEL SINDACATO

Nel nostro ordinamento non esiste un atto normativo che disciplini il sindacato, per porre rimedio a questa lacuna normativa è intervenuta la dottrina (v.d GIUGNI sopra). La struttura sindacale si basa su una duplice linea organizzativa: **Linea verticale**: organizza per l'appartenenza dei lavoratori alle dipendenze delle loro imprese in base al settore produttivo o merceologico: (es. sindacato dei tessili, Sindacato dei chimici ecc...) CGIL; CISL; UIL. **Linea orizzontale**: organizza tutti i lavoratori in base al luogo di lavoro (es. Unione sindacale regionale. Queste due linee organizzative, spesso, si intersecano e coesistono creando, così, una struttura di sindacato molto complessa basata su 4 livelli: La distinzione tra le due linee organizzative ha lo scopo di suddividere in due i compiti del sindacato; infatti, i compiti più propriamente POLITICI sono in mano alle strutture orizzontali, in quanto la loro prerogativa è quella di stabilire gli indirizzi di POLITICA SINDACALE, ECONOMICI e CONTRATTUALI. Le strutture verticali, invece, hanno la conduzione dell'attività contrattuale delle iniziative di rilievo settoriale.

PLURALISMO SINDACALE

Pluralismo sindacale è una delle caratteristiche principale dei sindacati Italiani. Infatti, in Italia, i sindacati si compone di organizzazioni distinte sulla base delle diverse concezioni culturali, ideologiche e politiche. All'indomani della seconda guerra mondiale tutti i lavoratori trovano riconoscimento nelle 3 confederazioni CGIL, CISL e UIL, ideologicamente e politicamente molto diverse tra loro. Negli anni '50 ci furono molte tensioni e contrapposizioni, ma successivamente si è passato ad un processo di unità di azione, che ha portato, nel 1972, al raggiungimento di Patto federativo (ovvero l'unione paritetica fra CGIL, CISL e UIL), che ha avuto un processo di attuazione finito poi nel 1984, con la negoziazione di un accordo sulle politiche salariali, detto la scala mobile, che ha portato allo scioglimento delle federazioni. Questo ha portato alla formazione, soprattutto nel settore terziario; della scuola e dei trasporti; del sindacalismo autonomo, ovvero autonomo da sistemi consociativi e distante dalla tolleranza politico-economica. L'organizzazione dei SINDACATI AUTONOMI si contraddistingue per la minore strutturazione, portando il sindacato ad identificarsi con dei movimenti, ovvero ad aggregarsi in relazione ad una semplice professionalità, dando vita ai SINDACATI DI MESTIERE, Es. Gilda, sindacato degli insegnanti o SAM, il sindacato autonomo dei militari.

ORGANIZZAZIONE DATORIALE

Sindacalismo imprenditoriale nasce in conseguenza di quello dei lavoratori. Infatti la supremazia del datore nei confronti del lavoratore non obbliga il datore ad organizzarsi sindacalmente e per questo motivo i datori creano le ASSOCIAZIONI DATORIALI. Esse si ispirano nei tratti organizzativi del sindacato dei lavoratori, infatti, le associazioni datoriali si distinguono anch'esse in due linee organizzative, ma gerarchicamente connotate dalla prevalenza strutture orizzontali su quelle verticali. Dal punto di vista ORGANIZZATIVO il primo gradino è rappresentato dalle strutture territoriali, dislocate nel territorio di ciascuna Provincia, le c.d. Associazioni Provinciali. A loro volta le Province aderiscono alla loro organizzazione verticale di categoria, come per esempio la Federmeccanica (Federazione Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana); che a sua volta aderisce alla Confederazione che operano a livello intercategoriale (più di una categoria produttiva), esempio la Confindustria, ovvero la Confederazione generale dell'industria italiana, la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi italiani.

TUTELA COSTITUZIONALE

Il principio di libertà sindacale e del suo pluralismo trova il suo fondamento nell'articolo 39.1 della Costituzione Italiana: "l'organizzazione sindacale è libera". Questo è il riconoscimento di un diritto soggettivo assoluto diretto: Ai singoli individui: vi è libertà sindacale positiva, che attribuisce ai singoli il potere di:

- Costituire un sindacato,
- Aderire ad un sindacato,
- Di fare opera di proselitismo

Tale libertà positiva trova rafforzamento anche nelle:

- **FONTI INTERNAZIONALI:** Convenzione OIL n. 87/1948
- **LEGISLAZIONE NAZIONALE:** artt. 14 e 15 dello Statuto dei lavoratori, ovvero la L.N. 300/1970. All'articolo 15, in particolar modo, viene posto un divieto generale di atti discriminatori, decretando la nullità di tutti quegli atti/patti rivolti a colpire un lavoratore in s di
 - ☐ Adesione ad una associazione sindacale
 - ☐ Svolgimento di attività sindacale
 - ☐ Partecipazione ad uno sciopero

L'articolo 15 affianca al principio di libertà positiva anche un principio di libertà negativa, ovvero la libertà del lavoratore di NON ADERIRE ad alcun sindacato, esso non può essere discriminato nemmeno in ragione della sua mancata affiliazione ad un sindacato. Esse garantiscono le stesse prerogative all'interno dei luoghi di lavoro.

Ai gruppi organizzati: **l'art. 39 della costituzione pone la tutela della libertà di organizzazione dei sindacati**, lasciandoli liberi di scegliere:

- Le forme concrete della loro organizzazione
- La disciplina dell'assetto interno dei sindacati
- Gli obbiettivi dell'attività sindacale
- Gli strumenti dell'attività sindacale

Art. 40 sancisce il **diritto di sciopero**, è collegato con l'articolo 39 in quanto estende il perimetro della libertà sindacale ricomprendendo anche la libertà di **AZIONE SINDACALE**, per tutelare gli interessi collettivi. Questo non vuole dire, però, obbligare il datore di lavoro ad aderire e a firmare i contratti collettivi, esso non ha infatti un obbligo a negoziare. Introduzione del Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio del 2014, che stabilì che potessero essere ammesse alle trattative solo se raggiungono la SOGLIA DI RAPPRESENTATIVITÀ richiesta. Tale clausola rende legittimo ipotizzare l'esistenza di un diritto delle associazioni sindacale di sedere al tavolo delle trattative, ma la dottrina ha escluso che tale clausola possa obbligare il datore a trattare con i sindacati rappresentativi. L'art. 39.1 della costituzione legittima le azioni di autotutela valutando la libertà sindacale anche in termini di libertà di lotta sindacale. La libertà sindacale trova i suoi effetti nel DIRITTO PUBBLICO garantendo l'immunità dell'organizzazione sindacale nei confronti dello Stato e dei pubblici poteri, e sul piano di rapporti fra privati: lavoratore e datore. I pubblici poteri NON POSSONO AGIRE per il controllo della sfera organizzativa dei sindacati, infatti, essi non possono condizionare il sindacato in modo autoritario dettandone le linee politiche ma possono orientare lo svolgimento della sua attività contrattuale, per esempio in seguito a crisi economiche o crisi aziendali il Governo/Parlamento può imporre dei limiti alla contrattazione.

STRUTTURE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE

Il primo comma dell'art. 39 della costituzione sancisce la libertà di organizzazione sindacale ed è proprio su questo principio che si poggia il pluralismo sindacale che consente di darne effettività all'interno dei luoghi di lavoro, attraverso le previsioni del titolo III dello Statuto dei lavoratori. Gli articoli dello statuto che vanno dal 19 al 27 sanciscono una serie di misure di sostegno dell'attività sindacale, come quella di costituire, ad iniziativa dei lavoratori, RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI (RSA), in ogni unità produttiva che occupi più di 15 dipendenti. L'iniziativa dei lavoratori si può esercitare esclusivamente nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Nella prima versione del testo, però, si creò un grosso problema attorno a questo articolo, numero 9, in quanto era consentita la costituzione di queste RSA solo nell'ambito delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano Nazionale, quindi solo CGIL, UIL e CISL, andando ad escludere le associazioni autonome o il sindacalismo interno. Quindi, nel 1995, è stato sottoposto a referendum l'art. 19 dello Statuto con esito esposto tramite il d.P.R. N. 312 e n. 313 del 28.07.1995, riformulando il testo con la possibilità di istituire RSA nell'ambito di qualsiasi organizzazione sindacale purché firmataria di un CONTRATTO COLLETTIVO (anche aziendale) che trovi applicazione nell'unità produttiva. La Corte Costituzionale con sentenza n. 231/2013, dichiara illegittimo l'art. 19 dello S.L. nella parte in cui non veniva previsto che le RSA fossero costituite anche dai sindacati che non avessero sottoscritto contratti collettivi applicati nell'azienda, da adesso possono formare RSA anche i sindacati che hanno partecipato alla trattativa. Con l'Accordo interconfederale del 1993, stipulato da CGIL, CISL e UIL e le più grandi organizzazioni imprenditoriali, le associazioni sindacali firmatarie, vi è stata una risposta alle problematiche applicative del vecchio testo dell'articolo 19 dello statuto. Con questo accordo le associazioni sindacali hanno stabilito che un'associazione sindacale che abbia costituito una rappresentanza sindacale unitaria, cosiddetta RSU, Avrebbe rinunciato alla costituzione di una RSA per il periodo di vigenza della RSU ma avrebbe fruito di una serie di prerogative che la normativa dello statuto e delle altre leggi speciali riservavano alla RSA. Le RSU si formano a seguito di elezioni, alle quali possono partecipare tutti i lavoratori dell'azienda che esprimono le loro preferenze sulla base di liste presentate da associazioni sindacali. Sulla base del testo unico sulla rappresentanza e del protocollo d'intesa del 2013, l'iniziativa per la costituzione di RSU e per la presentazione delle liste elettorali, spetta sia alle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni firmatarie dell'accordo interconfederale del 2011, sia alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL; In alternativa queste facoltà sono riconosciute anche ad associazioni sindacali che abbiano aderito formalmente al contenuto di tali accordi da quel lista elettorale sia sottoscritta da un numero di firme dei lavoratori impiegati in quell'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Per la costituzione delle RSU si procede mediante elezioni a suffragio universale tra liste concorrenti, E col fine di distribuire i seggi le associazioni sindacali tengono conto delle categorie degli operai degli impiegati, e dei quadri di quell'articolo 2095 del codice civile per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

I soggetti collettivi, Quindi il sindacato ma anche l'associazione datoriale, Hanno un potere che si chiama autonomia collettiva. Essa è il potere che hanno i soggetti collettivi di Regolare i propri interessi Attraverso la produzione di norme. Il principale prodotto (Quindi la principale norma) dell'autonomia collettiva è il contratto collettivo. Il contratto collettivo è un contratto stipulato dal contrapposti associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, o del singolo datore, allo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che essi rappresentano, Quindi in qualche modo il contratto collettivo è un'opera di mediazione tra le due parti, Quindi in questo contratto dovranno trovare tutela sia i diritti dell'uno che dell'altro. Il contratto collettivo può essere stipulato anche a livello aziendale, Il contratto collettivo aziendale, ed è in questo caso che i sindacati stipulano un contratto con un singolo datore di lavoro.

QUAL'È IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DEL CCL?

La norma da cui desumiamo che il sindacato può agire tramite la stipulazione dei contratti collettivi è l'articolo 39 della costituzione che tratta della libertà di organizzarsi sindacalmente, quindi della libertà di azione sindacale e di conseguenza della libertà di negoziazione collettiva. Parlando di contratto collettivo andranno esaminati due profili della contrattazione collettiva :

- **LE REGOLE SU SOGGETTI, LIVELLI, MATERIE E PROCEDURE.** Queste regole le troviamo all'interno di un altro contratto collettivo, le troviamo all'interno di quell'accordo interconfederale, Quindi nei contratti stipulati tra le confederazioni Sindacali e le confederazioni datoriali. Che essendo contratti sono fonti più deboli rispetto alla legge.
- **LA VALENZA GIURIDICA NEI CONFRONTI DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DEL LAVORO**
- **LE FUNZIONI DEL CONTRATTO COLLETTIVO**

Dal punto di vista dei lavoratori la funzione quindi generale del contratto collettivo è quella di tutelare gli interessi dei lavoratori rappresentati dai sindacati, quindi i sindacati stipulano dei contratti collettivi per tutelare gli interessi dei lavoratori che stanno rappresentando in quel momento. Però, all'interno di questa funzione più generale del contratto collettivo, vi sono due funzioni più specifiche:

- Una **funzione normativa**: Le norme del contratto collettivo si applicano per una serie indeterminata di contratti individuali di lavoro subordinato, come se fossero una norma. Esempio: il lavoratore individuale quando viene assunto stipula il contratto individuale di lavoro, quello di assunzione, tra lui e il suo datore di lavoro, Ma il contratto individuale non è l'unica fonte, In quanto il contratto individuale deve essere integrato col contenuto del contratto collettivo. “ Tutto quello che non è contenuto nel contratto individuale è contenuto nel contratto collettivo siglato nel periodo x dal sindacato Y dei, per esempio, metalmeccanici”. Quindi attraverso la contrattazione collettiva, il contratto collettivo, integra dall'esterno (Funzione eteronoma) il contenuto del contratto individuale. Attraverso il contratto collettivo, però, avviene una limitazione della concorrenza tra lavoratori in quanto A livello retributivo, il contratto collettivo fissa un minimo di retribuzione sotto il quale non si può scendere, quindi non sarà possibile una concorrenza a ribasso della retribuzione. per esempio, Se il contratto collettivo fissa che gli elettricisti non possono essere pagati meno di 10 € l'ora, lavoratore y non può proporsi al datore, per essere assunto, di lavorare a 8 € l'ora, in quanto andrebbe contro il contratto collettivo.
- **Funzione obbligatoria**: Essa è la funzione che crea degli obblighi e fissano dei diritti, tra i soggetti stipulanti, quindi fra le sole parti che stipulano il contratto collettivo. Es. la legge prevede che le ferie debbano essere almeno quattro settimane l'anno, ma nel contratto collettivo il datore e il sindacato che rappresenta quella categoria di lavoratori x decide che debbano essere 5, quindi poi il datore è obbligato a dare 5 settimane di ferie e non può scendere. Un esempio di questo è la **CLAUSOLA DI TREGUA SINDACALE**, che viene posta dinnanzi al contratto, in cui Le parti si vincolano a non farsi la “guerra” per un determinato periodo di tempo, clausola che vincola solo le parti che hanno stipulato il contratto.

REGOLE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Esse le scrivono le stesse parti sociali, E queste sono contenute negli accordi interconfederali.

Il primo che ha dettato una regolazione quasi onnicomprensiva delle regole della contrattazione è il protocollo Ciampi del 1993, Dando un assetto stabile alle regole di contrattazione collettiva , producendo delle vere e proprie regole. Questo protocollo sanciva che esistessero solo due livelli di contrattazione:

- Il livello nazionale; il cosiddetto CCNL, Ovvero il contratto collettivo nazionale del lavoro, questo è il contratto più utilizzato in Italia.
- Il livello decentrato, che, In Italia, vuol dire essenzialmente aziendale. Esso opera se vi è un rinvio del contratto collettivo nazionale, Quindi esso interviene quando il contratto nazionale dice che di quella cosa x se ne debba occupare il contratto decentrato.

In realtà esisterebbe anche un terzo livello che è lo stesso accordo interconfederale che sta dettando le regole. Che rapporto vi è tra questi due tipi di contratto? Secondo il protocollo, quindi, il contratto aziendale viene applicato solo quando autorizzato da quello nazionale. La seconda regola dettata dal protocollo Ciampi riguarda invece la durata del contratto collettivo, infatti secondo il protocollo per la parte economica, Per la parte quindi relativa alla retribuzione, durava due anni, per la parte normativa, Quindi relativa ai diritti dei lavoratori, ne durava quattro. Nel 2009 si è stipulato un nuovo accordo interconfederale, ha chiamato accordo quadro, per modificare il protocollo del 93. Nel 2009 viene confermato il doppio livello di contrattazione, ma il cambiamento sta nella durata. Infatti adesso la parte economica ha una durata di tre anni e anche la parte normativa ha una durata di tre anni: Quindi adesso tutto il contratto collettivo ha una durata triennale. Questo accordo cerca di chiarire meglio i RUOLI dei due contratti (aziendale e nazionale), tipo un reparto di competenze, con l'ottica di rendere queste regole il più chiaro possibile. Viene ribadito che il contratto aziendale opera, di norma, insubordinazione di quello nazionale; La novità sta nel fatto che viene introdotta la possibilità secondo la quale il contratto aziendale, in casi particolari, Possa derogare al contratto nazionale in senso PEGGIORATIVO, per il lavoratore, ovvero viene consentito che il contratto aziendale abbassi i livelli di tutela previsti dal contratto nazionale. Questa possibilità è stata introdotta in quanto nel 2007-2008 vi era stata la crisi economica, quindi voleva dare alle imprese maggiori margini di manovra, abbassando così i livelli di tutela, ma lasciando i posti di lavoro. La Cgil, che è la più grande Confederazione anche dal punto di vista numerico, questo accordo interconfederale non l'ha voluto firmare, Perché non voleva dare al contratto aziendale la possibilità di introdurre delle disposizioni che andassero contro le tutele del lavoratore. Quindi se la Cgil non ha firmato questo contratto nazionale a lei e ai suoi iscritti non si applicano queste regole, in quanto il contratto non è una legge. L'azienda Fiat, Nel 2010, quindi l'anno successivo a questo contratto collettivo, ha deciso di stipulare contratti aziendali in deroga al CCNL sulla base di quanto previsto dal contratto del 2009, abbassando il livello di tutele per i lavoratori (abbassa il tempo della pausa); la FIOM CGIL, sindacato dei Metalmeccanici, sostiene che ai suoi iscritti quel contratto aziendale non si applicasse in quanto lei non aveva firmato l'accordo quadro del 2009 che prevedeva questa deroga al contratto aziendale. Quindi la Fiom Cgil pretende che gli sia applicato il contratto nazionale, CCNL metalmeccanico, del 2008, che non conteneva le clausole in deroga. La Fiat era vincolata dal

- Suo contratto aziendale, Che lei stessa aveva stipulato con i sindacati
- Dalla federmeccanica, Che aveva stipulato il contratto nazionale del 2008, ovvero la Confederazione datoriale, che aveva stipulato quel contratto con i sindacati.

Quindi, per poter applicare il suo contratto aziendale a tutti i lavoratori, compresi gli iscritti alla Fiom Cgil, La Fiat esce da Federmeccanica e Confindustria, per non applicare il contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 2008, stipulando così un nuovo contratto aziendale, senza la Cgil. Tutto ciò che è avvenuto in questa vicenda era legale e legittimo, in quanto il contratto non è una norma, e da un contratto si può scindere, Secondo le regole contrattuali vigenti.

- Nel 2011 viene stipulato un nuovo contratto interconfederale, Firmato anche dalla CGIL, quindi un accordo unitario, che prevede tutto ciò che prevedeva anche il contratto interconfederale del 2009 il tema di deroghe peggiorative. Ma perché la CGIL ha deciso di firmare questo accordo interconfederale, nonostante prevedesse le stesse deroghe peggiorative di quello del 2009? Perché nel frattempo è stata introdotta una normativa di legge, l'articolo 8 della legge 148 del 2010, che prevedeva, in casi eccezionali, che il contratto nazionale poteva derogare, in senso peggiorativo,

a quello aziendale; a questo punto non era più sancito da un contratto ma da una legge, e quindi la CGIL non poteva che firmare questo contratto.

- Le regole della contrattazione oggi sono racchiuse all'interno di un testo denominato il Trattato Unico (TU) sulla rappresentanza del 2014, firmato da Confindustria – Cgil, Cisl e Uil. Diviso in quattro parti contenenti regole che toccano tutti gli istituti cruciali del diritto sindacale, come per esempio la contrattazione collettiva, l'efficacia soggettiva del contratto collettivo, la rappresentanza sindacale in azienda e lo sciopero. Prima di questo testo potevano sedersi al tavolo delle contrattazioni i soggetti che rispettavano il principio del mutuo riconoscimento fra i soggetti negoziali, con questo testo possono sedersi al tavolo delle contrattazioni i soggetti che rispettano il sistema incentrato sulla misurazione della rappresentatività dei sindacati e i fini della contrattazione e di maggioranza. Da adesso possono partecipare solo i sindacati che rappresentano almeno il 5% dei lavoratori di quella categoria, hanno, quindi, deciso qual'era la soglia minima di rappresentatività da dover superare affinché si possa contrattare. Per calcolare questa percentuale andava fatta una media tra il DATO ASSOCIATIVO, quindi le deleghe sindacali (Ovvero quando ci si iscrive a un sindacato si paga una somma di denaro e ti viene attribuita una delega, la cosiddetta delega sindacale. Che è sostanzialmente la prova che tu fai parte di quel sindacato), e il DATO ELETTORALE, ovvero i consensi ottenuti nelle elezioni delle RSU. Superata questa soglia vi è un'altra soglia per capire quando questo contratto ha efficacia erga omnes, per tutti i lavoratori. Quindi il testo unico ci dice che ha efficacia per tutti i lavoratori quando il contratto è stato stipulato da sindacati che rappresentano almeno il 50%+1 dei lavoratori. Quindi se le varie associazioni sindacali che detengono il 5%, O il sei o il 7 eccetera... sommate tra di loro arrivano al 50%+1 dei lavoratori, a quel punto il contratto collettivo è applicabile a tutti i lavoratori dell'azienda.

TESTO UNICO

Il sistema della contrattazione collettiva in Italia, oggi, trova un punto di riferimento fondamentale nel Testo Unico sulla rappresentanza del 2014, sottoscritto da Confindustria insieme a CGIL, CISL e UIL. Questo accordo nasce con l'obiettivo, neanche troppo modesto, di mettere ordine in un sistema che per anni si era retto su equilibri informali, spesso poco trasparenti. Prima del Testo Unico, infatti, la partecipazione alle trattative collettive era regolata dal cosiddetto principio del mutuo riconoscimento: in sostanza, sedeva al tavolo negoziale chi veniva riconosciuto come interlocutore legittimo dagli altri soggetti. Un criterio piuttosto elastico, che lasciava ampio spazio a dinamiche di forza e relazioni politiche più che a parametri oggettivi. Con il TU si tenta invece di introdurre un sistema più strutturato, fondato sulla misurazione della rappresentatività dei sindacati e sul principio di maggioranza. In questa logica, possono partecipare alla contrattazione solo quei sindacati che rappresentano almeno il 5% dei lavoratori della categoria di riferimento. Questo dato non viene preso a caso, ma deriva dalla media tra due elementi: da un lato il dato associativo, cioè il numero degli iscritti al sindacato (misurato attraverso le deleghe sindacali), e dall'altro il dato elettorale, cioè i voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie. Una volta stabilito chi può sedersi al tavolo, il Testo Unico affronta anche il problema dell'efficacia del contratto collettivo. In particolare, si prevede che il contratto possa avere efficacia generale, cioè valere per tutti i lavoratori della categoria, quando è sottoscritto da sindacati che rappresentano almeno il 50% più uno dei lavoratori. In questo modo si cerca di superare uno dei nodi storici del diritto sindacale italiano, cioè l'assenza di un vero meccanismo legale di efficacia erga omnes. Il problema, però, è che questo sistema, sulla carta molto razionale, nella pratica fatica a funzionare. Il Testo Unico, pur essendo in vigore dal 2014, non è ancora pienamente operativo, soprattutto per quanto riguarda la misurazione effettiva della rappresentatività. Mancano strumenti organizzativi adeguati e, dettaglio non proprio secondario, i sindacati non sempre sono entusiasti all'idea di dichiarare con precisione i propri iscritti. Di conseguenza, continua a sopravvivere, nella prassi, il vecchio principio del mutuo riconoscimento. Inoltre, il TU vincola soltanto i soggetti che lo hanno sottoscritto: sul versante datoriale, quindi, esso riguarda essenzialmente Confindustria e non tutte le altre associazioni.

All'interno di questo quadro si inserisce il ruolo centrale del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), che rappresenta il livello principale di regolazione dei rapporti di lavoro. Il CCNL disciplina in maniera ampia e dettagliata l'intero rapporto lavorativo, dalla sua instaurazione fino alla cessazione, e si applica a una determinata categoria individuata dalle parti sociali. Il procedimento di formazione del CCNL segue una dinamica abbastanza tipica: prima della scadenza del contratto vigente, i sindacati presentano una piattaforma rivendicativa contenente le richieste dei lavoratori; si apre poi la fase delle trattative con i datori di lavoro, durante la quale possono esserci periodi di raffreddamento per evitare conflitti; infine si giunge alla stipula dell'accordo di rinnovo. Se il contratto non viene rinnovato in tempo, interviene il principio di ultrattività, elaborato dalla giurisprudenza, per cui il contratto scaduto continua a produrre effetti fino alla sostituzione. Il nodo più complesso resta però quello dell'efficacia soggettiva del contratto collettivo, cioè capire a chi esso si applica. Non essendoci, nel nostro ordinamento, una piena attuazione **dell'Articolo 39 della Costituzione italiana**, il contratto collettivo è considerato un contratto di diritto comune. Questo comporta, in teoria, che esso produca effetti solo tra le parti che lo hanno stipulato o tra i soggetti da esse rappresentati. Per superare questo limite, la giurisprudenza ha fatto ricorso all'istituto della rappresentanza **previsto dall'art. 1388 del codice civile**: il sindacato agisce in nome e per conto dei lavoratori iscritti, vincolandoli agli effetti del contratto collettivo. Tuttavia, nella pratica, l'ambito di applicazione del CCNL si è progressivamente ampliato. Se il datore di lavoro è iscritto a un'associazione datoriale che ha stipulato il contratto, esso viene applicato a tutti i lavoratori dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione al sindacato. Se invece il datore non è iscritto, il contratto può comunque trovare applicazione attraverso un rinvio espresso nel contratto individuale oppure attraverso un comportamento concludente, cioè quando il datore applica di fatto le clausole del contratto collettivo. In questi casi, si ritiene che egli abbia accettato il CCNL come fonte regolatrice del rapporto. La giurisprudenza ha inoltre affermato un principio importante: il datore di lavoro non può discriminare tra lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato, e deve quindi applicare il contratto collettivo in modo uniforme. Questo ha contribuito a creare, soprattutto per quanto riguarda i minimi retributivi, una sorta di efficacia generalizzata di fatto. Infine, nel contesto europeo, si inserisce il tema del salario minimo. L'Unione Europea ha promosso una direttiva che spinge gli Stati membri a garantire livelli retributivi adeguati; nei Paesi in cui la copertura dei contratti collettivi è inferiore al 70%, è prevista l'introduzione di un salario minimo legale. In Italia, tuttavia, la copertura dei CCNL è molto elevata, attorno al 90%, il che rende, almeno per ora, meno urgente un intervento legislativo diretto. In definitiva, il sistema delineato dal Testo Unico rappresenta un tentativo di razionalizzazione importante, ma ancora incompiuto: tra norme pattizie, interventi della giurisprudenza e prassi applicative, il diritto sindacale italiano continua a muoversi in un equilibrio un po' precario, sospeso tra logiche privatistiche e aspirazioni universalistiche. Un sistema elegante sulla carta, ma nella realtà... molto più caotico di quanto si voglia ammettere.

LIMITI AL TESTO UNICO

Nel quadro delineato dal Testo Unico del 2014, accanto ai tentativi di razionalizzazione del sistema, emergono però alcuni limiti strutturali molto rilevanti, che ne ridimensionano fortemente l'efficacia. Il primo limite riguarda la mancata piena operatività del sistema di misurazione della rappresentatività. Il TU prevede un meccanismo preciso, basato sulla combinazione tra dato associativo e dato elettorale, per stabilire quali sindacati possano partecipare alla contrattazione. Tuttavia, questo sistema, nella pratica, non è mai stato completamente attuato. Mancano strumenti organizzativi adeguati e, soprattutto, manca una reale disponibilità da parte dei sindacati a rendere trasparenti i propri dati associativi. Risultato prevedibile: invece di applicare il sofisticato sistema previsto dal TU, si continua a utilizzare, di fatto, il vecchio criterio del mutuo riconoscimento. Tradotto: tanta teoria, poca realtà. Il secondo limite è legato all'efficacia soggettiva dell'accordo. Il Testo Unico è un accordo di natura pattizia e, come tale, vincola soltanto i soggetti che lo hanno sottoscritto. Questo significa che, sul versante datoriale, esso si applica sostanzialmente alle imprese aderenti a Confindustria, restando fuori tutte le altre associazioni datoriali.

Di conseguenza, il sistema non ha una portata generale, ma resta frammentato, limitato a una parte del tessuto produttivo. A questi due limiti principali se ne può aggiungere uno più “di fondo”, meno dichiarato ma abbastanza evidente: il TU tenta di introdurre un meccanismo di efficacia quasi generale senza passare per il modello previsto **dall’Articolo 39 della Costituzione italiana**, che richiederebbe la registrazione dei sindacati e un sistema legale di rappresentanza. Questo significa che l’intero impianto resta comunque ancorato a una logica privatistica e volontaria, e quindi inevitabilmente fragile.

EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE

il contratto collettivo appartiene al genere dei contratti di diritto comune, ma questa appartenenza scaturisce la necessità quindi di individuare un meccanismo che gli consenta di produrre effetti nella sfera giuridica del singolo datore di lavoro del singolo lavoratore, per poi dire amarli sul piano del rapporto individuale del lavoro, la cosiddetta efficacia soggettiva del contratto collettivo. infatti la giurisprudenza ha utilizzato l’istituto della rappresentanza per venir meno a questa problematica, la sua applicazione, infatti, implica che i singoli conferiscono ai propri rappresentanti, in questo caso ai sindacati o alle associazioni datoriali, il potere di stabilire le condizioni del rapporto di lavoro in nome e per conto loro. in relazione al principio della bilateralità perfetta, in cui solo le due parti sono vincolati (quindi solo i datori di lavoro iscritti a alle associazioni datoriali o solo i lavoratori iscritti a sindacati), in questo caso viene meno. Infatti, per i contratti collettivi, vi è un’eccezione, L’iscrizione del datore del lavoro o dei lavoratori e sindacati o associazioni è una condizione non sufficiente per l’applicazione del contratto collettivo nel loro rapporto di lavoro, tali iscrizione È giuridicamente irrilevante se non accompagnata anche all’iscrizione del datore di lavoro o del lavoratore con cui si sta stipulando il contratto, però all’associazioni stipulanti o al sindacato stipulante. Nel corso degli anni, però, la giurisprudenza ha cercato di estendere l’ambito di applicazione della rappresentanza, infatti anche in mancanza del requisito di questa iscrizione del datore di lavoro all’organizzazione datoriale stipulante si è ritenuto che il contratto collettivo trovi applicazione nei confronti di quei soggetti che adesso abbiano aderito, sia:

In modo esplicito: L’adesione viene definita esplicita quando il contratto individuale rinvia la disciplina collettiva attraverso una clausola. Se il datore accettando il contratto collettivo quale fonte regolatrice del rapporto, egli non potrà poi liberarsi unilateralmente. In modo implicito: Quando l’applicazione del contratto collettivo è fatta in modo spontaneo, quindi secondo la giurisprudenza quando vengono applicati numerosi significativi clausole di un contratto collettivo. A questo punto datore di lavoro è tenuto ad applicare il contratto nella sua interezza. Quindi la differenza sostanziale fra questi due modi di adesione al contratto collettivo da parte del datore di lavoro differiscono in relazione agli effetti, mentre, nel rinvio contenuto nel contratto individuale la ricezione esplicita opera nei confronti di tutti i contratti collettivi successivi, nel caso di adesione implicita la valenza del rinvio è limitata al contratto collettivo il quale il datore di lavoro ha inteso riferirsi. L’applicazione spontanea di un contratto collettivo, anche protratto nel tempo, non può dare vita a un uso di fondare giuridicamente l’obbligo del datore di lavoro di applicare anche ai contratti successivi. La giurisprudenza prova ad allargare l’ambito di applicabilità del contratto collettivo, con riferimento anche ai soggetti lavoratori non iscritti al sindacato stipulante, ritenendo che il datore di lavoro non possa differenziare le posizioni fra lavoratori iscritti e non iscritti, ma che debba applicare indifferentemente il contratto sottoscritto sia ai lavoratori non iscritti ad un sindacato sia ai lavoratori iscritti ad un sindacato, non può fare discriminazioni.

EFFICACIA OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

- Contratto collettivo nazionale: cosa succede se a quello vecchio ne succede uno nuovo. SUCCESSIONE TEMPORALE TRA CCLN:

- ☐ Si applica quello nuovo per CRITERIO CRONOLOGICO. Può modificare quello vecchio in melius o in pejus (es. a seguito della crisi economica o pandemica). Non si possono “toccare” i diritti coesivi: quelli che si vedono già maturati dal lavoratore, non ha efficacia retroattiva quindi.

- Contratto di diverso livello: uno nazionale e uno aziendale. Possono verificarsi 3 ipotesi:

- ☐ Se le norme del contratto n e a non riguardano gli stessi istituti si applicano entrambe
 - ☐ Se le norme del contratto n e a riguardano lo stesso istituto, ma non sono in contrasto tra loro si applicano entrambe.
 - ☐ Se le norme del contratto n e a regolano lo stesso istituto ma in maniera contrastante vi sono molti criteri, in cui alla fine sarà il giudice a decidere quale applicare: la giurisprudenza prende una posizione in cui dichiara che il Contratto Aziendale può essere applicato se può migliorare o peggiorare il contratto Nazionale.
- Rapporto tra legge e CCNL: Il CCNL può derogare alla legge se ha scopo migliorativo e viceversa, ma solo in ambito privato, il CCNL PUBBLICO non può MAI derogare alla legge. Se la legge impartisce 8 euro come salario minimo, ma il mio CCNL privato stabilisce 9 euro, io posso vedermi applicato il CCNL.
- Legge e contratto individuale: Il CI può solo migliorare la legge.
- Contratto N e Contratto I: Pubblico vale sempre quello Nazionale, sia peggiorativo che migliorativo, per il privato il contratto individuale può derogare quello nazionale SOLO in senso migliorativo.

RAPPRESENTANTI IN AZIENDA

Commissioni interne: forma di rappresentanza debole, non riuscivano a raggiungere l'obiettivo. Il legislatore decise di occuparsi di questo tema di fronte a sé aveva 2 strade percorribili (anni '60) (guardando gli altri paesi):

- **CANALE UNICO DI RAPPRESENTANZA:** Modello che esisteva in GB, esisteva un solo organismo rappresentativo dei lavoratori, che poteva o avere una legittimazione dal basso (dai lavoratori stessi) o legittimato dall'alto (sindacato che sceglieva i rappresentanti per i lavoratori in quell'azienda), ovvero dei lavoratori di quell'azienda affiliati a sé.
- **CANALE DOPPIO DI RAPPRESENTANZA:** due organismi
 - ☐ Elettivo, dai lavoratori
 - ☐ Di nomina sindacale

1970

Nel '70 l'Italia sceglie il Canale Unico, attraverso la creazione della RSA, da parte dello Statuto dei Lavoratori con la L. 300/1970, per la rappresentanza sindacale aziendale. L'organismo di rappresentanza è uno solo e l'unico organismo esistente è legittimato dal sindacato, dall'alto. Lo statuto dei lavoratori individua l'RSA e ci dice cosa fa e quali diritti le sono attribuiti: c.d. Diritti Sindacali.

L'ART. 19 dello SDL, disciplina la rappresentanza sindacale aziendale, esso prevedeva che: *«Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; (CGIL, CISL, UIL) delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva. (Sindacati che hanno firmato un CCNL applicato in quella azienda, che sia di livello Nazionale o Provinciale). Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento»*

Su questa base la RSA è costituita:

- **INIZIATIVA DEI LAVORATORI**
- **NELL'AMBITO DEI SINDACATI CHE SODDISFACEVANO I CRITERI DI RAPPRESENTATIVITÀ INDICATI DALLA NORMA**

Quindi questa norma escludeva i soggetti che avevano firmato il CCNL aziendale, creando dei problemi anche perché non era chiaro il come stabilire chi può costituire l'RSA secondo il principio di libertà sindacale, ma la Corte Costituzionale dichiara che la **NORMA NON VIOLA IL PRINCIPIO DI LIBERTÀ SINDACALE**, i soggetti potevano agire in altro modo.

Cominciarono ad emergere due criticità su questa norma:

- *la prima riguardava il primo punto della norma: come capire chi è maggiormente rappresentativo?*
- Ruolo dei lavoratori: quando compaiono i lavoratori? Essi hanno solo il potere di iniziativa, passando poi il ruolo di scegliere il resto ai sindacati, creando una scarsa democraticità.

Queste criticità portarono all'esigenza di una riforma, tramite due referendum:

- PRIMO: Abrogare l'articolo 19, non dando esito positivo
- SECONDO: Abrogare la lettera a) e della lettera b) abrogare le parole "Nazionali" e "Provinciali".

Dopo il referendum del 1995 ci fu la modifica dell'articolo: Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

- a. delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- b. delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi (che siano AUTENTICI) nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva»

Risolvendo la prima criticità, ovvero sul capire quale Sindacato è maggiormente rappresentativo.

2012

La Fiom CGIL intraprende delle azioni giudiziarie, inerte al fatto che non potesse firmare un contratto collettivo perché non rappresentativo dei suoi membri, anche se avesse partecipato alle trattative, però non rientrava nella categoria di FIRMATARIO, non avendo effettivamente firmato. Il fatto che l'art. 19 escluda la Fiom CGIL era illegittimo col principio di libertà sindacale, quindi intrapresero un processo sulla legittimità dell'articolo: **Sentenza n. 231/2013 della Corte costituzionale**: si intende FIRMATARIO, che quindi può costituire RSA, anche chi ha solo partecipato alle trattative. Essa non cambia il testo della norma, ma dà un'interpretazione del testo della norma.

2014

TU rappresentanza del 2014 dice che si intendono partecipanti alla negoziazione le organizzazioni che abbiano raggiunto il 5% di rappresentatività a livello nazionale, e che abbiano partecipato alla negoziazione contribuendo alla definizione della piattaforma sindacale.

RSU

Nel 1993 un accordo interconfederale interviene affiancando alle RSA le RSU, ovvero la rappresentanza sindacale unitaria. Vengono create a reazione dei problemi creati dalle RSA, ma non le sostituiscono. Inserendo le RSU l'Italia passa dal canale unico al CANALE MISTO, perché i membri delle RSU sono scelti 1/3 dal sindacato e 2/3 dai lavoratori, eleggendoli. Oggi è disciplinata dal TU Rappresentanza del 2014, parte attuata del testo unico. Tramite la RSU si supera la criticità sulla democraticità: i membri del RSU sono eletti dai lavoratori e dal sindacato, con il testo unico del 2014 viene previsto che il 100% dei seggi del RSU sono nominativi SOLO dai lavoratori. Il rappresentante resta in carica 3 anni (come la RSA), le decisioni sono assunte a maggioranza semplice. Un sindacato non può essere presente nelle due forme di rappresentanza, o RSA o RSU, perché RSA e RSU sono equivalenti, quindi il rappresentante eserciterebbe il doppio dei diritti.

CHE DIRITTI POSSONO ESERCITARE RSA E RSU?

Lo statuto dei lavoratori individua un elenco di diritti (da 20 a 27) che spettano ad entrambi.

DIRITTI SINDACALI sono:

- **ASSEMBLEA** (art. 20), hanno diritto di indire nel luogo di lavoro delle assemblee per discutere di questioni lavorative, fino a 10 ore annue possono essere indette nell'orario lavorativo, portando quindi alla retribuzione.
- **REFERENDUM** (art. 21),
- **LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DEL RAPPRESENTANTE SINDACALE** (art. 22),
- **PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI E NON** (artt. 23-24),
- **AFFISSIONE** (art. 25): in ogni azienda ci deve essere una bacheca sindacale fisica (non più utilizzata, a causa di canali più immediati rispetto agli anni '70)
- **PROSELITISMO E CONTRIBUTI SINDACALI** (art. 26),
- **LOCALI PER L'ATTIVITÀ SINDACALE** (art. 27): datore deve predisporre un locale per le assemblee.
- Compito di **STIPULARE I CCNL AZIENDALI**.
- **IL PROCEDIMENTO DI REPRESSIONE DELLA CONDOTTA**
- **ANTISINDACALE** (ART. 28 S.L.)

Il lavoratore ha la necessità di agire in tempi brevi, quindi è stato istituito uno speciale procedimento giudiziale chiamato “procedimento di repressione della condotta antisindacale (art. 28 Statuto dei Lavoratori.)”: le premesse per questo procedimento è che:

- Il datore di lavoro abbia perseguito una condotta antisindacale, e l'art. 28S.L. Definisce questa condotta come: “comportamento datoriale diretto a impedire o limitare l'esercizio della libertà e attività sindacale o del diritto di sciopero”
- Vi è un comportamento plurioffensivo da parte del datore di lavoro: un comportamento che colpisce sindacato e lavoratore.

Per attivare il procedimento il sindacato locale deve rivolgersi al giudice del lavoro del luogo in cui il comportamento è stato posto in essere. **Entro 2 giorni il giudice**, dopo aver convocato le parti e ha assunto le sommarie informazioni, se ritiene che sussista la violazione: ordinare al datore di cessare il comportamento illegittimo e rimuoverne gli effetti tramite un decreto con contenuto inibitorio e ripristinatorio. Se non si è d'accordo col decreto entrambe le parti possono impugnare il decreto, entro 15gg. Se il datore è condannato anche secondo il secondo giudice, ma esso continua a perseguire quel comportamento illegittimo, va incontro ad un procedimento penale, punita come reato **ex art. 650 c.p.** (inosservanza di un ordine della pubblica autorità).

LO SCIOPERO

EVOLUZIONE STORICA

- Piero Calamandrei: teorizza una tripartizione dello sciopero, nell'evoluzione storica italiana esso ha passato tre fasi diverse
 - ❑ Reato: unità d'Italia, non vi era un codice, quindi fu applicato il codice penale sardo (1859), che prevedeva tra i reati alcune fattispecie di sciopero; processato e condannato con pena detentiva. Questo sciopero era visto come un inadempimento contrattuale, perché nella stipulazione io mi vincolo a lavorare, e scioperando non eseguo il mio vincolo, quindi il datore di lavoro poteva sanzionarmi, licenziamento. **CODICE ROCCO DEL 1931**: periodo Fascista, alcuni articoli prevedevano tanti reati nei confronti dello sciopero:
 - **SCIOPERO COME DELITTO CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA**
 - **SCIOPERO COME RETO CONTRO LA P.A.**
 - ❑ Libertà: codice penale Zanardelli (1889); in questo codice lo sciopero è visto come una libertà: è lecito sul piano penale, lo Stato non può perseguire il mio comportamento da scioperante, e ma era illecito sul piano civile, in quanto inadempimento nei confronti del datore di lavoro, egli poteva sanzionarti fino a licenziarti.

- Diritto: costituzione Italiana (1948): **art. 40 “DIRITTO DI SCIOPERO”**; LECITO sul piano penale e civile, neppure il datore può sanzionare il lavoratore perché ha scioperato, in quanto lo sciopero non è più inadempimento contrattuale. L’art. 40 sancisce il diritto di sciopero ma non lo disciplina, rinvia alla legge.
- ART. 40 è una norma parzialmente inattuata, non vi sono leggi che disciplinano lo sciopero, vi è solo la **legge 146/1990** che riguarda solo alcuni tipi di sciopero, di settori residuali.
- Quindi la giurisprudenza guarda a questo problema: la corte costituzionale negli anni ’60 interviene dichiarando incostituzionale il reato di sciopero del Codice Rocco, ancora in vigore.
- Sciopero nella carta di Nizza, **art. 28**, prevede il **diritto di ricorrere ad azioni collettive**, per la difesa della tutela dei lavoratori, come lo sciopero: come diritto nei confronti a tutti i paesi dell’Unione. L’unione non disciplina lo sciopero in quanto (TFUE) non è materia di competenza dell’Unione.

CONSEGUENZE DELLO SCIOPERO COME DIRITTO

Lo posso far valere:

- **Nei confronti dello Stato:** no provvedimento normativo che preveda il reato di sciopero, sarebbe in contrasto con la costituzione.
- **Nei confronti inter-privati:** datore di lavoro; neppure lui può limitare o circoscrivere il mio diritto di sciopero. Nel caso in cui il datore ostacolasse il diritto di sciopero il sindacato può agire in giudizio, tramite la “Condotta antisindacale”; onde evitare la discriminazione sindacale (licenziato in quanto lavoratore ha scioperato) vi è l’art. 15 e 28 della l.300/1970.

Fatto è lecito giuridicamente, consiste nel fatto che il lavoratore non stia eseguendo la sua prestazione di lavoro che non risulta come inadempimento contrattuale. Sospensione delle due principali obbligazioni del rapporto di lavoro: prestazione di lavoro e retribuzione; quindi il datore può NON retribuire il lavoratore per le ore in cui ha scioperato. Il datore può reagire col crumiraggio interno, ovvero riorganizzo il modo in cui produco sostituendo lo scioperante con un membro interno dell’azienda; MA NON CON CRUMIRAGGIO ESTERNO.

TITOLARE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Il tema del titolare del diritto di sciopero prende le mosse dall’**Articolo 40 della Costituzione italiana**, che riconosce tale diritto senza però indicare esplicitamente chi ne sia il titolare. Questa scelta non è casuale: i costituenti evitarono di specificarlo perché non vi era accordo su quale soggetto dovesse esserne il titolare, e preferirono quindi una formulazione volutamente impersonale. Proprio da questa “assenza” nasce il problema interpretativo. La lettura oggi prevalente esclude che il diritto di sciopero appartenga esclusivamente al sindacato. Se così fosse, verrebbero esclusi tutti quei fenomeni di sciopero spontaneo organizzati direttamente dai lavoratori, che invece sono considerati pienamente legittimi. Di conseguenza, si è affermata l’idea che il diritto di sciopero non sia monopolio delle organizzazioni sindacali, anche se queste restano protagoniste nella sua organizzazione concreta. La teoria oggi dominante qualifica lo sciopero come un diritto individuale ad esercizio collettivo. Questo significa che il titolare del diritto è il singolo lavoratore, ma l’esercizio non può essere individuale in senso stretto. In altre parole, il lavoratore può decidere di aderire allo sciopero, ma lo sciopero ha senso solo se inserito in una dimensione collettiva, perché presuppone la tutela di un interesse comune e non di una pretesa meramente individuale. Uno sciopero “da solo”, per capriccio personale, semplicemente non esiste come tale. Quanto ai soggetti titolari, l’ambito non si limita ai lavoratori subordinati in senso stretto. La giurisprudenza e la dottrina hanno progressivamente esteso il riconoscimento anche a figure para-subordinate, cioè formalmente autonome ma sostanzialmente inserite in un’organizzazione altrui, come ad esempio i rider o altri lavoratori economicamente dipendenti. In questi casi, si riconosce che, pur mancando una subordinazione classica, esiste comunque una condizione che giustifica l’esercizio del diritto di sciopero.

Diverso è il discorso per alcune categorie di lavoratori autonomi “puri”, come gli avvocati. In questi casi, l’astensione dall’attività non è qualificata tecnicamente come sciopero, perché manca il presupposto del rapporto di lavoro subordinato o assimilato. Si parla quindi non di diritto di sciopero, ma di una semplice libertà di astensione collettiva, che non gode delle stesse garanzie costituzionali.

ATTUAZIONE DELLO SCIOPERO

Le modalità con le quali può essere realizzato lo sciopero implicano la messa in atto da parte dei lavoratori di un’astensione TOTALE e CONTINUATIVA del lavoro per una determinata frazione di tempo. In dottrina e in giurisprudenza ci si è domandati se le forme di sciopero anomale siano o meno riconducibili all’articolo 40, in particolare:

- Lo sciopero a scacchiera, che consiste nell’astensione dal lavoro in reparti alternati in tempi successivi,
- Lo sciopero a singhiozzo, che si caratterizza per periodi di tempo dall’astensione che si alternano a brevi periodi in cui la prestazione di lavoro viene regolarmente effettuata,
- Lo sciopero parziale che riguarda l’astensione del lavoro in settori che implicano tempi lunghi nella ripresa dell’attività.

Tali forme di sciopero implicano ai lavoratori un sacrificio più contenuto in termini di perdite retribuzioni, dal momento che la sospensione del rapporto è minima, a fronte, però, di un maggior costo per il datore di lavoro in termini di disorganizzazione produttiva. E proprio in ragione di quest’ultima cosa che la dottrina e la giurisprudenza si sono chiesti se questi tipi di scioperi fossero legittimi. Tramite un intervento della cassazione, **Cass. 30.1.1980 n. 711**, che ha fatto coincidere il concetto legale di sciopero di cui all’articolo 40 della Costituzione con ciò che si verifica nel contesto sociale, comprendendo anche lo sciopero articolato. Nell’ambito degli scioperi articolati si potrà pertanto distinguere fra scioperi illegittimi, ovvero gli scioperi che determinano un danno alla produttività, quindi una lesione duratura alla capacità di produrre dell’imprenditore, e scioperi legittimi, ovvero quelli che non determinano un danno alla produzione implicando semplicemente una sua temporanea sospensione.

NATURA GIURIDICA DELLO SCIOPERO

Lo sciopero può essere qualificato, secondo l’impostazione di Luigi Mengoni, come un fatto giuridico, cioè un comportamento al cui verificarsi l’ordinamento collega determinati effetti. Non si tratta quindi di un atto negoziale, ma di una situazione di fatto che produce conseguenze giuridiche riconosciute.

Tra questi effetti, il principale riguarda la retribuzione. Durante lo sciopero, il datore di lavoro è legittimato a sospendere la retribuzione del lavoratore per il periodo di mancata prestazione. La sospensione riguarda non solo la retribuzione base, ma anche gli elementi accessori aventi natura retributiva, come ad esempio la tredicesima mensilità. La perdita della retribuzione non ha natura sanzionatoria, ma rappresenta la conseguenza della mancata esecuzione della prestazione lavorativa. Inoltre, la trattenuta non è intesa in senso puramente meccanico o proporzionale, ma viene valutata anche in relazione all’utilità della prestazione lavorativa venuta meno per il datore di lavoro.

LIMITI

Fino agli anni ’80, la giurisprudenza italiana adottava una cosiddetta tecnica definitoria per individuare cosa dovesse essere considerato sciopero ai fini dell’**Articolo 40 della Costituzione italiana**. In base a questa impostazione, lo sciopero veniva definito come una astensione concertata dal lavoro finalizzata alla tutela di un interesse professionale collettivo. Questo significava che i giudici riconoscevano la legittimità dello sciopero solo se esso rientrava rigidamente in questa definizione. Nel tempo, però, a questa nozione sono stati aggiunti ulteriori requisiti, che hanno progressivamente ristretto l’ambito di applicazione della tutela costituzionale. In particolare, si richiedeva che l’astensione fosse:

- totale, cioè estesa all'intera giornata lavorativa;
- completa, sia sotto il profilo temporale sia rispetto ai lavoratori coinvolti.

Questa impostazione produceva un effetto molto limitante: qualunque forma di astensione dal lavoro che non rispettasse pienamente questi requisiti veniva esclusa dalla nozione di sciopero e, di conseguenza, non beneficiava della tutela costituzionale. Anche forme di protesta parziali o articolate rischiavano quindi di essere considerate illegittime. A partire dagli anni '80, però, si assiste a un cambiamento significativo. **Con la sentenza n. 711 del 1980, la Corte di Cassazione afferma che la nozione di sciopero non può essere fissata in modo rigido attraverso una definizione astratta, ma deve essere ricavata dalla prassi concreta.** Si supera così la tecnica definitoria e si adotta un approccio più elastico, che consente di ricomprendere nella nozione di sciopero una pluralità di forme di astensione dal lavoro, anche diverse da quelle tradizionali. Questo orientamento comporta un ampliamento dell'ambito di applicazione **dell'art. 40**, rendendo possibile la tutela anche per modalità di sciopero non totalizzanti o non uniformi. In questo modo, la nozione di sciopero diventa più aderente alla realtà dei conflitti collettivi e meno vincolata a schemi formali rigidi.

LIMITI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Nel sistema originario del codice penale del 1930, il cosiddetto codice Rocco, lo sciopero era fortemente limitato e, in molti casi, penalmente sanzionato. In particolare, **l'art. 502 c.p.** riguardava lo sciopero per fini contrattuali, cioè quello diretto a ottenere miglioramenti delle condizioni di lavoro. Paradossalmente, anche questa forma di sciopero era considerata illecita, perché l'ordinamento dell'epoca mirava a reprimere ogni forma di conflitto collettivo. Con l'entrata in vigore della Costituzione e il riconoscimento del diritto di sciopero nell'**Articolo 40 della Costituzione italiana**, questo impianto entra in crisi. La Corte Costituzionale, con la **sentenza n. 29 del 1960**, interviene dichiarando l'illegittimità delle norme del codice penale incompatibili con il nuovo assetto costituzionale. In questo modo viene superata la repressione penale dello sciopero per fini contrattuali, riconoscendone la piena legittimità. Diverso è il discorso per lo sciopero politico, disciplinato originariamente **dall'art. 503 c.p.**, che lo qualificava come reato. Si tratta dello sciopero diretto a incidere su scelte politiche generali, non immediatamente collegate alle condizioni di lavoro. Anche qui la Corte Costituzionale interviene, ma con una soluzione più articolata, introducendo una distinzione fondamentale. Da un lato, individua lo sciopero politico puro, cioè quello che ha come obiettivo esclusivo l'opposizione a decisioni politiche generali, senza un collegamento diretto con la posizione dei lavoratori. In questo caso, lo sciopero non è più considerato reato, ma viene qualificato come una libertà, non come un diritto costituzionalmente garantito. La conseguenza è che il lavoratore non gode di una piena tutela: il datore di lavoro potrebbe, in linea teorica, reagire anche con sanzioni. Dall'altro lato, la Corte riconosce lo sciopero economico-politico, cioè quello che, pur incidendo su scelte politiche, è strettamente collegato alla condizione dei lavoratori. Un esempio tipico è lo sciopero contro una riforma del lavoro, **come il cosiddetto Jobs Act**. In questi casi, lo sciopero viene ricondotto nell'ambito di tutela dell'art. 40 e quindi qualificato come un diritto, in quanto incide direttamente sullo status e sugli interessi dei lavoratori. In questo modo, la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente ampliato lo spazio di legittimità dello sciopero, distinguendo tra diverse finalità e riconoscendo tutela piena solo quando vi sia un collegamento effettivo con il rapporto di lavoro.

LIMITI DERIVANTI DALLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA

Per lungo tempo, le cosiddette forme anomale di sciopero sono state considerate illegittime dalla giurisprudenza. Si trattava di modalità di astensione dal lavoro non tradizionali, come lo sciopero "a singhiozzo" o "a scacchiera", caratterizzate da interruzioni parziali e distribuite nel tempo o tra gruppi di lavoratori. Queste forme erano ritenute illecite perché idonee a provocare un danno particolarmente intenso al datore di lavoro: ad esempio, il fatto che alcuni lavoratori scioperassero impediva anche ai non scioperanti di svolgere la propria attività, amplificando l'impatto sull'organizzazione produttiva. Questo

orientamento cambia con la **sentenza n. 711 del 1980 della Corte di Cassazione**, che segna un superamento dell'approccio rigido precedente. La Corte non esclude più in modo automatico le forme anomale, ma introduce un criterio distintivo fondato sul tipo di danno arrecato al datore di lavoro.

In particolare, viene operata una distinzione tra:

- danno alla produzione, che è considerato legittimo, in quanto rappresenta una conseguenza naturale dello sciopero;
- danno alla produttività, che invece è ritenuto illegittimo, perché incide in modo eccessivo e sproporzionato sull'organizzazione dell'impresa.

Questa seconda ipotesi viene esclusa perché in contrasto con l'**Articolo 41 della Costituzione italiana**, che tutela la libertà dell'iniziativa economica privata, pur nei limiti dell'utilità sociale e del rispetto di valori fondamentali come la sicurezza, la libertà e la dignità umana. In questo modo, la giurisprudenza cerca di bilanciare il diritto di sciopero con gli interessi dell'impresa, evitando che l'esercizio del primo si traduca in una compressione eccessiva del secondo. Un ulteriore ambito in cui emerge l'esigenza di bilanciamento è quello dei servizi pubblici essenziali, disciplinato **dalla legge n. 146 del 1990**. In questi casi, lo sciopero resta un diritto legittimo, ma non si configura più come un rapporto che coinvolge soltanto lavoratori e datore di lavoro. Entrano infatti in gioco anche i diritti dei terzi, come nel caso dei pazienti negli ospedali o dei passeggeri nel trasporto pubblico. La legge interviene proprio per contemperare questi interessi, imponendo limiti e regole all'esercizio dello sciopero, in modo da garantire comunque l'erogazione delle prestazioni indispensabili. Il diritto di sciopero, quindi, non viene negato, ma viene esercitato entro un quadro che tenga conto anche dei diritti fondamentali della collettività.

FINALITÀ DELLO SCIOPERO

Lo sciopero può essere esercitato per una pluralità di finalità, che nel tempo hanno assunto rilevanza diversa anche sul piano giuridico. In primo luogo, vi sono le finalità classiche, cioè quelle economico-professionali, in cui i lavoratori ricorrono allo sciopero per ottenere migliori condizioni di lavoro, come aumenti salariali, riduzione dell'orario o miglioramenti normativi. Questa è la forma più tipica e tradizionalmente riconosciuta, pienamente tutelata nell'ambito **dell'Articolo 40 della Costituzione italiana**. Accanto a questa, si colloca lo sciopero di solidarietà, che si verifica quando un gruppo di lavoratori si astiene dal lavoro per sostenere le rivendicazioni di altri lavoratori. La legittimità di questa forma di sciopero è stata chiarita dalla Corte Costituzionale, la quale ha affermato che essa è ammissibile purché vi sia una connessione reale tra gli interessi dei lavoratori che scioperano e quelli dei lavoratori sostenuti. Non è quindi sufficiente una solidarietà generica, ma è necessario un collegamento concreto tra le situazioni. Un'altra tipologia è rappresentata dallo sciopero politico, diretto a influenzare le scelte delle istituzioni. Anche in questo caso la giurisprudenza costituzionale ha operato una distinzione fondamentale. Lo sciopero politico puro, cioè quello che mira esclusivamente a contestare o influenzare decisioni politiche senza un legame diretto con le condizioni di lavoro, non è qualificato come diritto, ma come una mera libertà. Di conseguenza, l'astensione del lavoratore può essere considerata un inadempimento contrattuale, con possibili conseguenze sul piano disciplinare. Diversamente, lo sciopero economico-politico riguarda situazioni in cui l'azione di protesta è rivolta contro scelte politiche che incidono direttamente sulla condizione dei lavoratori, come riforme del lavoro o interventi normativi in materia occupazionale. In questo caso, la Corte riconosce allo sciopero la dignità di diritto, ritenendolo lecito sia sotto il profilo penale sia sotto quello civile, in quanto strettamente connesso agli interessi lavorativi tutelati dall'art. 40. Vi è poi lo sciopero di protesta, che si realizza quando i lavoratori reagiscono a un provvedimento adottato dal datore di lavoro nei confronti di uno o più lavoratori, anche se diversi da coloro che scioperano. Anche in questo caso, la legittimità dipende dalla presenza di un collegamento con interessi collettivi di lavoro. Infine, resta escluso dall'area di tutela costituzionale lo sciopero diretto a sovvertire l'ordine costituzionale o a impedire il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche, che è ancora oggi penalmente rilevante. Nel complesso, dopo la dichiarazione di illegittimità **dell'art. 502 del codice penale**, la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente

ampliato l'ambito delle finalità legittime dello sciopero, distinguendo tra diverse tipologie e riconoscendo tutela piena solo quando vi sia un collegamento effettivo con gli interessi dei lavoratori.

IL LAVORO SUBORDINATO

La subordinazione è la fattispecie di accesso alla normativa protettiva. Per molti anni il diritto del lavoro italiano ha seguito la logica del “o tutto o niente”, ovvero tutto al lavoratore subordinato e niente al lavoratore autonomo, anche se nel tempo sono accresciute le tutele anche per quest'ultimo. È importante, quindi, capire effettivamente CHI è il LAVORATORE SUBORDINATO, o chi è quel soggetto a cui le tutele si applicano. Se, invece, sono d'innanzi ad un lavoratore autonomo va capito QUALI delle tutele vadano applicate anche a lui.

NOZIONE

Nel diritto del lavoro, il concetto di subordinazione è stato tradizionalmente associato a una condizione di debolezza del lavoratore. L'intero sistema nasce, infatti, con una funzione protettiva: tutelare il soggetto che, nel rapporto contrattuale, si trova in una posizione di inferiorità economica e giuridica rispetto al datore di lavoro. Tuttavia, questa identificazione tra subordinazione e debolezza non è più sufficiente per definire in modo preciso la figura del lavoratore subordinato. Se si osserva la realtà attuale, emergono infatti situazioni che mettono in crisi questa equivalenza. Da un lato, esistono lavoratori subordinati che non possono essere considerati “deboli” in senso tradizionale, come ad esempio i dirigenti d'azienda, i quali, pur rientrando formalmente nella categoria della subordinazione, dispongono di un forte potere contrattuale e di condizioni economiche significativamente più favorevoli rispetto alla generalità dei lavoratori. Dall'altro lato, si riscontrano lavoratori formalmente autonomi che si trovano invece in condizioni di debolezza, sia economica sia sociale. È il caso, ad esempio, dei lavoratori delle piattaforme digitali, come i rider, che pur qualificati come autonomi operano spesso in condizioni di forte dipendenza dal committente. Di conseguenza, oggi non è più possibile affermare che il lavoratore subordinato coincida necessariamente con il soggetto debole. La nozione di subordinazione deve essere ricostruita sulla base di criteri diversi, più aderenti alla struttura concreta del rapporto di lavoro. In particolare, per distinguere tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo, occorre guardare al modo in cui la prestazione lavorativa viene effettivamente svolta. Ciò implica un'analisi concreta del rapporto, che tenga conto di elementi come il grado di eterodirezione, l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, e il potere di controllo e disciplinare esercitato su chi lavora. In questo contesto assume particolare rilievo la figura del lavoratore parasubordinato, che si colloca in una posizione intermedia. Si tratta di un lavoratore formalmente autonomo, ma che presenta caratteristiche tipiche della subordinazione, come la continuità della prestazione e il coordinamento con l'attività del committente. Proprio questa “zona grigia” rende più complesso l'inquadramento giuridico e rappresenta uno dei principali problemi del diritto del lavoro contemporaneo. In definitiva, la distinzione tra subordinazione e autonomia non può più essere fondata sulla sola idea di debolezza, ma richiede un'analisi concreta delle modalità di svolgimento della prestazione e della reale struttura del rapporto di lavoro.

ART. 2094 DEL CODICE CIVILE

L'Articolo 2094 del Codice Civile fornisce la definizione di lavoratore subordinato, e non di lavoro subordinato. La norma stabilisce che è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. A partire da questa definizione, è possibile individuare i singoli elementi che la compongono e distinguere quelli comuni anche al lavoro autonomo da quelli che, invece, consentono di differenziare le due figure.

Il primo elemento è la collaborazione. Il lavoratore subordinato collabora “nell'impresa”, quindi non con una persona fisica specifica, ma con un'organizzazione produttiva. Tuttavia, si tratta di un elemento molto generale, che non consente di distinguere in modo netto la subordinazione, perché anche il lavoratore

autonomo collabora con il proprio committente per il raggiungimento di un determinato risultato. Si pensi, ad esempio, a un avvocato che presta la propria attività professionale a favore di un'impresa: pur essendo autonomo, egli collabora comunque con essa. Un secondo elemento è la prestazione di lavoro, che deve essere personale e può essere sia intellettuale sia manuale. Tradizionalmente, questa distinzione rifletteva la separazione tra impiegati e operai, ma oggi ha perso gran parte della sua rilevanza, dato che molte attività lavorative combinano entrambe le componenti. Anche questo elemento, inoltre, non è utile a distinguere lavoro subordinato e lavoro autonomo, poiché entrambe le categorie possono comprendere sia attività manuali sia intellettuali. Un ulteriore elemento è la retribuzione. Il lavoratore subordinato svolge la propria attività in cambio di una retribuzione, mentre il lavoratore autonomo riceve un corrispettivo. La differenza, però, non sta tanto nella presenza di un compenso, comune a entrambe le figure, quanto nelle modalità con cui esso viene determinato. Nel lavoro subordinato, la retribuzione è generalmente stabile e periodica, spesso mensile, ed è collegata al tempo di lavoro; nel lavoro autonomo, invece, il compenso è legato alla singola prestazione o al risultato ottenuto. L'elemento decisivo di differenziazione è rappresentato dalla eterodirezione, cioè dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro. Nel lavoro subordinato, il datore stabilisce le modalità di esecuzione della prestazione: indica al lavoratore cosa fare, come farlo, quando e dove svolgere l'attività. Il lavoratore, quindi, si inserisce nell'organizzazione dell'impresa e opera sotto il controllo e la direzione del datore. Questo elemento non si riscontra nel lavoro autonomo, in cui il prestatore mantiene un'autonomia organizzativa nella gestione della propria attività. Infine, la norma fa riferimento all'"imprenditore", ma questo termine non deve essere inteso in senso tecnico. Il codice civile utilizza qui una nozione atecnica, che consente di ricomprendere nella figura del datore di lavoro anche soggetti che non sono imprenditori in senso stretto. Di conseguenza, la disciplina del lavoro subordinato si applica sia nei confronti di datori di lavoro privati non imprenditori sia nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In conclusione, molti degli elementi indicati dall'**art. 2094 c.c.** sono comuni anche al lavoro autonomo, mentre il criterio realmente distintivo resta l'eterodirezione, cioè il grado di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, che deve essere valutato concretamente nel modo in cui la prestazione viene svolta.

LA SUBORDINAZIONI NELLA GIURISPRUDENZA

Non è sempre facile identificare in concreto la sussistenza dell'eterodirezione, ma un lavoratore autonomo, se si rende conto che su di lui è applicato un potere direttivo da parte di una seconda persona, può rivolgersi al giudice che svolge l'accertamento, valutando se quel rapporto di lavoro ha delle qualità che rientrano in un lavoro subordinato o meno. Io sono un lavoratore autonomo ma su di me viene esercitato un potere direttivo, da parte del committente. Il lavoratore autonomo va da un giudice a capire se rientrasse nel quadro dei subordinati, in quanto (se fosse subordinato) avrebbe tutta una serie di tutele che da autonomo non detiene. Al giudice è rimessa la decisione di accertare la sussistenza dell'eterodirezione. Viene aperto un contenzioso di qualificazione del rapporto: "puoi qualificarmi il rapporto?" Si apre il contenzioso su istanza del lavoratore, egli deve provare il fatto che sia un lavoratore subordinato/autonomo: se svolge un determinato orario (testimonianza dei colleghi), o il tipo di rapporto col datore; il giudice, quindi, guarda i mezzi di prova e cerca di capire se da essi si può desumere se il lavoro è subordinato o meno. Guardando al contratto il giudice deve valutare in base a come si svolge la prestazione, il giudice non si fa vincolare dal tipo di contratto stipulato, ma ogni contratto stipulato ha la sua disciplina e le parti non possono piegare il contratto alle loro esigenze (contratto autonomo che in concreto è un contratto subordinato), nel caso in cui avviene questo vi è la violazione del **Principio di indisponibilità del tipo contrattuale**. Il giudice deve valutare, quindi, come l'attività del lavoro è stata effettivamente svolta e per valutare le intenzioni delle parti, si deve valutare il lavoro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto (**art. 1362.2 c.c.**). Il giudice guarda gli indici sintomatici della subordinazione (**cass.n. 7025/2015**):

- Il lavoratore subordinato è inserito stabilmente nell'organizzazione dell'impresa. (Un ufficio proprio; banalmente l'email aziendale).

- Utilizzo strumenti di lavoro di proprietà dell'azienda, il lavoratore autonomo lavora con i propri mezzi (es. Macchina da cucire o pc)
- Orario di lavoro predeterminato, fisso e continuativo (se non sei a lavoro sei assente e devi giustificare le tue assenze).
- Retribuzione è parametrata al tempo, una busta paga che dimostra che ogni tot del mese arriva un bonifico uguale.
- Mono committenza: un solo datore di lavoro si è subordinati.
- Vincolo alla soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Il giudice fa un esame globale e se convincente qualifica il lavoratore se subordinato o se autonomo, tramite sentenza. Lavoratore subordinato è quello etero-diretto, ma dagli anni '80 del secolo scorso si diffondono molte forme non standard, o atipiche, di impiego, per esempio il contratto a chiamata. Il **Jobs Acts** inserisce che la forma di lavoro normale da perseguire è il lavoro indeterminato.

Discipline speciali che si differenziano in base a:

- Condizioni e qualità del lavoratore: es. Giovane, donna, dirigente, disabili ecc...)
- Tempo della prestazione di lavoro (a chiamata, lavoro intermittente, tempo parziale ecc...)
- Durata della prestazione del lavoro (indeterminato, determinato, apprendistato ec...) Condizioni e qualità del datore di lavoro (pubblico o privato).

IL LAVORO NON-SUBORDINATO

IL LAVORO AUTONOMO

La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo è centrale nel diritto del lavoro, perché consente di individuare l'ambito di applicazione della normativa lavoristica, che è prevalentemente costruita con finalità protettive. Il problema si pone soprattutto nei casi in cui un lavoratore, pur essendo formalmente qualificato come autonomo, si trovi in una situazione concreta che lo avvicina alla subordinazione e, per questo, rivendichi l'applicazione delle relative tutele. Il lavoro autonomo è disciplinato dall'**Articolo 2222 del Codice Civile**, che definisce il contratto d'opera come il rapporto in cui una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Questa definizione è significativa anche per ciò che non dice: il lavoro autonomo viene infatti delineato in modo "negativo", cioè come ciò che non è lavoro subordinato. Gli elementi che emergono sono comunque chiari. Il lavoratore autonomo svolge una prestazione in cambio di un corrispettivo, utilizza un lavoro prevalentemente proprio, ma non necessariamente esclusivo, e soprattutto non è sottoposto al potere direttivo del committente. Proprio questo aspetto lo distingue dal lavoratore subordinato: l'assenza di eterodirezione implica che il lavoratore autonomo organizza in modo indipendente tempi, modalità e strumenti della propria attività.

Un elemento rilevante è che il lavoro autonomo può essere svolto anche con l'ausilio di altri soggetti: il lavoratore può farsi aiutare o collaborare con altri, cosa che invece, nel lavoro subordinato, non è normalmente possibile, essendo la prestazione personale e infungibile.

La disciplina codicistica del lavoro autonomo, contenuta negli articoli successivi (**2223–2228 c.c.**), regola principalmente gli aspetti funzionali del contratto: le modalità di esecuzione della prestazione, i criteri per determinare il corrispettivo, la responsabilità per vizi dell'opera, il recesso unilaterale e l'eventuale impossibilità sopravvenuta della prestazione. Tuttavia, si tratta di una disciplina che offre poche tutele al lavoratore, limitandosi a regolare i rapporti tra le parti senza prevedere istituti tipici del lavoro subordinato, come ferie, orario di lavoro o permessi. Una disciplina specifica è prevista per le prestazioni intellettuali **negli articoli 2229–2238 c.c.**, che riguardano le professioni per cui è richiesta l'iscrizione a un albo. Anche in questo caso, però, le norme hanno carattere dispositivo, cioè possono essere derogate dalle parti, lasciando un ampio spazio all'autonomia contrattuale e riducendo ulteriormente il livello di protezione. Negli ultimi anni, proprio per colmare questa carenza di tutele, il legislatore è intervenuto con

la **legge n. 81 del 2017**, spesso definita come una sorta di “statuto del lavoro autonomo”. Questa normativa introduce alcune garanzie, soprattutto sul piano previdenziale e assistenziale, riconoscendo tutele in caso di malattia, infortunio e maternità, e rafforzando il sistema contributivo, attraverso strumenti come la gestione separata INPS o le casse professionali. Un ulteriore intervento significativo è rappresentato dalla **legge n. 128 del 2019**, che introduce tutele specifiche per il lavoro autonomo svolto tramite piattaforme digitali, in particolare per i rider. Vengono previsti livelli minimi di protezione per i lavoratori che effettuano consegne in ambito urbano, anche se formalmente autonomi. Questa evoluzione normativa è stata influenzata anche da importanti vicende giudiziarie. Emblematico è il caso che ha coinvolto la società *Deliveroo*, in cui un rider ha dimostrato di essere stato penalizzato nell’assegnazione dei turni a causa della sua partecipazione ad attività sindacali. Il giudice ha riconosciuto l’esistenza di una discriminazione algoritmica, evidenziando come il sistema di assegnazione, apparentemente neutrale, fosse in realtà programmato in modo da svantaggiare determinati lavoratori. La decisione ha portato alla condanna della piattaforma e ha rappresentato uno dei primi riconoscimenti, anche a livello europeo, di questo tipo di discriminazione. In conclusione, il lavoro autonomo resta caratterizzato da un’elevata autonomia organizzativa e da una minore protezione rispetto al lavoro subordinato. Tuttavia, le trasformazioni del mercato del lavoro e l’emergere di nuove forme di lavoro “ibride” hanno reso sempre più necessario un intervento normativo volto a rafforzare le tutele anche per questi lavoratori.

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Le collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.) rappresentano una tipica forma di lavoro parasubordinato, cioè una categoria che si colloca a metà tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. Formalmente rientrano nell’area del lavoro autonomo, ma presentano caratteristiche che le avvicinano alla subordinazione, soprattutto per quanto riguarda la dipendenza economica dal committente, spesso evidente nei casi di mono-committenza. La loro disciplina non nasce da una definizione contrattuale completa, ma da una previsione processuale contenuta **nell’Articolo 409 del Codice di Procedura Civile**. Questa norma, **riformata nel 1973**, individua le controversie soggette al rito del lavoro e include, oltre al lavoro subordinato, anche i rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione continuativa, coordinata e prevalentemente personale, pur senza carattere subordinato.

Quindi il legislatore non costruisce una disciplina organica del contratto, ma individua alcune caratteristiche fondamentali e stabilisce che a questi rapporti si applichino le regole processuali del lavoro. Da qui deriva la difficoltà di inquadramento: si tratta di una figura definita più per indizi che per una struttura normativa completa. Tra gli elementi caratterizzanti, il primo è la continuità della prestazione. La collaborazione non è occasionale, ma si sviluppa nel tempo per soddisfare un interesse durevole del committente. Questo aspetto avvicina le Co.Co.Co. al lavoro subordinato, dove il rapporto è anch’esso stabile e continuativo. Un secondo elemento è il carattere prevalentemente personale della prestazione. Il collaboratore svolge in prima persona l’attività, anche se non è escluso, a differenza del lavoro subordinato, il possibile ausilio di altri soggetti. Anche qui emerge una somiglianza, ma non una piena coincidenza, con la subordinazione. Il profilo decisivo è rappresentato dal coordinamento, che costituisce il tratto distintivo rispetto all’eterodirezione tipica del lavoro subordinato. Il coordinamento implica che le parti concordino le modalità generali della collaborazione e, in particolare, il risultato da raggiungere, lasciando però al collaboratore un margine di autonomia nell’organizzazione concreta dell’attività. Diversamente, se il committente intervenisse anche sulle modalità esecutive, si avrebbe una vera e propria eterodirezione, e quindi una situazione riconducibile alla subordinazione. In questa direzione si colloca anche il **d.lgs. 81/2015** (poi integrato), che chiarisce come la collaborazione sia coordinata quando il lavoratore organizza autonomamente la propria attività nel rispetto degli accordi con il committente. La linea di confine tra subordinazione e Co.Co.Co. è quindi molto sottile e si gioca sul diverso grado di integrazione nell’organizzazione del committente: più intensa e vincolante nel lavoro subordinato, più debole e flessibile nella collaborazione. Nel tempo, il legislatore è intervenuto per estendere progressivamente alcune tutele tipiche del lavoro subordinato anche ai collaboratori. Già con la

riforma del processo del lavoro del 1973 si applicano, ad esempio, istituti come la rivalutazione automatica dei crediti da lavoro e alcune garanzie in materia di rinunce e transazioni. Successivamente, con la **legge n. 335 del 1996**, viene introdotta una tutela previdenziale obbligatoria presso l'INPS (gestione separata), con contribuzione ripartita tra committente (due terzi) e collaboratore (un terzo). A ciò si aggiungono l'assicurazione contro gli infortuni, l'estensione di alcune modalità fiscali analoghe a quelle del lavoro subordinato e il riconoscimento di prestazioni come l'indennità di maternità, paternità e, in seguito, anche forme di sostegno al reddito in caso di disoccupazione. Nonostante questi interventi, le co.co.co. sono state spesso utilizzate in modo estensivo, soprattutto nella pubblica amministrazione, dove si è assistito a un vero e proprio aumento del loro utilizzo, anche a causa dei vincoli sulle assunzioni. Proprio per evitare abusi, la normativa più recente ha limitato il ricorso a queste forme contrattuali, consentendole solo in presenza di esigenze temporanee e quando non sia possibile utilizzare risorse interne.

LE COLLABORAZIONI ETERO-ORGANIZZATE

La figura della collaborazione etero-organizzata rappresenta uno degli interventi più significativi del legislatore recente nel tentativo di ridefinire i confini tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. Con il Jobs Act, e in particolare con il **d.lgs. n. 81 del 2015**, viene abrogato il lavoro a progetto, mantenendo invece le collaborazioni coordinate e continuative, ma introducendo un meccanismo che consente di ricondurre alla disciplina del lavoro subordinato una parte rilevante delle collaborazioni parasubordinate. Si assiste, quindi, a un ampliamento dell'ambito della subordinazione. Il punto centrale di questa evoluzione è rappresentato **dall'art. 2 del d.lgs. 81/2015**, successivamente modificato **dal d.l. 101/2019**, convertito **nella legge n. 128/2019**. La norma stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del lavoro subordinato anche a quei rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche tramite piattaforme digitali. Questo introduce la nozione di etero-organizzazione, che si distingue sia dalla subordinazione tradizionale sia dalla collaborazione coordinata e continuativa. Rispetto alla subordinazione, definita **dall'Articolo 2094 del Codice Civile**, manca formalmente l'esercizio pieno del potere direttivo, cioè l'eterodirezione in senso stretto. Tuttavia, il committente organizza comunque le modalità essenziali della prestazione, incidendo concretamente su tempi, luoghi e modalità di lavoro, al punto da ridurre significativamente l'autonomia del collaboratore. Allo stesso tempo, la collaborazione etero-organizzata si distingue dalle co.co.co. disciplinate **dall'Articolo 409 del Codice di Procedura Civile**, nelle quali il coordinamento si limita all'individuazione del risultato da raggiungere, lasciando al collaboratore un margine di autonomia nella gestione della prestazione. Nell'etero-organizzazione, invece, questo margine si riduce sensibilmente, avvicinando il rapporto alla subordinazione. Proprio per questa ragione, il legislatore ha previsto che a tali rapporti si applichi la disciplina del lavoro subordinato, pur mantenendo formalmente la qualificazione autonoma del rapporto. Si tratta di una scelta che mira a evitare fenomeni di elusione delle tutele lavoristiche attraverso l'uso improprio di forme contrattuali autonome. Sono tuttavia previste alcune eccezioni. La disciplina della subordinazione non si applica, ad esempio, alle collaborazioni regolate da contratti collettivi stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alle prestazioni rese nell'ambito di professioni intellettuali per cui è richiesta l'iscrizione a un albo, nonché alle attività svolte dai componenti di organi societari o di commissioni nell'esercizio delle loro funzioni. Sul piano giurisprudenziale, questa figura ha trovato applicazione soprattutto nei casi legati al lavoro tramite piattaforme digitali. La Corte di Cassazione, con **la sentenza n. 1663 del 2020**, ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Torino relativa ai rider di Foodora, escludendo che si trattasse di lavoratori subordinati in senso stretto, ma qualificandoli come lavoratori etero-organizzati. Di conseguenza, ha riconosciuto loro il diritto all'applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

In questa pronuncia, la Cassazione ha anche chiarito che non esiste un vero e proprio “tertium genus” tra autonomia e subordinazione: l’etero-organizzazione non costituisce una categoria intermedia autonoma, ma un criterio che consente di estendere le tutele del lavoro subordinato a rapporti formalmente diversi. Un orientamento ancora più incisivo si è avuto con la decisione del Tribunale di Palermo n. 3570 del 2020, che ha riconosciuto, in un caso relativo a un rider della piattaforma Glovo, la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

LA PROTEZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO

Nel diritto del lavoro, le protezioni tradizionali sono costruite principalmente con riferimento al rapporto di lavoro, cioè alla relazione tra lavoratore e datore. L’obiettivo è quello di tutelare il lavoratore all’interno di questo rapporto, attraverso una serie di strumenti giuridici che intervengono direttamente sulle condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa. Queste tutele si fondano su un presupposto essenziale: l’esistenza di uno squilibrio contrattuale tra le parti. Il lavoratore, infatti, si trova generalmente in una posizione di inferiorità rispetto al datore di lavoro, sia sotto il profilo economico sia sotto quello giuridico. Proprio per questo motivo, il diritto del lavoro introduce norme con carattere inderogabile, cioè norme che non possono essere modificate in senso peggiorativo dalle parti attraverso accordi individuali. Attraverso queste norme inderogabili, l’ordinamento interviene per riequilibrare il rapporto, inserendo al suo interno una serie di garanzie che limitano l’autonomia contrattuale e proteggono il lavoratore. Si tratta, quindi, di un sistema di protezione che opera “dentro” il rapporto di lavoro, regolando diritti e obblighi delle parti e correggendo, almeno in parte, la disparità di forza contrattuale esistente. In questo senso, il diritto del lavoro si caratterizza come un diritto speciale, che non si limita a disciplinare il contratto, ma interviene attivamente per garantire condizioni di lavoro più eque, proprio in ragione della particolare posizione del lavoratore all’interno del rapporto.

QUANDO SI TRATTA DI PROTEZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO SI FA RIFERIMENTO A 3 POLITICHE:

1. **POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO:** sono una serie di iniziative che possono essere realizzate o a livello nazionale o a livello locale, pubbliche, che servono a promuovere l’occupazione e, quindi, a favorire l’inserimento lavorativo. Esse, però, non esauriscono la proiezione del lavoratore nel mercato perché ad esse si affiancano le politiche passive. Con le riforme succedute negli ultimi anni abbiamo assistito ad uno spostamento graduale delle tutele dal rapporto di lavoro al mercato del lavoro, ovvero guardando, nel complesso, alle riforme di questi tempi, possiamo notare un decremento delle tutele nel rapporto, un abbassamento di queste tutele, che è stato (o dovrebbe essere) compensato da un’innalzamento delle tutele nel mercato del lavoro: impoverire le tutele nel rapporto di lavoro e compensare questo impoverimento nel rapporto con l’aumento delle tutele nel mercato. Questa tendenza è riferibile ad un punto di riferimento teorico che è la c.d. *Flexicurity*, che è un neologismo formato alla fine degli anni ‘90, fondendo assieme le parole “flessibilità” e “sicurezza”, quindi quando facciamo riferimento a questa tendenza si fa riferimento ad un mercato del lavoro che dovrebbe essere sia flessibile che sicuro, questo era l’obiettivo che le istituzioni Europee pongono agli Stati membri.
 1. **FLESSIBILE:** Flessibilità che opera principalmente nel rapporto di lavoro, ovvero che al datore di lavoro che vuole assumere un lavoratore vengono offerti tanti strumenti, tra i quali scegliere, in modo da consentire l’entrata e l’uscita di quel lavoratore dal mercato. Quindi non esiste più solo il modello standard di contratto di lavoro, perché se ci fosse solo il contratto a tempo indeterminato, il datore sarebbe scoraggiato ad assumere. Moltiplicazione dei tipi di contratti, e di conseguenza, moltiplicazione delle possibilità di entrare nel rapporto di lavoro. La flessibilità in uscita, invece, è la resa semplificata, per il datore, far sì che quel rapporto di lavoro possa cessare.

2. **SICURO**: se vi fosse solo la flessibilità questo andrebbe solo a favore del datore, quindi si è deciso di introdurre per il termine della SICUREZZA NEL MERCATO DEL LAVORO, far sì che il lavoratore sia sostenuto dallo Stato attraverso una rete di sicurezza, soprattutto quando non ha il lavoro, c.d. Ammortizzatori sociali.

Quindi se questo modello funzionasse la perdita del lavoro non dovrebbe essere un problema, in quanto lo Stato mi aiuterebbe a risollevarmi economicamente. Questo è un modello che le istituzioni europee hanno mediato da alcune leggi che, sulla fine degli anni '90, sono state approvate in Danimarca e in Olanda. In questi paesi funziona questo modello, quindi si era provato ad integrare questo modello anche negli altri Stati, ma questo trapianto non è proprio semplice, in quanto ogni stato ha caratteristiche differenti l'uno dagli altri: la Danimarca ha pochi disoccupati, ha un numero di lavoratori ristretti, che ha uno stato sociale che finanzia molto la sicurezza nel mondo del lavoro. Quindi non è detto che qualcosa che funziona là, di conseguenza, funzioni qui, perché le condizioni di partenza potrebbero essere diverse. Nel 2006 la Commissione Europea ha pubblicato un libro verde sulla *Flexsecurity*, per incentivare questo modello, indicandolo come un punto di riferimento per governare efficientemente il mercato del lavoro e l'Italia stessa si è adattata tramite il Jobs Act del 2015, che aveva fatto più volte riferimento a questa prospettiva, ma con i risultati che sono da valutare. Le politiche attive sono innanzitutto una politica di mediazione, infatti tramite queste politiche si cerca di far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro. C'è sempre stato un soggetto, da quando è nato il diritto del lavoro, che facesse MEDIAZIONE, per esempio inizialmente era svolta anche dai SINDACATI (funzione che col tempo hanno perso), e perché lo facevano? Si ponevano come mediatore per servire condizioni di impiego uniformi, funzione di evitare una concorrenza a ribasso tra i lavoratori. Un'attività di mediazione era, ed è ancora, svolta dai CAPORALI, ovvero un soggetto privato che tenda di far incontrare domanda e offerta di lavoro, intercetta le domande di lavoro dalle aziende e si fa pagare da esse, per procacciare loro dei lavoratori, che dovranno, poi, pagarlo: ad oggi è un'attività illecita, in quanto solo i privati autorizzati possono svolgere questa attività. Con una serie di convenzioni dell'OIL, organizzazione internazionale del Lavoro, sanciscono il principio della gratuità dei servizi di collocamento, che siano pubblici che privati. Negli anni, in Italia, nel 1949 con la legge n. 264 vengono sanciti dei principi che per anni sono rimasti valevoli nel nostro stato, come il Monopolio Statale sul collocamento della mano d'opera, solo lo stato poteva svolgere i servizi volti a far incontrare domande e offerte del mondo del lavoro, e i privati non potevano operare a nessun titolo. Il datore era tenuto obbligatoriamente a fare richiesta agli Uffici di collocamento, egli presentava una richiesta numerica ed era lo stesso ufficio ad individuare il lavoratore da assumere, il datore doveva solo limitarsi ad individuare quanti lavoratori volesse e il tipo di lavoratore che gli servisse, ed era l'ufficio che gli indicava chi dovesse scegliere, i primi X della lista, valendo, così, una priorità cronologica. Questa fu una delle leggi meno efficaci e più eluse nel mondo del lavoro, i datori volevano sceglierai i propri lavoratori da assumere; quindi negli anni successivi si sono posti dei correttivi per sistemare questa legge: nel '91 la legge n. 223, passò dalla richiesta numerica alla richiesta nominativa, il datore doveva comunque scegliere da quella lista, ma poteva assumere chi volesse, purché fosse in quella lista. Nel 1996 la legge n. 608 introduce il principio della ASSUNZIONE DIRETTA DEL LAVORATORE, senza dover necessariamente passare dagli uffici di collocamento. Ma restava ancora fermo il principio del Monopolio pubblico, il mediatore era solo lo Stato, e questo creava, però, dei problemi in quanto dei privati erano interessati ad entrare in questo mercato, allora il diritto dell'UE, in quanto tra i suoi principi vi è quello della "libera concorrenza", e il divieto di abuso di posizione dominante, quindi il monopolio pubblico era in contrasto con questi principi, allora PIETRO ECHINO (avvocato) decise di introdurre una CAUSA STRATEGICA, creare una controversia a tavolino con lo scopo di portare il giudice a pronunciarsi, Echino creò una società privata diretta a mediare le domande e le offerte di lavoro, società Jobs Center, e porta dinanzi ad un giudice nazionale la causa, invitandolo a sollevare la questione dinanzi alla corte di giustizia per capire se fondamentale il principio del monopolio statale violi il principio di libera concorrenza. La corte di giustizia si pronunciò condannando l'Italia e di

conseguenza quest'ultima dovette adeguarsi. Infatti nel 1997 l'Italia adotta un *decreto legislativo, il numero 469*, in cui avviene l'effettivo superamento del Monopolio pubblico del collocamento, consentendo anche ai privati di accedere all'iniziativa di mediazione, però lo Stato si riserva la facoltà di scegliere quali privati potessero mediare. Questo Dlgs ha trasferito le funzioni relative al collocamento, dalla competenza Statale alla competenza Stato-Regioni, non è più una competenza dello Stato ma diviene una competenza concorrente tra Stato e Regioni. **POLITICHE ATTIVE DOPO IL JOBS ACT:** L'assetto odierno dei servizi per il lavoro, delle politiche attive, deriva da una riorganizzazione creata dal *Jobs Act, col decreto 150*, che cercò di rimettere mano alle politiche attive del lavoro cercando di coordinare meglio le politiche ATTIVE con quelle PASSIVE; progetto che, però, non è del tutto applicativo oggi, non ha ancora trovato al 100% il suo assetto. Vi sono stati degli elementi che resero difficile la gestione delle Politiche attive:

- ❑ il Jobs act, del 2015, è andato in parallelo con importanti riforme costituzionali. Nel 2016, infatti, si svolge un referendum in cui si è chiesto agli elettori di approvare o no un'importante riforma costituzionale MOLTO INVASIVA, che prevedeva, tra le altre cose, che i servizi per il lavoro dovessero tornare ad essere materia di competenza esclusiva dello Stato, tentativo di ricentralizzare le politiche attive; e tutto il DECRETTO 150 DEL JOBS ACT si fondava su questo presupposto, peccato che il Referendum ebbe esito negativo, e quindi queste materie rimasero di competenza Stato-Regioni ma con un assetto, che lo REGOLA, che da per scontato che lo Stato abbia un ruolo primario.
- ❑ Secondo elemento di complicazione è che la rete di soggetti che si occupa di servizi per il lavoro, oggi chiamati i **CENTRI PER L'IMPIEGO**, è organizzata a livello **PROVINCIALE**, operano diversamente nelle diverse province Italiane; questo è un problema, in quanto, da diversi anni una legge ha inserito il **parziale-progressivo superamento delle Province**, per diventare (almeno in parte) Città Metropolitane, il problema è che i centri dell'impiego sono organizzati su base provinciale, ma le province teoricamente scompariranno.
- ❑ Dal 2019 in Italia esiste il **REDDITO DI CITTADINANZA**, la gestione di questo strumento è stata una nuova competenza per i centri d'impiego, **assorbendo maggior parte delle forze d'impiego di questi uffici**.

CHI SONO I SOGGETTI DELLE POLITICHE ATTIVE? Il Jobs Act ha **creato un soggetto nuovo: ANPAL**, l'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, col tentativo di ricentralizzare queste politiche attive. Quindi l'ANPAL ha il compito di coordinare tutti i vari enti, centri per l'impiego, che operano a livello locale. Essendo tanti i centri per l'impiego, e soprattutto vi sono differenze di performance dovute dalle differenze peculiari del territorio, (Agrigento non ha la stessa disoccupazione di Trento) avevano bisogno di un coordinatore. Nascono anche **AGENZIE PER IL LAVORO, agenzie dei PRIVATI**, soggetti che possono collaborare, come non, con la rete pubblica degli Uffici per l'impiego ma che, però, devono avere certe caratteristiche come l'iscrizione ad un **albo, autorizzazione ministeriale**, altrimenti rientriamo nell'illiceità.

2. **POLITICHE PASSIVE DEL LAVORO:** strumenti di sostegno al reddito
3. **POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE CONTINUA:** lungo tutto l'arco della vita lavorativa. Soprattutto con L'avanzare della tecnologia è fondamentale che il lavoratore sia costantemente formato.

CONTRATTO INDIVIDUALE

È lo strumento col quale nasce il rapporto di lavoro, quindi esso nasce (di conseguenza) di seguito alla stipulazione di un contratto individuale di lavoro subordinato (Lavoratore-Datore).

Se questo è vero, stipulando questo contratto il lavoratore viene categorizzato come subordinato e quindi ha accesso a tutta la normativa protettiva.

Questo si classifica tra i contratti di DURATA, ovvero in cui l'esecuzione, da parte del lavoratore, delle prestazioni non si risolve istantaneamente ma è una prestazione prolungata del tempo (duratura), ma che poi possono essere declinate sia a tempo indeterminato (contratto senza scadenza) che a tempo determinato (contratto a scadenza).

Le parti, durante la stipulazione del contratto, non hanno una piena autonomia, anzi l'autonomia nel lavoro subordinato è piuttosto limitata in quanto il contratto individuale non è l'unica fonte del rapporto, in quanto viene integrato da altre due fonti: Legge e Contratto Collettivo. Il CCL fissa dei limiti inderogabili, sotto i quali le parti non possono scendere, quindi in un certo senso il CCL è un limite alla libertà contrattuale delle parti, nella stipulazione dei contratti individuali di lavoro subordinato.

CAUSA DEL CONTRATTO DI LAVORO

Si intende per CAUSA la funzione per la quale quel contratto viene stipulato.

E nel contratto di lavoro la funzione è quella di SCAMBIO, è un contratto di scambio tra due obbligazioni:

1. Quella che grava sul lavoratore è un'obbligazione di FARE, la messa a disposizione delle proprie energie lavorative da parte del prestatore di lavoro. Il lavoratore, stipulando il contratto, mi obbligo a fare qualcosa. Mette le sue energie lavorative a disposizione del datore di lavoro.
2. Quella che grava sul datore è un'obbligazione di DARE, cioè di corrispondere al lavoratore una retribuzione.

Ovviamente sul datore gravano anche altri obblighi, cioè quello di garantire la sicurezza del posto di lavoro, però nell'ossatura di questo contratto queste due sono le principali fonti di obbligazioni tra le parti. In questo contratto sembrerebbe non entrare il modo in cui il lavoro viene organizzato, quindi com'è che viene inserita? Perché una parte del contratto è il lavoratore, quindi il datore gli dirà come lavorare e gli indicherà, di conseguenza, come deve essere organizzato il lavoro (quindi l'organizzazione del lavoro entra nel contratto), attraverso il potere direttivo il datore comunicherà al lavoratore come deve lavorare e gli indicherà, quindi, come il lavoro deve essere organizzato. I contratti di scambio possono essere a titolo oneroso o gratuito, i contratti di scambio del lavoro sono a titolo oneroso, in base all'articolo 2094 c.c. Viene definito che un elemento essenziale del lavoro subordinato è la retribuzione, il lavoro a titolo gratuito non è un lavoro subordinato, come il volontariato.

OGGETTO DEL CONTRATTO DI LAVORO

L'oggetto sono le due prestazioni:

1. Lavoratore: oggetto è la resa del lavoro;
2. Datore: oggetto è la corrisponsione della retribuzione

Affinché sia stipulato questo contratto l'oggetto deve avere alcune caratteristiche, di conseguenza anche il lavoro; la prestazione del lavoro deve essere:

- A. POSSIBILE: le mansioni inserite nel contratto devono essere svolgibili.
- B. DETERMINATA NEL CONTRATTO, O DETERMINABILE DAL CONTRATTO: o indicata chiaramente la mansione o integrata interamente dal potere direttivo
- C. LECITA: non può avere ad oggetto una prestazione illecita altrimenti scattano delle conseguenze.

Il lavoratore rende la sua prestazione divenendo sia una parte del contratto che oggetto di essa, in quanto la prestazione è oggetto del contratto ed è resa dal lavoratore stesso, quindi anche lui è oggetto di quel contratto, la prestazione di lavoro è un **prestazione di fare dal carattere personale**, quindi l'ordinamento impone delle tutele verso questo contratto.

LE PARTI DEL CONTRATTO DI LAVORO

1. DATORE: esso è, allo stesso tempo:

1. CREDITORE: creditore della prestazione di lavoro, nei suoi confronti deve essere resa la prestazione di lavoro,
2. DEBITORE: debitore della retribuzione. Sul datore gravano altri obblighi: es. obbligo di sicurezza, *art. 2087 c.c.* E questa è una responsabilità contrattuale ed è il titolare di poteri:
 - Direttivi,
 - Controllo: come il lavoratore sta lavorando
 - Disciplinari: sanzionare il lavoratore che sta lavorando male

Esso può essere imprenditore e non imprenditore, che esercita un'attività senza fini di lucro, come per esempio le organizzazioni di tendenza (*art. 4 della Legge 108/990*) scuola cattolica, per esempio.

Delle leggi individuano il DATORE in base al **numero di dipendenti che possiede (c.d. ORGANICO AZIENDALE)**, per esempio il **TITOLO III dello Statuto dei Lavoratori**, è applicato ai datori che hanno più di 15 dipendenti.

2. LAVORATORE: Al lavoratore si applicano le regole generali in materia di capacità giuridica di capacità di agire, sia pure con alcune particolarità dettate dalla specificità della materia. Infatti anche il lavoratore può essere individuato in base ad alcune sue caratteristiche, la normativa non parla di lavoratore in senso lato ma di lavoratore che detiene certe caratteristiche, per beneficiare di X tutele o per accedere a quei contratti.

- o I criteri che possono emergere sono il genere, l'età, le condizioni di salute, la cittadinanza. Es. La normativa per l'assunzione di disabili; questa particolare tutela non si applica a tutti i lavoratori ma a quelli che detengono questa caratteristica.
- o Età minima per accedere al lavoro, è un'altra caratteristica importante. Oggi si può accedere al mondo del lavoro quando si è concluso il ciclo di istruzioni obbligatoria, che oggi è fissata ai sedici anni. Al compimento dei 16 anni il ragazzo acquista una capacità giuridica speciale di stipulare contratti di lavoro (speciale perché quella ordinaria si ottiene ai 18). Essendo, però, il sedicenne un minorenne, gode di una serie di *tutele dettate dall'art. 37.2 della costituzione*, età minima fissata dalla legge per tutelare il lavoratore, salvi casi particolari in cui vi è l'autorizzazione da parte dei genitori (o tutori legali) dell'ispettorato territoriale del lavoro, e al *comma 3* vi è il *diritto alla parità di trattamento economico-normativo* a parità di lavoro.

3. In alcuni casi particolari i soggetti coinvolti non sono due ma sono 3, il c.d. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO, in gergo chiamato "lavoro interinale". Il lavoratore viene assunto dall'agenzia di somministrazione, però poi l'agenzia (pagata dall'azienda che è il soggetto utilizzatore), che è il datore di lavoro formale, invia il lavoratore a lavorare presso un terzo, soggetto utilizzatore. In questo caso il mio datore di lavoro non coincide con chi, poi, utilizza la mia prestazione.

FORMA DEL CONTRATTO DI LAVORO

Il **principio di libertà della forma**, ovvero che la stipulazione del contratto standard (indeterminato e a tempo pieno) **non è necessaria la forma scritta**, ma essa è imposta se si devia dal contratto standard; le parti, però, per tutelarsi preferiscono la forma scritta.

Art. 2126 c.c. Che regola la prestazione di fatto; cosa accade se un giudice dichiara nullo o annulla un contratto di lavoro:

Comma 1: La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

Comma 2: Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

Il lavoratore lavora in condizioni che non sono conformi alla normativa di tutele del lavoratore, ha comunque diritto alla retribuzione, essa è un paletto sotto al quale non si può scendere. Quindi anche con la nullità del contratto, il secondo comma, vuol far salvi i diritti posti in capo al lavoratore.

Datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del contenuto del contratto, queste informazioni riguardano:

- Identità delle parti
- Il luogo di lavoro, o in alternativa l'indicazione che il lavoratore occupato in luoghi diversi
- La sede o il domicilio del datore di lavoro
- La data di inizio del rapporto
- La durata del rapporto, con indicazione se il contratto è a tempo indeterminato o determinato
- L'esistenza di un periodo di prova se previsto
- L'orario di lavoro
- L'inquadramento del lavoratore
- Il livello retributivo
- La qualifica o la descrizione sommaria del lavoro
- Durata delle ferie e modalità di determinazione e fruizione di essi
- Il termine di preavviso in caso di recesso

Quest'obbligo può essere assolto con la **consegna del contratto di lavoro redatto in forma scritta** o di una lettera di assunzione o di ogni altro documento scritto, **che il datore di lavoro è tenuto a inviare al ministero del lavoro in via telematica entro le 24 ore del giorno che precede quello di instaurazione del rapporto di lavoro**. La violazione degli obblighi di comunicazione punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 € per ogni lavoratore interessato. Se vi dovessero essere **delle modifiche dopo l'assunzione del contratto**, e non si tratti di un effetto automatico delle disposizioni legislative o della contrattazione collettiva, il **lavoratore deve essere informato entro 30 giorni**. Il datore di lavoro deve anche tenere il **"libro unico del lavoro"** iscrivendovi i lavoratori subordinati, e i collaboratori coordinati e continuativi, annotandovi le retribuzioni nette, le presenze e, per i lavoratori subordinati, l'orario di lavoro svolto con le ore di lavoro ordinario e straordinario. Anche l'inosservanza di questi obblighi è sanzionata in via amministrativa.

PATTO DI PROVA

Al contratto di lavoro può essere opposta un patto di prova, dettato dall' art. 2096 c.c: assunzioni in prova:

- Va fatto per iscritto: anche se è un contratto standard, che non ha l'obbligo di forma scritta, se il datore vuole aggiungere la clausola di "patto di prova" deve obbligatoriamente scriverlo.
- La durata della prova è determinata dalla contrattazione collettiva di categoria, ma l'articolo 10 della legge 604 del 1966, impone un limite legale di durata del periodo di prova quantificato a sei mesi, articolo, infatti, impone di giustificare comunque le ragioni di licenziamento "dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva in ogni caso sono trascorsi 6 MESI dall'inizio del rapporto di lavoro"

L'interesse può essere di entrambi, il datore vuole vedere se quel lavoratore è adatto a quel posto di lavoro e il lavoratore ha l'interesse di voler provare quell'ambiente di lavoro per vedere se è per lui o meno. Essendo una clausola il lavoratore può non stipulare il contratto in caso di contrasto con quella clausola, ma essendo due soggetti dispari dal punto di vista contrattuale, il contratto è per adesione: o lo firmi e sei assunto o non lo firmi e certo un'altra persona; non vi è possibilità di contrattazione spesso, la contrattazione può rientrare solo nel periodo di prova. La peculiarità di questo periodo è che entrambe le parti possono recedere senza ad nutum, senza preavviso e giustificazione; questo rende molto precario il periodo di prova. Al termine del contratto di prova, il contratto è definitivo (ovviamente se nessuna delle

due parti esercita il recesso dal contratto). Affinché questa funzione sia soddisfatta il lavoratore deve essere messo nella condizione di dimostrare le proprie capacità e la prova deve avere esecuzione secondi principi di buona fede e correttezza. questi principi possono essere violati nel caso in cui, ad esempio, sia disposto un periodo di prova troppo breve o se il lavoratore sia adibito a mansioni diverse rispetto a quelle indicate nel contratto o se le mansioni indicate nel contratto sono troppo generiche non consentono in concreto l'esperimento della prova il patto di prova. Al termine del periodo di prova, l'assunzione diventa definitiva del servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro, **articolo 2096 comma tre del codice civile**, e trovano applicazione le ordinarie limitazioni alla facoltà di licenziare. Quindi presto durante il periodo di prova il lavoratore ha gli stessi diritti dei lavoratori.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE SUBORDINATO

Lavoratore subordinato dovrà rispettare 3 obblighi contrattuali, che derivano automaticamente dalla stipulazione del lavoro subordinato, agli art. 2104 e 2105,

1. **Obbligo di DILIGENZA:** *art. 2104.1 c.c.: “Il prestatore di lavoro (il lavoratore) deve usare (nel lavoro) la diligenza richiesta dalla NATURA DELLA PRESTAZIONE DOVUTA (parametro della diligenza professionale: ogni prestazione lavorativa deve essere svolta in un certo modo, in base al tipo di lavoro da svolgere.) , DALL'INTERESSE DELL'IMPRESA (il lavoratore subordinato non lavora per il suo interesse, ma per quello del datore) e da QUELLO SUPERIORE DELLA PRODUZIONE NAZIONALE.”* Diligenza= far bene il proprio lavoro. La diligenza è il minimo che devo fare affinché la mia prestazione sia corretta.
2. **Obbligo di OBEDIENZA:** *art. 2104.2 c.c. “[Il lavoratore) deve inoltre (oltre all’obbligo di diligenza) osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”* quindi obbedienza si intende l’osservazione delle indicazioni del datore, rispettare il potere direttivo, il lavoratore ha l’obbligo ad conformarsi alle direttive del datore di lavoro che riguardano le esecuzioni del lavoro (il datore non può obbligare il lavoratore ad obbedire a richieste che eccedono dalla natura del lavoro).
3. **Obbligo di FEDELTÀ:** *art. 2105 c.c. “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”* fedeltà non è intesa come un vincolo personale ma si intende per lavoratore fedele colui che rispetta i principi presenti nel contratto, di correttezza e buona fede. Ma la fedeltà si dettaglia anche in due obblighi:
 1. **NON CONCORRENZA:** il lavoratore parte del contratto, per il solo fatto di averlo stipulato, si è obbligato a non trattare affari che insistono nel settore di lavoro del tuo datore. Es. Pizzaiolo che lavoro in una pizzeria, non può (nei giorni liberi) lavorare per un'altra catena di ristorante come pizzaiolo, facendo concorrenza al ristorante con cui ha stipulato per prima il contratto.
 2. **DI RISERVATEZZA:** è vietato divulgare le notizie riservate o non con cui il lavoratore viene in contatto durante il suo lavoro. Es. Nessuno sa qual'è esattamente la ricetta per la Coca-Cola, se io lavoratore so qual'è, ho il divieto di divulgarla.

Per evitare che allo scioglimento del contratto l'ex lavoratore divulghi queste informazioni, (in quanto allo scioglimento del contratto questi obblighi cessano di produrre effetti), il datore propone al lavoratore il contratto **“PATTO DI NON CONCORRENZA”**, contratto col quale il lavoratore si vincola a prolungare la non concorrenza dopo la scadenza del contratto, con in cambio un corrispettivo. Sono obblighi non sanciti nel contratto individuale ma sono dettati dal codice civile, quindi da legge ed *ignoranti legis non exusat*.

I VIZI DEL CONTRATTO DI LAVORO

Il contratto di lavoro può presentare alcuni vizi, partendo dal mancato rispetto della forma scritta laddove questa sia prevista ad substantiam. Essere nullo se stipulato in violazione di norme imperative di una legge o annullabile per carenza di capacità o vizio della volontà di uno dei contraenti. Tuttavia le conseguenze derivanti dall'applicazione del regime generale dell'invalidità del contratto vengono regolate in modo peculiare da disposizioni ad hoc in ragione della necessità di proteggere i lavoratori. Se non vi siano disposizioni speciali, le finalità di protezione vengono garantite **dall'articolo 2126.1 del codice civile**, che dispone che: “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto di lavoro avuto esecuzione”, la cosiddetta “prestazione di fatto”. Quindi i vizi non producono effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, con la conseguenza che il lavoratore potrà pretendere dal datore di lavoro il pagamento della retribuzione e il versamento dei relativi contributi. A questa regola fa eccezione il caso del **contratto nullo per illiceità dell'oggetto della causa**, nel quale al lavoratore non spetta alcuna tutela; a meno che l'illiceità derivi dalla violazione di norme poste a sua protezione, **art. 2126.2 c.c.**

2 CASI PRATICI

- **Obbligo di diligenza:** caso in cui il lavoratore di un'azienda commerciale, aveva tenuto degli inadempimenti della redazione del bilancio, e, siccome una azienda cliente aveva riceduto dal contratto con l'azienda per cui questo lavorava, il datore di lavoro si chiede se sia possibile imputare questa recessione dal contratto al lavoratore, ad una violazione dell'obbligo di diligenza, dovuto dalle omissioni/inadempimento nella redazione del bilancio ecc. In questo caso, però, non è possibile provare che l'azienda che ha effettuato recesso lo abbia fatto effettivamente in causa all'inadempimento del lavoratore. Quindi non c'è un nesso di causalità tra queste due.
- **Obbligo di fedeltà:** Fisioterapista in una struttura X, il suo fidanzato possiede una palestra a 50km dalla struttura X, in cui lavora la fisioterapista. Un giorno, mentre lei era in ferie, viene trovata nella palestra di lui a dare consigli alle persone che si allenavano e a sistemare degli attrezzi, in maniera ripetitiva. Lei svolge per altri la medesima mansione che svolge per il suo datore di lavoro, anche se “altri” è il suo fidanzato. Qui va visto il TIPO di attività che essa svolgeva.

POTERE DIRETTIVO

Il potere direttivo rappresenta uno degli elementi centrali del rapporto di lavoro subordinato ed è strettamente collegato alla nozione di eterodirezione prevista dall'**Articolo 2094 del Codice Civile**. Attraverso questo potere, il datore di lavoro determina in concreto la prestazione che il lavoratore è tenuto a svolgere, specificandone contenuti, modalità, tempi e luogo di esecuzione. La principale modalità di esercizio del potere direttivo si manifesta già al momento della stipulazione del contratto, attraverso l'assegnazione delle mansioni. Da ciò deriva, sul piano giuridico, un obbligo di obbedienza in capo al lavoratore, il quale è tenuto ad attenersi alle disposizioni impartite dal datore nell'ambito dell'attività lavorativa. Questo obbligo, tuttavia, non si estende alla sfera privata del lavoratore, salvo che determinati comportamenti personali incidano direttamente sulla prestazione lavorativa. All'interno del potere direttivo si distinguono alcune specificazioni fondamentali. In primo luogo, lo *ius variandi*, cioè il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore entro determinati limiti. In secondo luogo, il potere disciplinare, che consente di sanzionare eventuali inadempimenti del lavoratore. Infine, il potere di controllo, attraverso il quale il datore verifica il corretto svolgimento della prestazione. Collegato al potere direttivo è il tema dell'inquadramento dei lavoratori, che costituisce il sistema attraverso cui il lavoratore viene collocato all'interno dell'organizzazione aziendale e del sistema contrattuale. Al momento della stipulazione del contratto, infatti, vengono individuate le mansioni del lavoratore e altri elementi, come qualifica e categoria, che consentono di determinare il trattamento normativo ed

economico applicabile. Nel modello tradizionale, l'inquadramento si articolava secondo una struttura gerarchica a cerchi concentrici: al lavoratore veniva attribuita una categoria, all'interno della quale si individuava una qualifica, e, in relazione a questa, le mansioni. Le mansioni rappresentano i compiti concreti che il lavoratore è chiamato a svolgere; la qualifica costituisce una sintesi terminologica di tali mansioni; la categoria, infine, rappresenta il livello più generale di classificazione. Le categorie hanno una base legale nell'**Articolo 2095 del Codice Civile**, che distingue i lavoratori subordinati in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Storicamente, la distinzione tra operai e impiegati si fondava sulla natura manuale o intellettuale della prestazione, ma oggi questa differenza ha perso gran parte della sua rilevanza. I dirigenti, pur essendo lavoratori subordinati, si caratterizzano per un'elevata autonomia e per l'esercizio di funzioni vicine a quelle datoriali. I quadri, introdotti **dalla legge n. 195 del 1985**, svolgono funzioni di rilevante responsabilità nell'organizzazione e nello sviluppo degli obiettivi dell'impresa. Accanto alle categorie legali, esistono poi classificazioni di origine contrattuale-collettiva, elaborate dalla contrattazione collettiva per adattare l'inquadramento alle specificità dei diversi settori produttivi. A partire dagli anni '60 si è affermato il modello dell'inquadramento unico, ancora oggi prevalente. In questo sistema, i lavoratori di un determinato settore vengono inseriti in una scala unica di livelli, senza una rigida distinzione iniziale per categorie. *Ad esempio, nel contratto collettivo dei metalmeccanici i lavoratori sono suddivisi in diversi livelli, ciascuno dei quali corrisponde a un determinato grado di competenze, responsabilità e autonomia.* All'interno di ogni livello sono previste le cosiddette declaratorie, cioè descrizioni generali delle caratteristiche richieste, e i profili professionali, che individuano in modo più specifico le attività riconducibili a quel livello. In questo sistema, possono convivere nello stesso livello anche lavoratori appartenenti a categorie diverse, purché svolgano mansioni considerate equivalenti. L'inquadramento assume un ruolo fondamentale perché da esso derivano sia il trattamento normativo sia quello economico del lavoratore, in particolare la retribuzione. In questo modo, il potere direttivo del datore e il sistema di classificazione del personale si intrecciano, contribuendo a definire concretamente la posizione del lavoratore all'interno del rapporto di lavoro.

IUS VARIANDI

Nell'ambito del potere direttivo del datore di lavoro rientra anche lo ius variandi, cioè il potere di **modificare le mansioni del lavoratore nel corso del rapporto**. Si tratta di un potere delicato, perché incide direttamente sull'oggetto della prestazione lavorativa e, quindi, sulla posizione professionale del lavoratore. Proprio per questo motivo, l'ordinamento interviene per limitarne l'esercizio, evitando che il datore possa arbitrariamente assegnare il lavoratore a compiti completamente diversi o, soprattutto, inferiori rispetto a quelli per cui è stato assunto. La disciplina di riferimento è contenuta **nell'Articolo 2103 del Codice Civile**, che nel tempo ha subito importanti modifiche. Nella versione originaria, la norma prevedeva limiti piuttosto deboli, lasciando ampio spazio al datore. Un cambiamento significativo avviene con lo Statuto dei lavoratori del 1970, che introduce una disciplina fortemente garantista. Secondo questa impostazione, il lavoratore poteva essere adibito:

- alle mansioni per cui era stato assunto;
- a mansioni equivalenti;
- a mansioni superiori.

La nozione di equivalenza era centrale e veniva interpretata dalla giurisprudenza attraverso due criteri. Il criterio oggettivo, basato sul livello di inquadramento contrattuale, e il criterio soggettivo, che consentiva al giudice di valutare concretamente le mansioni svolte, anche discostandosi dall'inquadramento formale. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore aveva diritto alla retribuzione corrispondente e, se tale situazione si protraeva oltre il periodo stabilito dalla contrattazione collettiva (comunque non superiore a tre mesi), anche all'inquadramento superiore. L'unica eccezione era rappresentata dalla sostituzione temporanea di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. In questo sistema, il demansionamento era sostanzialmente vietato. L'assegnazione a mansioni inferiori comportava la nullità dell'atto e il diritto del lavoratore alla reintegrazione nelle mansioni originarie, oltre al

risarcimento del danno alla professionalità. Tuttavia, la giurisprudenza aveva ammesso, in alcuni casi, i cosiddetti patti di demansionamento, ritenendoli validi se conclusi nell'interesse del lavoratore.

Un ulteriore intervento riformatore si è avuto con il ***Jobs Act del 2015 (d.lgs. 81/2015)***, che ha modificato nuovamente **l'art. 2103 c.c.**, introducendo una disciplina più flessibile. Oggi il lavoratore può essere adibito:

- alle mansioni per cui è stato assunto;
- a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento;
- a mansioni superiori.

Viene quindi meno il riferimento all'equivalenza in senso sostanziale e si rafforza il criterio formale dell'inquadramento, riducendo il margine di intervento del giudice. La novità più rilevante riguarda però l'introduzione di ipotesi in cui il demansionamento è consentito. In particolare:

- quando vi sia una modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore. In questo caso, il lavoratore può essere assegnato a mansioni inferiori, purché resti nella stessa categoria legale e non scenda oltre un livello di inquadramento, mantenendo comunque la retribuzione originaria;
- quando la contrattazione collettiva prevede ulteriori ipotesi di legittimo demansionamento, anche a livello aziendale.

Inoltre, la legge disciplina espressamente i patti individuali di demansionamento, stabilendo che essi sono validi solo se conclusi in sedi protette (come commissioni di certificazione o sedi assistite) e a condizione che siano finalizzati a:

- conservare l'occupazione;
- acquisire una diversa professionalità;
- migliorare le condizioni di vita del lavoratore.

Questa previsione mira a evitare che il lavoratore subisca pressioni indebite da parte del datore e garantisce la presenza di un soggetto terzo che ne tuteli la consapevolezza. Infine, per quanto riguarda le mansioni superiori, il periodo necessario per acquisire il diritto all'inquadramento è stato esteso da tre a sei mesi. Nel complesso, la **riforma del 2015** ha ampliato i margini di flessibilità per il datore di lavoro, riducendo alcune garanzie precedenti. Non a caso, essa è stata oggetto di critiche da parte delle organizzazioni sindacali, che hanno ritenuto che tale intervento abbia inciso negativamente sulla tutela della professionalità del lavoratore.

MUTAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO

Il luogo di lavoro costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro, insieme alle mansioni e alle modalità di svolgimento della prestazione. Tuttavia, nell'ambito del proprio potere direttivo, il datore di lavoro può intervenire anche su questo elemento, modificandolo unilateralmente nel corso del rapporto. Questo potere, però, non è illimitato, ma deve essere esercitato nel rispetto di precisi vincoli posti a tutela del lavoratore. Una prima ipotesi è rappresentata dalla trasferta, che consiste in un'assegnazione temporanea del lavoratore a una sede diversa da quella abituale, giustificata da esigenze organizzative contingenti dell'impresa. In questo caso, il rapporto di lavoro non subisce modifiche strutturali, ma solo una variazione temporanea del luogo di esecuzione della prestazione. Al lavoratore, oltre alla normale retribuzione, spettano un'indennità di trasferta e il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. Diversa è la figura del trasfertismo, che si verifica quando la mobilità territoriale è prevista fin dall'origine del rapporto. In questo caso, il lavoratore accetta contrattualmente di svolgere la propria attività in luoghi variabili, in ragione delle caratteristiche dell'attività dell'impresa. Qui, quindi, lo spostamento non è eccezionale o temporaneo, ma costituisce un elemento strutturale della prestazione lavorativa. Un'altra ipotesi è il trasferimento, disciplinato dall'**Articolo 2103 del Codice Civile**, che consiste nello spostamento definitivo del lavoratore da un'unità produttiva a un'altra. Per essere legittimo, il trasferimento deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. L'unità produttiva è intesa come una articolazione dell'impresa dotata di una certa autonomia funzionale nel contesto territoriale in cui opera. In assenza di

tali ragioni, il trasferimento può essere considerato illegittimo. Infine, vi è il distacco, disciplinato **dall'Articolo 30 del Decreto Legislativo 276/2003**. In questo caso, il lavoratore viene temporaneamente assegnato a svolgere la propria attività presso un soggetto diverso dal datore di lavoro, per soddisfare un interesse del datore stesso (distaccante). Il requisito della temporaneità non riguarda tanto la durata in senso stretto, quanto la persistenza dell'interesse che giustifica il distacco, il quale può quindi anche protrarsi nel tempo. È importante sottolineare che, nel distacco, non si instaura un nuovo rapporto di lavoro con il soggetto presso cui viene svolta la prestazione. Il datore di lavoro rimane il distaccante, che continua a essere responsabile degli obblighi retributivi e contributivi. L'interesse che giustifica il distacco deve essere concreto e giuridicamente rilevante, e non può coincidere con un mero scopo lucrativo legato alla fornitura di manodopera. In conclusione, il mutamento del luogo di lavoro rappresenta un ambito in cui il potere direttivo del datore si esercita in forme diverse, ma sempre entro limiti precisi, volti a bilanciare le esigenze organizzative dell'impresa con la tutela della posizione del lavoratore.

POTERE DI CONTROLLO

Il potere di controllo costituisce una componente essenziale del potere direttivo del datore di lavoro. Se, infatti, attraverso il potere direttivo il datore impartisce istruzioni al lavoratore, è conseguente che egli debba anche poter verificare che tali istruzioni vengano correttamente eseguite. Il controllo è quindi funzionale ad accertare il rispetto degli obblighi contrattuali, in particolare dell'obbligo di diligenza, e a garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione aziendale. Per lungo tempo, questo potere è stato esercitato senza limiti specifici, con il rischio di interferenze eccessive nella sfera personale del lavoratore. **A partire dal 1970**, però, l'ordinamento interviene con lo Statuto dei lavoratori (*legge n. 300/1970*), introducendo una serie di vincoli volti a tutelare la dignità e la riservatezza del lavoratore. A queste garanzie si affiancano quelle previste dalla normativa sulla privacy, in particolare il **d.lgs. 196/2003** e il **Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**. Successivamente, il **Jobs Act del 2015** ha **aggiornato alcune disposizioni, adeguandole alle nuove tecnologie**.

All'interno dello Statuto dei lavoratori, diverse norme disciplinano specificamente il potere di controllo. L'articolo 2 riguarda l'utilizzo delle guardie giurate. Il datore può avvalersene esclusivamente per la tutela del patrimonio aziendale e non per controllare lo svolgimento dell'attività lavorativa. Si tratta quindi di un controllo indiretto. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che le informazioni raccolte possono essere utilizzate a fini disciplinari qualora emergano comportamenti illeciti, in particolare di rilievo penale, a danno del patrimonio aziendale. **L'articolo 3** disciplina invece il personale di vigilanza interno all'azienda, come ad esempio un capo reparto. In questo caso, il controllo è legittimo, ma deve essere trasparente: i lavoratori devono essere informati dell'identità e delle funzioni di chi svolge la vigilanza. La giurisprudenza ha tuttavia ammesso, in casi particolari, anche controlli non dichiarati quando siano finalizzati ad accertare illeciti gravi. Se però il controllo occulto riguarda semplici inadempimenti, le informazioni raccolte non possono essere utilizzate a fini disciplinari. Particolarmente rilevante è **l'articolo 4**, che disciplina il controllo a distanza mediante strumenti tecnologici, come telecamere o altri dispositivi. Nella versione originaria **degli anni '70, la norma prevedeva un divieto generale**, con possibilità di deroghe solo in presenza di accordo sindacale o autorizzazione dell'autorità amministrativa e per specifiche esigenze (organizzative, produttive o di sicurezza). **Con la riforma del 2015**, il sistema viene reso più flessibile. Oggi, l'installazione di strumenti di controllo è consentita:

- previo accordo sindacale o autorizzazione dell'ispettorato;
- per esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro o tutela del patrimonio aziendale.

Inoltre, non è richiesto alcun accordo per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione (come computer o smartphone aziendali) o per registrare accessi e presenze (come badge). Tuttavia, i dati raccolti possono essere utilizzati a fini disciplinari solo se il lavoratore è stato preventivamente informato sulle modalità di utilizzo degli strumenti e sui controlli effettuati. Accanto alla normativa, la giurisprudenza ha sviluppato la categoria dei controlli difensivi, ritenendo legittimo l'utilizzo di prove raccolte anche in modo non ordinario quando siano finalizzate ad accertare comportamenti illeciti gravi

del lavoratore. Un'altra disposizione importante è l'articolo 8, che vieta al datore di lavoro di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della prestazione lavorativa. Questa tutela opera già nella fase pre-assuntiva, anche se, nella pratica, l'evoluzione tecnologica e l'uso dei social media rendono più difficile garantire pienamente questo divieto. **L'articolo 6**, infine, disciplina le cosiddette visite personali di controllo, cioè le perquisizioni. Queste sono ammesse solo in casi eccezionali, per la tutela del patrimonio aziendale, e devono avvenire nel rispetto di precise condizioni: accordo sindacale o autorizzazione, effettuazione all'uscita dal luogo di lavoro, modalità rispettose della dignità del lavoratore e criteri di selezione non discriminatori (ad esempio a campione). A completare il quadro interviene la normativa sulla protezione dei dati personali, che impone al datore di lavoro di trattare i dati dei lavoratori secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza. Il datore può trattare alcuni dati necessari alla gestione del rapporto (come dati anagrafici o bancari), ma deve adottare particolari cautele per i dati sensibili, che possono essere utilizzati solo quando strettamente necessari e per finalità legittime. In definitiva, il potere di controllo è oggi riconosciuto come necessario al funzionamento dell'impresa, ma è fortemente limitato da un sistema di garanzie che mira a bilanciare le esigenze organizzative del datore con i diritti fondamentali del lavoratore, in particolare la dignità e la riservatezza.

POTERE DISCIPLINARE

Il potere disciplinare rappresenta una delle principali manifestazioni del potere direttivo del datore di lavoro. Esso si collega strettamente al potere di controllo: una volta che il datore ha legittimamente acquisito informazioni sul comportamento del lavoratore, può utilizzarle per reagire a eventuali inadempimenti attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari. In linea generale, quando il lavoratore viola un obbligo contrattuale, si potrebbe ricorrere agli strumenti ordinari previsti dal diritto civile, come l'azione di risarcimento del danno ai sensi **dell'Articolo 1218 del Codice Civile**. Tuttavia, questa strada comporta tempi lunghi e costi elevati. Per questo motivo, nel rapporto di lavoro subordinato l'ordinamento riconosce al datore un potere speciale, che gli consente di sanzionare direttamente il lavoratore, senza dover necessariamente passare per il giudice. Le due strade restano comunque cumulabili: il datore può sia applicare una sanzione disciplinare sia agire in giudizio per il risarcimento. Il potere disciplinare trova il suo fondamento **nell'Articolo 2106 del Codice Civile**, che stabilisce che l'inosservanza degli obblighi del lavoratore — in particolare quelli di diligenza, obbedienza e fedeltà (**artt. 2104 e 2105 c.c.**) — può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. La norma introduce anche un principio fondamentale: quello di proporzionalità, secondo cui la sanzione deve essere adeguata alla gravità dell'infrazione. Questo principio è essenziale, perché consente al lavoratore di impugnare eventuali sanzioni sproporzionate davanti al giudice. Accanto alla proporzionalità, la giurisprudenza ha elaborato il principio di immediatezza: il datore deve esercitare il potere disciplinare in modo tempestivo, una volta venuto a conoscenza dell'infrazione. Una reazione tardiva può rendere illegittima la sanzione. Va inoltre distinto il settore privato da quello pubblico: nel lavoro privato il datore ha una facoltà di sanzionare, mentre nel pubblico impiego l'esercizio del potere disciplinare assume carattere più vincolato. Oltre ai principi sostanziali, è fondamentale il rispetto della procedura, disciplinata **dall'Articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori**. Questa norma stabilisce le condizioni affinché l'esercizio del potere disciplinare sia legittimo. In primo luogo, vi è un onere di pubblicità: le regole disciplinari, le infrazioni e le relative sanzioni devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, tradizionalmente mediante affissione in un luogo accessibile a tutti (il cosiddetto codice disciplinare). Oggi, anche se il mezzo può essere aggiornato, il principio resta quello della conoscibilità preventiva delle regole. In secondo luogo, deve essere rispettato il principio di tipicità: le infrazioni e le sanzioni devono essere previste, spesso nei contratti collettivi, secondo la logica per cui non può esservi sanzione senza una previa previsione (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Per quanto riguarda le sanzioni, lo Statuto stabilisce alcuni limiti. In particolare, non possono essere adottate sanzioni che comportino modifiche definitive del rapporto di lavoro (come un demansionamento punitivo). Inoltre: la multa non può superare l'importo corrispondente a quattro ore di retribuzione base; la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i dieci giorni.

Accanto a queste, la contrattazione collettiva prevede ulteriori sanzioni, come il rimprovero verbale, il rimprovero scritto (censura) e altre misure graduate in base alla gravità del comportamento. In definitiva, il potere disciplinare consente al datore di reagire in modo diretto agli inadempimenti del lavoratore, garantendo il corretto funzionamento dell'organizzazione aziendale. Tuttavia, proprio perché si tratta di un potere incisivo, esso è sottoposto a rigorosi limiti sostanziali e procedurali, volti a tutelare il lavoratore da possibili abusi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL LAVORO PRIVATO

Nel lavoro privato, il procedimento disciplinare è disciplinato **dall'Articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori**, che stabilisce una serie di passaggi obbligatori affinché la sanzione irrogata dal datore sia legittima. Si tratta di una procedura garantista, costruita per assicurare al lavoratore il diritto di difesa e per evitare abusi nell'esercizio del potere disciplinare. Il procedimento si articola in **tre fasi necessarie**, cui può aggiungersi una fase eventuale.

- La **prima fase è la contestazione dell'addebito**. Il datore deve comunicare al lavoratore, generalmente per iscritto, i fatti che gli vengono contestati. Questa contestazione deve rispettare due requisiti fondamentali: deve essere specifica, cioè indicare in modo chiaro e dettagliato i comportamenti contestati, e deve essere immutabile, nel senso che il datore non potrà successivamente modificare i fatti posti a base della contestazione. L'obiettivo è mettere il lavoratore nelle condizioni di comprendere esattamente cosa gli viene imputato e di preparare una difesa adeguata.
- La **seconda fase è quella della difesa del lavoratore**. Una volta ricevuta la contestazione, il lavoratore ha un termine minimo di cinque giorni per presentare le proprie giustificazioni, scritte o orali. Durante questo periodo, il datore non può irrogare la sanzione (ad eccezione del rimprovero verbale). Questa fase è essenziale perché garantisce il contraddittorio e consente al lavoratore di fornire la propria versione dei fatti.
- La **terza fase è l'irrogazione della sanzione**. Dopo aver valutato le difese del lavoratore, il datore decide se procedere o meno con la sanzione. La decisione deve intervenire entro un tempo ragionevole, secondo il principio di tempestività elaborato dalla giurisprudenza: un ritardo eccessivo potrebbe far ritenere al lavoratore che la contestazione sia stata superata o archiviata. Nel determinare la sanzione, il datore deve attenersi a quanto previsto dalla contrattazione collettiva e rispettare il principio di proporzionalità. Non è comunque obbligato a sanzionare: può anche decidere di archiviare la contestazione se ritiene fondate le difese del lavoratore.

Un aspetto specifico è rappresentato dall'istituto della recidiva, previsto **dal comma 8 dell'art. 7**. Se il lavoratore commette più volte la stessa infrazione, il datore può applicare una sanzione più grave. Tuttavia, non si può tener conto di precedenti disciplinari se sono trascorsi più di due anni dalla loro applicazione. La motivazione del provvedimento disciplinare non è espressamente richiesta dalla legge, ma nella pratica è spesso presente, anche per consentire una migliore valutazione in caso di impugnazione. A queste tre fasi si può aggiungere una fase eventuale, cioè l'impugnazione della sanzione da parte del lavoratore. Questa può avvenire:

- davanti al giudice del lavoro;
- oppure attraverso la procedura arbitrale prevista **dallo stesso art. 7**.

Il legislatore favorisce il ricorso all'arbitrato per ridurre il contenzioso giudiziario. Una differenza importante è che, mentre nel ricorso al giudice la sanzione produce effetti immediati, nel procedimento arbitrale la sua efficacia viene sospesa fino alla decisione. Il lavoratore deve attivare la procedura rivolgendosi all'ispettorato, che provvede a costituire un collegio arbitrale; il datore, di regola, è tenuto a partecipare. In conclusione, il procedimento disciplinare nel lavoro privato è costruito come una sequenza di garanzie formali e sostanziali che mirano a bilanciare il potere del datore con il diritto di difesa del lavoratore, assicurando che ogni sanzione sia adottata in modo corretto, proporzionato e trasparente.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL LAVORO PUBBLICO

Nel lavoro pubblico, il procedimento disciplinare si fonda sugli stessi principi generali del lavoro privato, in particolare quelli previsti **dall'Articolo 2106 del Codice Civile**, ma è disciplinato in modo più dettagliato e rigoroso dal **Articolo 55-bis del Decreto Legislativo 165/2001**, contenuto nel **Testo Unico sul pubblico impiego**. Rispetto al lavoro privato, emergono alcune differenze significative. In primo luogo, nel settore pubblico alcune fattispecie disciplinari e relative sanzioni sono previste direttamente dalla legge e non possono essere modificate dalla contrattazione collettiva. Questo riduce lo spazio di autonomia delle parti e garantisce maggiore uniformità nell'applicazione delle sanzioni. In secondo luogo, pur essendo le tipologie di sanzioni sostanzialmente analoghe a quelle del lavoro privato, vi sono differenze rilevanti nei limiti: ad esempio, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione può arrivare fino a sei mesi, mentre nel lavoro privato non può superare i dieci giorni. Un ulteriore elemento riguarda la pubblicità del codice disciplinare, che nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite pubblicazione sul sito istituzionale, sostituendo il tradizionale sistema dell'affissione. Una differenza fondamentale riguarda l'obbligatorietà dell'azione disciplinare. A differenza del lavoro privato, in cui il datore può scegliere se sanzionare o meno, nel pubblico impiego l'amministrazione ha l'obbligo di avviare il procedimento disciplinare quando viene a conoscenza di un'infrazione. L'inerzia può comportare responsabilità per il soggetto che avrebbe dovuto attivarsi, poiché l'inadempimento del dipendente è considerato un danno per la pubblica amministrazione. Il procedimento si articola in quattro fasi, più rigide e scandite da termini precisi.

- La prima fase è la contestazione dell'addebito, che deve essere effettuata per iscritto entro trenta giorni dalla conoscenza dell'infrazione. In alcuni casi particolari, come quelli relativi ai cosiddetti "furbetti del cartellino", la procedura può essere ulteriormente accelerata.
- Segue la fase della difesa del lavoratore, che ha a disposizione un termine di venti giorni per presentare le proprie giustificazioni.
- La terza fase consiste nell'irrogazione della sanzione oppure nell'archiviazione del procedimento. A differenza del lavoro privato, l'eventuale archiviazione deve essere formalizzata e comunicata al lavoratore.

L'intero procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla contestazione. Infine, vi è la fase eventuale di impugnazione della sanzione, che nel lavoro pubblico può avvenire esclusivamente davanti al giudice. Non è prevista, infatti, la possibilità di ricorrere a procedure arbitrali come nel settore privato. In conclusione, il procedimento disciplinare nel lavoro pubblico si caratterizza per una maggiore rigidità e formalizzazione rispetto a quello privato, giustificata dall'esigenza di tutelare non solo l'organizzazione del lavoro, ma anche l'interesse pubblico al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione.

L'OBLIGO DI SICUREZZA

L'obbligo di sicurezza rappresenta uno dei pilastri fondamentali del diritto del lavoro, perché incide direttamente sulla tutela della vita e della salute del lavoratore. I dati sugli infortuni sul lavoro mostrano come il tema sia tutt'altro che teorico: il numero elevato di incidenti evidenzia l'importanza di un sistema normativo che imponga al datore di lavoro precisi obblighi di prevenzione. Il fondamento di questo obbligo si rinviene innanzitutto a livello costituzionale. **L'Articolo 32 della Costituzione italiana** riconosce il diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo, applicabile anche al lavoratore. A questo si affianca **l'Articolo 41 della Costituzione italiana**, che, pur garantendo la libertà economica, stabilisce che essa non possa svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza e alla salute. In ambito europeo, analoghe garanzie derivano **dall'Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**, che riconosce il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. Sul piano civilistico, la norma centrale è **l'Articolo 2087 del Codice Civile**, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per tutelare sia l'integrità fisica sia la personalità morale del lavoratore. Si tratta di un obbligo contrattuale che nasce direttamente dal rapporto di lavoro e che ha una portata molto ampia. Questo obbligo viene interpretato secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile: il datore deve utilizzare tutte le conoscenze

e le tecnologie disponibili in un determinato momento storico per prevenire i rischi. Ne deriva un dovere di aggiornamento costante delle misure di sicurezza, che non si esaurisce nel rispetto formale delle norme, ma richiede un comportamento attivo e diligente. La responsabilità del datore può derivare sia da un comportamento attivo sia da un'omissione. Nel primo caso si parla di fatto commissivo, quando il datore crea direttamente una situazione pericolosa. Nel secondo caso si parla di fatto omissivo, quando il datore non adotta le misure necessarie, ad esempio non aggiornando strumenti o procedure, e da ciò deriva un danno. In entrambe le ipotesi, il datore può essere chiamato a rispondere. Di fronte a una situazione di lavoro non sicura, il lavoratore dispone di diversi strumenti di tutela. Può agire in via civilistica chiedendo il risarcimento del danno, dimostrando la violazione dell'obbligo di sicurezza. Può anche, in teoria, far valere l'eccezione di inadempimento, rifiutando la prestazione fino a quando le condizioni non siano rese sicure. Tuttavia, questo rimedio è utilizzato con cautela, perché può comportare conseguenze sul rapporto di lavoro. Più radicale è l'ipotesi di risoluzione del contratto, che però implica la perdita dell'occupazione. A questi strumenti si affianca il sistema di tutela previdenziale. Con l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, il datore è tenuto a versare contributi all'INAIL, che garantisce una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questo sistema consente di assicurare un indennizzo al lavoratore senza che il datore debba sostenerne direttamente il costo, salvo i casi di responsabilità. In conclusione, l'obbligo di sicurezza non è un semplice dovere accessorio, ma un elemento essenziale del rapporto di lavoro, che riflette l'esigenza di bilanciare l'organizzazione dell'impresa con la tutela della persona del lavoratore.

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

L'evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia è il risultato di un lungo percorso, fortemente influenzato anche dal diritto europeo. Un momento centrale di questo sviluppo è rappresentato **dal d.lgs. n. 626 del 1994**, adottato in attuazione di direttive europee che introducevano un nuovo approccio basato su due pilastri fondamentali: la prevenzione dei rischi e la partecipazione attiva dei lavoratori. Con questo decreto si supera una visione puramente repressiva della sicurezza, introducendo l'idea che il rischio debba essere gestito prima che si traduca in danno. Inoltre, si valorizza il ruolo dei lavoratori, chiamati a collaborare attivamente nella tutela della sicurezza. Tuttavia, nel tempo, questa normativa è stata oggetto di numerose modifiche, generando una certa frammentazione e sovrapposizione di disposizioni. A ciò si aggiungeva un elevato tasso di inosservanza delle regole e una formazione spesso insufficiente dei lavoratori, soprattutto in un contesto caratterizzato dalla diffusione di rapporti di lavoro flessibili.

Un evento tragico ha segnato un punto di svolta: **il rogo avvenuto nel 2007 presso lo stabilimento ThyssenKrupp di Torino**, in cui persero la vita diversi operai a causa di gravi carenze nelle misure di sicurezza. Le indagini misero in luce numerose omissioni, come la mancata manutenzione degli estintori e il malfunzionamento dei sistemi di emergenza. La Corte di Cassazione ha successivamente confermato la condanna degli amministratori per omicidio colposo plurimo. Questo episodio ha avuto un forte impatto sull'opinione pubblica e ha accelerato il processo di riforma normativa.

Già nello stesso anno viene adottata la **legge delega n. 123 del 2007**, cui segue il **d.lgs. n. 81 del 2008**, noto come Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Questo intervento ha l'obiettivo di riordinare e sistematizzare la normativa esistente, rafforzando l'approccio preventivo. Il Testo Unico presenta un ambito di applicazione molto ampio. Dal punto di vista oggettivo, si applica a tutti i settori di attività, sia pubblici sia privati. Dal punto di vista soggettivo, utilizza una nozione estesa di lavoratore, che prescinde dalla qualificazione formale del rapporto: è considerato lavoratore chiunque sia inserito nell'organizzazione dell'attività lavorativa. Analogamente, la figura del datore di lavoro viene intesa in senso funzionale, come colui che è responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'attività. Una delle innovazioni rilevanti è la possibilità di delega di funzioni, che consente al datore di trasferire ad altri soggetti alcune responsabilità in materia di sicurezza. Tuttavia, esistono obblighi indelegabili, tra cui la redazione del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**, che rappresenta lo strumento centrale di

prevenzione: esso contiene l'analisi dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro e deve essere costantemente aggiornato. La normativa individua una pluralità di soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, ciascuno con specifici obblighi:

- i dirigenti, che attuano le direttive del datore;
- i preposti, che vigilano sull'attività lavorativa;
- i lavoratori, che devono rispettare le misure di sicurezza e utilizzare correttamente i dispositivi di protezione;
- il datore di lavoro, che resta comunque il principale responsabile e deve fornire i mezzi necessari, come i dispositivi di protezione individuale.

Il sistema si basa anche su una struttura organizzativa interna. Nelle imprese è previsto il Servizio di prevenzione e protezione, che ha il compito di individuare i rischi e proporre le misure di sicurezza. È inoltre obbligatoria la presenza del medico competente, incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, attraverso visite preventive e periodiche. Un ruolo fondamentale è svolto dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), figura eletta dai lavoratori, che ha il compito di rappresentarli in materia di salute e sicurezza e di collaborare con il datore nella prevenzione dei rischi. Accanto alla prevenzione, il Testo Unico prevede anche un sistema sanzionatorio rigoroso, volto a garantire l'effettività delle norme. Le violazioni degli obblighi di sicurezza possono comportare sanzioni anche gravi per i soggetti responsabili. In conclusione, l'evoluzione normativa in materia di sicurezza sul lavoro mostra il passaggio da un sistema frammentario e prevalentemente repressivo a un modello organico, centrato sulla prevenzione, sulla responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti e su un ampliamento significativo delle tutele.

IL MOBBING

Il tema del mobbing si collega direttamente all'obbligo di sicurezza previsto **dall'Articolo 2087 del Codice Civile**, che impone al datore di lavoro non solo di tutelare l'integrità fisica, ma anche la personalità morale del lavoratore. Questo significa che la protezione non riguarda soltanto i rischi materiali, ma anche quelli psicologici e relazionali all'interno dell'ambiente di lavoro. Nel nostro ordinamento non esiste una disciplina legislativa specifica del mobbing. Di conseguenza, il lavoratore che ritiene di aver subito comportamenti persecutori deve agire in giudizio facendo leva proprio **sull'art. 2087 c.c.**, configurando una responsabilità contrattuale del datore di lavoro per violazione dell'obbligo di tutela. Il datore può essere chiamato a rispondere non solo per comportamenti direttamente posti in essere, ma anche per quelli compiuti da altri lavoratori, qualora non abbia adottato le misure necessarie a prevenirli o a farli cessare. Il termine "mobbing" deriva dal verbo inglese to mob, utilizzato originariamente per descrivere il comportamento di un gruppo che isola ed esclude un individuo. Trasposto nel contesto lavorativo, indica una serie di comportamenti reiterati e sistematici, diretti a emarginare un lavoratore fino a spingerlo fuori dall'ambiente di lavoro. A seconda del soggetto che pone in essere tali comportamenti, si distingue tra:

- **mobbing verticale**, quando le condotte provengono dal datore di lavoro o da superiori gerarchici;
- **mobbing orizzontale**, quando sono poste in essere da colleghi.

Elemento fondamentale del mobbing è la pluralità e sistematicità delle condotte. Un singolo episodio, anche se illecito, non è sufficiente a configurare mobbing, ma può al più integrare altre forme di illecito. È la ripetizione nel tempo di comportamenti, anche tra loro diversi, a creare un contesto persecutorio. Un aspetto importante è che i comportamenti che compongono il mobbing non devono necessariamente essere, singolarmente considerati, illegittimi. Possono essere anche formalmente leciti, ma assumono rilevanza quando, nel loro insieme, rivelano un disegno volto a isolare o danneggiare il lavoratore. Esempi tipici possono essere l'assegnazione a una postazione isolata, l'esclusione sistematica dalle dinamiche aziendali o la modifica degli orari in modo da impedire ogni interazione con i colleghi. La nozione di mobbing è di elaborazione giurisprudenziale, e ciò comporta una certa difficoltà sul piano probatorio. Il lavoratore deve dimostrare:

- **la pluralità dei comportamenti;**

- **il nesso tra tali comportamenti e il danno subito;**
- **l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio;**
- **il danno, spesso di natura psicologica, che deve essere provato, ad esempio, tramite accertamenti medici o perizie.**

In particolare, è necessario dimostrare che il pregiudizio subito derivi dall'ambiente lavorativo e non da fattori estranei alla sfera professionale. In conclusione, il mobbing rappresenta una forma particolarmente complessa di violazione dell'obbligo di sicurezza, che mette in evidenza come la tutela del lavoratore non riguardi solo la dimensione fisica, ma anche quella psicologica e relazionale, richiedendo al datore un'attenta gestione dell'ambiente di lavoro nel suo complesso.

LA DISCRIMINAZIONE

La discriminazione rappresenta una delle **principali forme di lesione della dignità e della sicurezza del lavoratore all'interno dell'ambiente di lavoro**. La tutela contro le discriminazioni si collega infatti non solo al principio di uguaglianza, ma anche all'obbligo di protezione previsto **dall'Articolo 2087 del Codice Civile**, che impone al datore di garantire l'integrità fisica e morale del lavoratore. Il diritto del lavoro nasce storicamente come strumento di riequilibrio tra soggetti posti in una posizione diseguale. In questo senso, esso realizza anzitutto una forma di uguaglianza verticale, cioè tra datore e lavoratore, limitando il potere del primo attraverso norme inderogabili di tutela. Tuttavia, il diritto del lavoro svolge anche una funzione di uguaglianza orizzontale, intervenendo nei rapporti tra lavoratori per impedire trattamenti discriminatori. Proprio all'interno del diritto del lavoro si sviluppa il cosiddetto diritto antidiscriminatorio, fondato sul divieto di discriminazioni e sulla promozione delle pari opportunità. Ciò non significa, però, che esista un principio assoluto di identità di trattamento tra tutti i lavoratori. Il datore di lavoro può infatti prevedere trattamenti differenti, purché tali differenze siano giustificate da ragioni oggettive e non si fondino su fattori discriminatori. La disparità di trattamento diventa illegittima quando è determinata esclusivamente da un elemento discriminatorio, come il sesso, la religione, l'origine etnica, l'orientamento sessuale, le opinioni politiche o sindacali. Ad esempio, corrispondere una retribuzione inferiore a una donna soltanto in quanto donna costituisce una discriminazione vietata. La differenza tra una disparità legittima e una discriminazione non risiede quindi nell'esistenza del trattamento diverso in sé, ma nella ragione che lo giustifica. Il diritto antidiscriminatorio pone dunque un limite all'autonomia del datore di lavoro, impedendo che le sue decisioni siano fondate su motivi discriminatori. Quando questo limite viene violato, l'ordinamento prevede conseguenze particolarmente incisive. Gli atti, i patti o i provvedimenti adottati per ragioni discriminatorie sono infatti considerati nulli. Ciò significa, ad esempio, che un licenziamento discriminatorio è privo di effetti giuridici. Gran parte della normativa antidiscriminatoria italiana deriva dal recepimento di direttive dell'Unione Europea, che hanno progressivamente ampliato la tutela contro le discriminazioni nei rapporti di lavoro. Questo sviluppo ha portato alla formazione di una vera e propria branca autonoma del diritto, il diritto antidiscriminatorio, oggi centrale nella tutela della persona del lavoratore e nella realizzazione concreta del principio di uguaglianza.

DISCRIMINAZIONE DI GENERE

La forma di discriminazione più conosciuta e storicamente più rilevante è **la discriminazione di genere**, cioè quella **fondata sul sesso del lavoratore**. Essa trova un primo fondamentale riconoscimento già nella Costituzione italiana, in particolare **nell'Articolo 37 della Costituzione italiana**, che sancisce il principio della parità retributiva tra uomo e donna. La Costituzione stabilisce infatti che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore uomo. Lo stesso principio è ribadito anche **dall'Articolo 157 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea**, che impone agli Stati membri il rispetto della parità salariale tra uomini e donne. La disciplina organica della materia è contenuta nel **Decreto Legislativo 198/2006, noto come Codice delle pari opportunità**, che

rappresenta il testo di riferimento del diritto antidiscriminatorio di genere. La normativa distingue due principali forme di discriminazione: **diretta e indiretta**.

La discriminazione diretta si verifica quando una lavoratrice o un lavoratore riceve un trattamento meno favorevole rispetto a un altro soggetto in situazione analoga, proprio a causa del sesso. **L'art. 25 del Codice delle pari opportunità definisce discriminatoria qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole fondato sul genere.** In questo caso, quindi, il fattore discriminatorio emerge in modo esplicito e immediato. Un esempio significativo è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Venezia n. 502 del 2017, relativa a un regolamento del Comune di Venezia che consentiva soltanto agli uomini appartenenti alla polizia municipale di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza rispetto all'uso delle armi. Il giudice ha ritenuto tale disciplina discriminatoria perché negava alle donne una possibilità riconosciuta invece agli uomini. **La discriminazione indiretta**, invece, è più complessa da individuare. Essa ricorre quando una disposizione o una prassi apparentemente neutra produce, nella realtà, uno svantaggio particolare per i lavoratori di un determinato sesso rispetto all'altro. Anche questa definizione è contenuta **nell'art. 25 del Codice delle pari opportunità**. La discriminazione indiretta può essere giustificata solo se il criterio adottato risponde a un obiettivo legittimo e i mezzi utilizzati sono appropriati e necessari. *Un caso emblematico riguarda l'accesso alla polizia greca: era previsto un requisito minimo di altezza pari a 1,70 metri per tutti i candidati.* Formalmente la regola era identica per uomini e donne, ma nella pratica penalizzava soprattutto le donne, mediamente più basse. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha riconosciuto che tale requisito integrava una discriminazione indiretta di genere. Il Codice delle pari opportunità vieta inoltre discriminazioni nell'accesso al lavoro, nelle promozioni e nella progressione professionale, salvo eccezioni legate a requisiti essenziali della prestazione lavorativa. **L'Articolo 28 del Decreto Legislativo 198/2006** ribadisce specificamente il principio della parità salariale. Uno degli aspetti più delicati riguarda la prova della discriminazione, perché spesso il lavoratore si trova in una posizione di difficoltà nel dimostrare l'intento discriminatorio del datore. Per questo motivo, **l'Articolo 40 del Decreto Legislativo 198/2006** introduce un regime probatorio agevolato. Il lavoratore non deve fornire la prova piena della discriminazione, ma soltanto elementi idonei a far presumere la sua esistenza. A quel punto, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare che il trattamento adottato non aveva carattere discriminatorio. In questo modo, il diritto antidiscriminatorio cerca di rendere effettiva la tutela dell'uguaglianza sostanziale, superando le difficoltà pratiche che spesso impedirebbero al lavoratore di dimostrare una discriminazione subita sul posto di lavoro.

GLI ALTRI DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE

Oltre alla discriminazione di genere, l'ordinamento prevede numerosi altri divieti di discriminazione, che tutelano il lavoratore rispetto **a differenti fattori personali o sociali**. Queste tutele derivano sia dalla normativa nazionale sia dal diritto dell'Unione Europea, che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del diritto antidiscriminatorio. Uno dei principali divieti riguarda le discriminazioni per ragioni politiche o sindacali. **L'Articolo 15 dello Statuto dei Lavoratori** stabilisce la nullità degli atti o dei patti fondati su motivi politici, religiosi o sindacali. *Un caso emblematico ha riguardato FIAT, che, dovendo riassumere alcuni lavoratori precedentemente sospesi, aveva scelto di reintegrare soltanto quelli non iscritti al sindacato. La Corte di Cassazione ha qualificato questo comportamento come discriminatorio per ragioni sindacali.* Un altro ambito riguarda le discriminazioni **fondate su razza e origine etnica**. Particolarmente noto è il caso "Feryn", deciso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel quale un datore di lavoro aveva pubblicamente dichiarato di non voler assumere persone appartenenti a determinate etnie. La Corte ha ritenuto che anche una simile dichiarazione costituisca di per sé una discriminazione diretta, poiché scoraggia determinate categorie di soggetti dall'accedere al lavoro.

Sono inoltre vietate discriminazioni basate sulla religione e sulle convinzioni personali, disciplinate dal **Decreto Legislativo 216/2003**. Sul punto si sono sviluppati orientamenti giurisprudenziali significativi. La Corte d'Appello di Milano ha ritenuto discriminatorio il rifiuto di assumere una lavoratrice che

indossava l'hijab, poiché tale elemento non incideva sulle capacità richieste per il lavoro. Diversamente, nel caso "Achbita", la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto legittimo il divieto imposto da un regolamento aziendale che vietava a tutti i dipendenti di indossare simboli religiosi visibili, purché applicato in modo generale e non discriminatorio. Un'altra area di tutela riguarda la discriminazione per disabilità o handicap, anch'essa disciplinata dal **d.lgs. 216/2003**. In questo ambito assume rilievo il principio secondo cui il datore deve evitare criteri o modalità organizzative che escludano ingiustificatamente i soggetti disabili. Ad esempio, è stata considerata discriminatoria una procedura concorsuale che prevedeva esclusivamente una prova informatica non accessibile a un candidato non vedente. Il diritto antidiscriminatorio tutela anche rispetto all'età. Sono vietati comportamenti che penalizzino il lavoratore per ragioni anagrafiche, salvo che l'età costituisca un requisito essenziale e proporzionato rispetto all'attività lavorativa. Emblematico è il caso relativo al marchio Abercrombie & Fitch, accusato di privilegiare esclusivamente lavoratori giovani nell'assunzione del personale di vendita. La giurisprudenza ha evidenziato che l'aspetto giovanile non costituisce un requisito essenziale per svolgere l'attività di commesso. Infine, il **d.lgs. 216/2003 vieta le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale**. È quindi illegittimo rifiutare l'assunzione o adottare trattamenti sfavorevoli nei confronti di un lavoratore a causa del suo orientamento sessuale. Anche in questo ambito la giurisprudenza ha riconosciuto la tutela del lavoratore quando emergano elementi precisi e concordanti da cui risulti la natura discriminatoria del comportamento datoriale. Accanto ai divieti di discriminazione, l'ordinamento prevede anche le cosiddette azioni positive, cioè interventi diretti a riequilibrare situazioni di svantaggio strutturale. Si tratta di misure che, pur introducendo trattamenti differenziati, sono considerate legittime perché finalizzate a realizzare un'uguaglianza sostanziale. Un esempio tipico è rappresentato dalle cosiddette "quote rosa", introdotte per favorire una maggiore presenza femminile in determinati ambiti professionali o istituzionali. Nel complesso, il diritto antidiscriminatorio mira non soltanto a vietare trattamenti sfavorevoli, ma anche a costruire condizioni concrete di pari opportunità all'interno del mondo del lavoro.

L'ACCESSO AL LAVORO DEGLI STRANIERI

Il tema delle migrazioni in Italia è spesso accompagnato da una narrazione pubblica fondata su alcuni slogan ricorrenti: l'idea dell'"invasione", la convinzione che gli stranieri "rubino il lavoro" e la correlazione tra immigrazione e insicurezza sociale. Tuttavia, l'analisi dei dati e delle dinamiche del mercato del lavoro mostra una realtà molto più complessa e distante dalla percezione comune. La prima narrativa è quella dell'invasione. I dati ufficiali mostrano che gli stranieri residenti in Italia rappresentano una percentuale relativamente contenuta della popolazione. Secondo il censimento del 2022, i cittadini stranieri residenti sono circa cinque milioni, pari a meno del 10% della popolazione complessiva, includendo sia cittadini comunitari sia extracomunitari. Nonostante ciò, molti italiani percepiscono la presenza straniera come enormemente superiore. Questa distorsione deriva soprattutto dall'associazione tra immigrazione e sbarchi, fenomeno che ha avuto particolare visibilità mediatica durante gli anni delle cosiddette "primavere arabe", quando numerosi conflitti e instabilità politiche in Nord Africa provocarono un forte aumento degli arrivi via mare. In realtà, quella fase aveva carattere eccezionale e negli anni successivi gli sbarchi hanno subito anche forti riduzioni, soprattutto dopo gli accordi stipulati nel 2017 tra l'Italia e la Libia, finalizzati a limitare le partenze. Tali accordi hanno però sollevato pesanti critiche sul piano dei diritti umani, poiché molte persone intercettate vengono trattenute in centri di detenzione libici caratterizzati da condizioni gravissime. Un'altra convinzione diffusa è quella secondo cui gli immigrati "ruberebbero il lavoro" agli italiani. Gli studi sociologici sul mercato del lavoro mostrano invece che spesso esistono segmenti occupazionali differenti. Gli stranieri sono fortemente concentrati nei lavori cosiddetti delle "3D": *dirty, dangerous, demeaning*, cioè lavori sporchi, pericolosi e socialmente svalutati, spesso rifiutati dalla manodopera italiana. Settori come l'agricoltura, il lavoro domestico, l'assistenza familiare e parte della logistica dipendono in larga misura dal lavoro straniero. L'immigrazione assume inoltre un ruolo importante rispetto alla crisi del sistema di welfare. Il sistema pensionistico italiano si basa sul principio della ripartizione: i contributi dei lavoratori attivi finanziano le pensioni correnti. I lavoratori stranieri contribuiscono economicamente al sistema previdenziale, ma spesso non maturano il

diritto alla pensione in Italia o lo fanno solo parzialmente. In un contesto di forte invecchiamento della popolazione italiana, il contributo della forza lavoro immigrata risulta quindi essenziale per mantenere sostenibile il sistema previdenziale e più in generale il welfare. Anche nel settore dell'assistenza familiare gli stranieri svolgono un ruolo centrale. Gran parte del lavoro di cura, come quello delle badanti e delle collaboratrici domestiche, è oggi sostenuto da lavoratori immigrati. Diversi studi economici hanno evidenziato come il saldo economico complessivo dell'immigrazione sia positivo, poiché il contributo fiscale e previdenziale degli stranieri supera la spesa pubblica destinata ai servizi di accoglienza e integrazione. Dal punto di vista storico, l'Italia non nasce come paese di immigrazione, ma lo diventa progressivamente a partire dagli anni '70. Tuttavia, le politiche migratorie sono state spesso gestite con una logica emergenziale, anziché strutturale. Questo ha contribuito alla formazione di un sistema fortemente contraddittorio: da un lato il mercato del lavoro richiede manodopera straniera, dall'altro l'accesso regolare al lavoro è reso estremamente complesso. L'ingresso per motivi di lavoro non costituisce infatti un diritto assoluto. Lo Stato mantiene un ampio margine di discrezionalità nel decidere quanti stranieri possano entrare e lavorare sul territorio nazionale. Il riferimento normativo principale è il Testo Unico sull'Immigrazione. **L'Articolo 3 del Testo Unico sull'Immigrazione** prevede un sistema di programmazione dei flussi di ingresso. In teoria, ogni tre anni dovrebbe essere adottato un documento programmatico generale, seguito annualmente dal cosiddetto "decreto flussi", che stabilisce il numero massimo di lavoratori stranieri ammessi. Nella pratica, però, il sistema si basa quasi esclusivamente sui decreti annuali, mentre la programmazione triennale è rimasta sostanzialmente inattuata da molti anni.

L'Articolo 22 del Testo Unico sull'Immigrazione disciplina invece la procedura concreta di ingresso per lavoro subordinato. Essa richiede che il lavoratore si trovi ancora nel paese d'origine mentre il datore di lavoro italiano presenta una richiesta allo **Sportello Unico per l'Immigrazione**. Il datore deve garantire l'alloggio e le eventuali spese di rimpatrio. Solo dopo il rilascio dell'autorizzazione e del visto il lavoratore può entrare in Italia e richiedere il permesso di soggiorno per lavoro. Questa procedura viene spesso definita estremamente complessa e poco funzionale. In particolare:

- Non esiste più un permesso di ingresso per ricerca di lavoro, abolito con la legge Bossi-Fini;
- I costi e gli adempimenti per il datore sono molto elevati;
- La procedura è lenta e burocratica.

Di conseguenza, nella pratica si è sviluppato un sistema basato sulle cosiddette sanatorie o regolarizzazioni successive: molti lavoratori entrano o rimangono irregolarmente, iniziano a lavorare in nero e solo successivamente tentano di regolarizzare la propria posizione. Si crea così quello che viene spesso definito un "paradosso italiano": il sistema economico necessita del lavoro immigrato, ma l'ordinamento rende molto difficile l'accesso regolare, favorendo indirettamente il lavoro sommerso e la precarietà degli stranieri.

IPOTESI DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO

Le sospensioni della prestazione di lavoro sono situazioni in cui il lavoratore è legittimato a non svolgere temporaneamente la propria attività lavorativa, senza che ciò comporti la cessazione del rapporto di lavoro. Il rapporto, infatti, continua a esistere e, in molti casi, rimangono in vita anche determinati effetti economici e giuridici. L'elemento che accomuna questi istituti è che l'ordinamento considera prevalente l'interesse del lavoratore rispetto all'interesse del datore a ricevere la prestazione lavorativa. In altre parole, il legislatore ritiene che, in alcune circostanze, la tutela della persona del lavoratore debba prevalere sulle esigenze produttive dell'impresa. Originariamente, le ipotesi di sospensione riguardavano soprattutto situazioni di impossibilità oggettiva a lavorare, come la malattia o l'infortunio. In questi casi il lavoratore non è concretamente in grado di eseguire la prestazione e l'ordinamento interviene per proteggerlo, evitando che perda automaticamente il lavoro o la retribuzione. Con il tempo, però, la categoria delle sospensioni si è ampliata e oggi comprende anche situazioni in cui il lavoratore potrebbe teoricamente lavorare, ma sceglie legittimamente di non farlo per perseguire altri interessi ritenuti meritevoli di tutela. È il caso, ad esempio, dei permessi per sostenere esami, dei congedi parentali o di

altre assenze riconosciute dalla legge. In queste ipotesi emerge una valorizzazione della libertà personale e delle esigenze di vita del lavoratore, che non viene più considerato soltanto come soggetto obbligato a rendere una prestazione, ma come persona titolare di diritti e interessi ulteriori rispetto al lavoro.

La disciplina delle sospensioni della prestazione lavorativa deriva sia da fonti legislative sia dalla contrattazione collettiva. La legge individua le principali ipotesi di tutela e i principi generali, mentre i contratti collettivi spesso intervengono per dettagliare aspetti applicativi, durata, trattamento economico e modalità di esercizio dei diritti. Nel complesso, questi istituti rappresentano una delle espressioni più significative della funzione protettiva del diritto del lavoro, poiché consentono di bilanciare l'interesse produttivo dell'impresa con la tutela della salute, della vita personale e della dignità del lavoratore.

MALATTIA E INFORTUNIO

La disciplina della malattia e dell'infortunio rappresenta una delle principali ipotesi di sospensione della prestazione lavorativa, in cui il bene giuridico protetto è la salute del lavoratore, riconosciuta **dall'Articolo 32 della Costituzione italiana come diritto fondamentale**. L'ordinamento garantisce infatti al lavoratore un periodo di tempo necessario per guarire, assicurandogli al contempo la conservazione del posto di lavoro e una tutela economica. Sul piano della legislazione ordinaria, la norma di riferimento è l'**Articolo 2110 del Codice Civile**, che disciplina la conservazione del posto e rinvia, per molti aspetti concreti, alla contrattazione collettiva. La tutela opera in presenza di due principali situazioni: la malattia e l'infortunio.

1. **La malattia** consiste in uno **stato patologico** che determina **una temporanea incapacità a svolgere la normale attività lavorativa**. Può distinguersi in:
 1. malattia comune, contratta nella vita quotidiana, come un'influenza, la cui tutela economica è affidata all'INPS;
 2. malattia professionale, cioè contratta a causa dell'attività lavorativa o dell'ambiente di lavoro, la cui tutela compete all'INAIL.
2. **L'infortunio**, invece, è uno **stato patologico** causato da un **evento traumatico improvviso** che determina l'incapacità temporanea al lavoro. Anche qui si distingue tra:
 1. infortunio **lavorativo**, verificatosi nello svolgimento dell'attività lavorativa o nel tragitto casa-lavoro (infortunio in itinere), coperto dall'INAIL;
 2. infortunio **extra-lavorativo**, che rientra nella tutela previdenziale ordinaria dell'INPS.

In entrambi i casi, il presupposto della tutela è la temporaneità dell'incapacità. Se invece la condizione diventa definitiva e il lavoratore risulta permanentemente non idoneo alla mansione, il datore deve anzitutto verificare la possibilità di assegnarlo ad altre mansioni compatibili. Solo qualora ciò non sia possibile, può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Durante il periodo di malattia o infortunio il lavoratore ha alcuni obblighi precisi. Deve anzitutto comunicare tempestivamente al datore l'assenza, in modo da consentire la riorganizzazione dell'attività produttiva. Inoltre, la malattia deve essere certificata dal medico tramite procedura telematica. Il certificato viene inviato all'INPS e contiene:

- la **diagnosi**, cioè la patologia;
- la **prognosi**, cioè il numero di giorni necessari per la guarigione.

Per ragioni di privacy, il datore di lavoro riceve soltanto la prognosi e non la diagnosi.

Il datore può inoltre verificare l'effettiva incapacità lavorativa richiedendo una visita fiscale da parte di un medico pubblico dell'INPS o dell'ASL. Il lavoratore deve rendersi reperibile nelle fasce orarie previste:

- **nel settore privato:** 10-12 e 17-19;
- **nel settore pubblico:** 9-13 e 15-18.

Se il lavoratore risulta assente senza giustificazione durante la visita di controllo, l'assenza può essere considerata ingiustificata, con conseguenze anche disciplinari. Durante la malattia il lavoratore **ha diritto alla conservazione del posto di lavoro** per un determinato periodo, detto **periodo di compporto**, la cui

durata è generalmente **stabilita dai contratti collettivi**. In passato si utilizzava spesso il cosiddetto comportamento “secco”, cioè un periodo continuativo massimo di assenza; oggi prevale invece il sistema del comportamento per sommatoria, che considera il totale delle assenze per malattia accumulate in un determinato arco temporale. Una volta superato il periodo di comportamento, il datore può legittimamente procedere al licenziamento. Sul piano economico, il lavoratore **ha diritto a un’indennità erogata dall’INPS o dall’INAIL**, finanziata tramite i contributi versati durante il rapporto di lavoro. È però previsto un periodo di carenza, generalmente relativo ai primi giorni di assenza breve, durante il quale l’indennità non viene corrisposta, per evitare abusi del sistema. Durante la pandemia da Covid-19, il tema della malattia ha assunto un rilievo centrale. In molti casi il contagio contratto sul luogo di lavoro è stato equiparato a un infortunio sul lavoro, con conseguente tutela INAIL. Inoltre, quando possibile, è stato incentivato il ricorso al lavoro da remoto per consentire la prosecuzione dell’attività senza compromettere la salute del lavoratore e della collettività.

MATERNITÀ E PATERNITÀ

La tutela della maternità e della paternità rappresenta una delle più importanti forme di sospensione della prestazione lavorativa previste dal diritto del lavoro. Originariamente, queste tutele erano costruite quasi esclusivamente attorno alla figura materna, considerata l’unico soggetto naturalmente deputato alla cura del figlio. Con l’evoluzione sociale e normativa, però, il sistema si è progressivamente ampliato, riconoscendo anche il ruolo del padre nella cura e nell’assistenza familiare. La disciplina principale è contenuta nel **Testo Unico sulla maternità e paternità**, modificato anche dal **Decreto Legislativo 105/2022**, che ha rafforzato le tutele legate alla genitorialità e alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Una prima forma di tutela riguarda la **lavoratrice in gravidanza**. È infatti vietato adibirla a lavori pericolosi, faticosi o insalubri che possano compromettere la salute della donna o del nascituro. In questi casi, il datore di lavoro deve assegnarla ad altre mansioni compatibili, anche inferiori, purché sicure, senza penalizzazioni economiche. In situazioni particolari può inoltre essere disposta l’interdizione anticipata dal lavoro, cioè l’anticipazione dell’astensione obbligatoria. Questa può avvenire:

- per condizioni mediche legate a una gravidanza a rischio;
- per condizioni ambientali o lavorative pregiudizievoli;
- quando non sia possibile assegnare la lavoratrice ad altre mansioni sicure.

L’istituto centrale della tutela è il **congedo di maternità**, cioè il **periodo di astensione obbligatoria dal lavoro**. La durata complessiva è di cinque mesi, che possono essere distribuiti secondo le modalità consentite dalla legge e compatibilmente con le condizioni di salute della lavoratrice certificate dal medico. Durante questo periodo la lavoratrice ha diritto a un’indennità economica erogata dall’INPS pari all’80% della retribuzione; tuttavia, nella pratica, i contratti collettivi spesso integrano tale importo fino al 100%. Anche il padre lavoratore gode oggi di specifiche tutele attraverso il congedo di paternità, che può assumere due forme. Il **congedo obbligatorio di paternità** consiste in dieci giorni di assenza retribuita, fruibili nel periodo compreso tra i due mesi precedenti e i cinque mesi successivi alla nascita del figlio o all’ingresso del minore adottato in famiglia. L’indennità è pari al 100% della retribuzione ed è a carico dell’INPS. È definito “obbligatorio” nel senso che il padre ha il diritto di richiederlo e il datore è obbligato a concederlo. Esiste poi il **congedo di paternità alternativo**, che può sostituire il congedo materno solo in situazioni particolari, ad esempio:

- morte della madre;
- grave infermità della madre;
- mancato riconoscimento del figlio da parte della madre;
- affidamento esclusivo al padre.

Accanto a questi istituti vi è il congedo parentale, riconosciuto a entrambi i genitori. Ogni genitore può usufruire fino a sei mesi di congedo, entro il limite complessivo di dieci mesi tra entrambi, utilizzabili entro i dodici anni di vita del figlio. Durante questo periodo l’indennità economica è generalmente pari al 30% della retribuzione, circostanza che in Italia ha spesso limitato l’utilizzo del congedo parentale

soprattutto da parte dei padri. Ulteriori strumenti di tutela sono i riposi giornalieri, riconosciuti soprattutto alla madre nel primo anno di vita del bambino, che consentono una riduzione dell'orario lavorativo, e i congedi per malattia del figlio, che permettono ai genitori di assentarsi per assistere il bambino malato, sebbene generalmente senza retribuzione. Un principio fondamentale dell'intera disciplina è il **divieto di licenziamento della lavoratrice madre**, previsto per proteggerla da possibili discriminazioni collegate alla gravidanza o alla maternità. Il datore di lavoro, quindi, non può licenziare la lavoratrice durante il periodo protetto previsto dalla legge, salvo casi eccezionali espressamente stabiliti. Nel complesso, la disciplina della maternità e della paternità mostra l'evoluzione del diritto del lavoro da un sistema focalizzato esclusivamente sulla protezione biologica della donna a un modello più ampio di tutela della genitorialità e della conciliazione tra lavoro e vita familiare.

ALTRI PERMESSI

Accanto alle sospensioni della prestazione lavorativa legate alla malattia, all'infortunio o alla genitorialità, **il diritto del lavoro prevede numerosi altri istituti di permesso, congedo e aspettativa**, accomunati dalla **finalità di tutelare interessi personali, sociali, politici o formativi del lavoratore**. In tutte queste ipotesi il rapporto di lavoro continua a esistere, ma il lavoratore viene temporaneamente esonerato dall'obbligo di svolgere la prestazione. Questi istituti rappresentano un'evoluzione importante del diritto del lavoro: inizialmente le sospensioni erano pensate quasi esclusivamente per situazioni di impossibilità materiale a lavorare, mentre oggi vengono riconosciute anche per consentire al lavoratore di esercitare diritti costituzionalmente garantiti o di perseguire interessi ritenuti particolarmente rilevanti dall'ordinamento. Si passa quindi da una tutela puramente "difensiva" del lavoratore a una tutela più ampia della persona. Una delle ipotesi più significative è l'aspettativa per funzioni pubbliche elettive, disciplinata dall'**Articolo 31 dello Statuto dei Lavoratori**. Il lavoratore che venga eletto a una carica pubblica, ad esempio parlamentare, consigliere regionale o sindaco, ha diritto a sospendere il rapporto di lavoro per tutta la durata del mandato. L'aspettativa è generalmente non retribuita, ma ha una funzione fondamentale: garantire che il lavoratore possa esercitare liberamente la funzione pubblica senza rischiare di perdere il posto di lavoro. Questa tutela si collega direttamente ai **principi costituzionali di partecipazione democratica e accesso alle cariche pubbliche**. Senza una protezione del genere, infatti, molti lavoratori sarebbero concretamente impossibilitati a svolgere incarichi pubblici, poiché dovrebbero scegliere tra il mandato elettivo e la conservazione dell'occupazione. Un'altra importante categoria è quella dei permessi per motivi di studio, previsti **dall'Articolo 10 dello Statuto dei Lavoratori**. Il legislatore riconosce che il lavoratore non è soltanto parte di un rapporto produttivo, ma anche soggetto che ha diritto a formarsi culturalmente e professionalmente. Per questo vengono previsti permessi per frequentare corsi scolastici o universitari e per sostenere esami. La concreta disciplina economica è spesso demandata ai contratti collettivi, che possono prevedere permessi retribuiti, monte ore annuali o ulteriori agevolazioni. L'idea di fondo è quella di favorire il diritto allo studio anche durante la vita lavorativa, superando la tradizionale contrapposizione tra lavoro e formazione. Collegati a questa logica sono anche i congedi per la formazione, che consentono al lavoratore di sospendere temporaneamente l'attività lavorativa per partecipare a percorsi formativi o di aggiornamento professionale. Questi strumenti assumono particolare importanza in un mercato del lavoro caratterizzato da continua evoluzione tecnologica e trasformazione delle competenze richieste. La formazione continua diventa quindi non soltanto un interesse individuale del lavoratore, ma anche un interesse collettivo legato alla qualità del sistema produttivo. Particolarmente rilevante sul piano sociale è il congedo per le donne vittime di violenza di genere, introdotto **dall'Articolo 24 del Decreto Legislativo 80/2015**. Questa misura riconosce alle lavoratrici inserite in percorsi certificati di protezione il diritto ad assentarsi dal lavoro per affrontare situazioni di violenza domestica o di genere senza perdere il posto di lavoro. L'istituto ha un forte valore sociale e simbolico, perché il legislatore riconosce che la violenza di genere produce conseguenze anche sulla vita lavorativa della donna, incidendo sulla sua libertà personale, sulla sicurezza economica e sulla possibilità concreta di sottrarsi alla situazione di violenza. Per questo motivo il

rapporto di lavoro viene protetto, evitando che la lavoratrice subisca ulteriori conseguenze negative. Altri permessi sono previsti per attività considerate di particolare utilità sociale. È il caso dei permessi per la donazione di sangue o di midollo osseo, che consentono al lavoratore di assentarsi per svolgere un'attività solidaristica essenziale per la collettività. In questo caso l'ordinamento tutela non soltanto il lavoratore, ma indirettamente anche l'interesse pubblico alla salute. Vi sono poi i permessi collegati all'esercizio di funzioni pubbliche temporanee, come quelli concessi per **partecipare alle operazioni di scrutinio elettorale**. Anche qui emerge l'idea che il lavoratore debba poter contribuire alla vita democratica senza subire conseguenze negative sul piano lavorativo.

Tra gli istituti tradizionali rientra inoltre il congedo matrimoniale, che riconosce al lavoratore un periodo di assenza in occasione del matrimonio. Storicamente questo istituto rifletteva la particolare rilevanza sociale attribuita al matrimonio, considerato evento meritevole di protezione anche nell'ambito lavorativo. Infine, assumono un ruolo centrale i permessi e le aspettative sindacali, strettamente collegati alla libertà sindacale garantita **dall'Articolo 39 della Costituzione italiana**. I rappresentanti sindacali devono poter svolgere attività di tutela collettiva dei lavoratori senza essere penalizzati dal datore di lavoro. Per questo l'ordinamento riconosce loro specifici permessi retribuiti o aspettative, finalizzati a consentire la partecipazione alle attività sindacali, alle trattative e alla rappresentanza dei lavoratori.

Nel complesso, questi istituti dimostrano come il diritto del lavoro contemporaneo non consideri più il lavoratore esclusivamente come soggetto tenuto a eseguire una prestazione produttiva, ma come persona portatrice di diritti molteplici: diritti politici, sociali, familiari, culturali e sindacali. La sospensione della prestazione lavorativa diventa quindi uno strumento attraverso cui l'ordinamento cerca di bilanciare le esigenze dell'impresa con la tutela della dignità e della libertà del lavoratore.

I REGIMI SANZIONATORI DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

Il tema dei regimi sanzionatori dei licenziamenti individuali **riguarda le conseguenze che l'ordinamento applica quando il datore di lavoro licenzia il lavoratore in violazione della legge**. È uno degli ambiti più importanti del diritto del lavoro, perché mette in equilibrio due interessi contrapposti: da un lato il potere organizzativo ed economico del datore di lavoro, dall'altro la tutela della stabilità occupazionale del lavoratore. Il fondamento costituzionale di questa tutela viene generalmente individuato **nell'Articolo 4 della Costituzione italiana**, che riconosce il **diritto al lavoro**. Da questa disposizione, la dottrina ha elaborato il principio della stabilità del rapporto di lavoro, secondo cui il lavoratore non può perdere il proprio impiego arbitrariamente, ma solo in presenza di un motivo legittimo. Tuttavia, il diritto al lavoro non è mai stato interpretato come un diritto assoluto e incondizionato alla conservazione del posto. Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 45 del 1965, ha chiarito che la Costituzione non impone necessariamente la reintegrazione del lavoratore licenziato illegittimamente. Secondo la Corte, ciò che deve essere garantito è una adeguata protezione contro il licenziamento illegittimo, lasciando però al legislatore la scelta delle modalità concrete di tutela. Da questa impostazione deriva una distinzione fondamentale: la stabilità del lavoro non coincide necessariamente con la reintegrazione nel posto di lavoro. La tutela può infatti realizzarsi:

- attraverso una tutela reale, cioè la reintegrazione del lavoratore;
- oppure attraverso una tutela obbligatoria o indennitaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento.

Per molto tempo, soprattutto dopo l'introduzione dello Statuto dei Lavoratori, il modello centrale era quello della tutela reale, previsto **dall'Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori**. In questo sistema, il lavoratore licenziato illegittimamente aveva diritto, in molti casi, a essere reintegrato nel proprio posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno subito. L'idea alla base della reintegrazione era che il lavoro non fosse soltanto una fonte di reddito, ma anche un elemento essenziale della dignità e della personalità del lavoratore. Perdere il lavoro significava quindi subire un danno non facilmente compensabile con il solo denaro. Negli ultimi decenni, però, il sistema è stato profondamente modificato. Prima con la **riforma Fornero del 2012** e poi soprattutto con il **Jobs Act**, **il legislatore ha progressivamente ridotto l'ambito**

della tutela reale, privilegiando invece la tutela economica. Con il Jobs Act, infatti, la reintegrazione è diventata un rimedio eccezionale, limitato soprattutto ai casi più gravi, come:

- licenziamenti discriminatori;
- licenziamenti nulli;
- alcune ipotesi particolarmente evidenti di insussistenza del fatto contestato.

Negli altri casi, la tutela ordinaria consiste prevalentemente nel riconoscimento di un'indennità economica parametrata all'anzianità di servizio del lavoratore. Questo cambiamento riflette una diversa concezione della stabilità del lavoro. Mentre il modello tradizionale puntava a conservare concretamente il rapporto di lavoro, il modello più recente tende a considerare il licenziamento illegittimo come un danno economicamente compensabile. In altre parole, il sistema contemporaneo non esclude il potere del datore di licenziare, ma mira soprattutto a rendere economicamente "costoso" il licenziamento illegittimo. Il dibattito su questi temi è molto acceso. Da un lato, chi sostiene il modello indennitario ritiene che esso favorisca maggiore flessibilità nel mercato del lavoro e riduca il conflitto tra datore e lavoratore. Dall'altro, molti ritengono che la sola tutela economica non sia sufficiente a proteggere realmente il lavoratore, soprattutto in un contesto in cui il lavoro rappresenta non soltanto reddito, ma anche sicurezza sociale, dignità personale e integrazione nella società. **L'evoluzione dei regimi sanzionatori mostra quindi il passaggio da una concezione fortemente garantista del rapporto di lavoro a una logica più orientata alla flessibilità e alla compensazione economica del danno subito dal lavoratore.**

TUTELA REALE ANTE RIFORMA FORNERO

Prima della **riforma Fornero del 2012**, il sistema di tutela contro i licenziamenti illegittimi era fondato principalmente **sull'Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori**, nella sua **formulazione originaria del 1970**. In quel modello, la reintegrazione del lavoratore costituiva il rimedio centrale contro il licenziamento illegittimo, soprattutto nelle imprese di dimensioni medio-grandi. Il presupposto fondamentale per l'applicazione della tutela era che il licenziamento fosse illegittimo, cioè privo di giusta causa, di giustificato motivo oppure viziato sul piano formale o procedurale. In presenza di un licenziamento illegittimo, l'ordinamento prevedeva differenti conseguenze a seconda delle dimensioni dell'impresa. Negli anni '70 il legislatore riteneva infatti che la grandezza dell'azienda fosse un criterio rilevante per graduare l'intensità della tutela del lavoratore. Da qui nasceva la distinzione tra:

- imprese sopra la soglia dimensionale **prevista dall'articolo 18**;
- imprese sotto tale soglia.

La soglia era generalmente fissata in:

- più di 15 dipendenti nell'unità produttiva o nel comune;
- oppure più di 60 dipendenti complessivamente nell'impresa.

Nelle aziende che superavano questi limiti trovava applicazione la cosiddetta tutela reale. Essa consisteva principalmente nella reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, cioè nella prosecuzione del rapporto come se il licenziamento non fosse mai avvenuto. La sentenza del giudice aveva quindi un effetto "ricostitutivo": il rapporto di lavoro veniva considerato giuridicamente ancora esistente. Accanto alla reintegrazione, il lavoratore aveva diritto anche al risarcimento del danno, calcolato sulla base delle retribuzioni perse dal giorno del licenziamento fino alla reintegra effettiva. La legge prevedeva comunque una soglia minima di risarcimento pari a cinque mensilità, anche se il periodo trascorso fosse stato inferiore. Questa previsione aveva una funzione sia compensativa sia deterrente: il datore che licenziava illegittimamente doveva sopportare un costo significativo. Il lavoratore, inoltre, poteva scegliere di non tornare concretamente al lavoro e optare invece per un'indennità sostitutiva della reintegrazione pari a quindici mensilità. Questa scelta spettava esclusivamente al lavoratore e rappresentava una sorta di "monetizzazione" del diritto alla reintegra. La logica di questo sistema era fortemente garantista: il lavoro veniva considerato un bene fondamentale e la tutela reale mirava a impedire che il datore potesse liberarsi arbitrariamente del lavoratore semplicemente pagando una somma di denaro. Diversa era invece la disciplina applicabile nelle **imprese più piccole**, cioè quelle con **meno di 15 dipendenti**. In questi casi

non si applicava l'articolo 18, ma la Legge 604/1966, che prevedeva la cosiddetta tutela obbligatoria. Qui il lavoratore licenziato illegittimamente non aveva diritto automatico alla reintegrazione. Il datore di lavoro poteva scegliere tra:

- riassumere il lavoratore;
- oppure pagare un'indennità economica compresa generalmente tra 2,5 e 6 mensilità.

La differenza **tra reintegrazione e riassunzione** era molto importante:

- con la reintegrazione, il rapporto di lavoro continuava giuridicamente senza interruzione;
- con la riassunzione, invece, il vecchio rapporto si considerava cessato e il datore stipulava un nuovo contratto di lavoro.

Inoltre, nella tutela obbligatoria la scelta spettava al datore di lavoro, non al lavoratore. Quest'ultimo poteva comunque rifiutare la riassunzione, ma non poteva pretendere la prosecuzione automatica del rapporto. Il sistema antecedente alla riforma Fornero era quindi caratterizzato da una forte centralità della tutela reale nelle imprese medio-grandi e da una tutela molto più debole nelle piccole imprese. Questa differenza veniva giustificata dal legislatore con l'idea che nelle aziende di dimensioni ridotte il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore fosse più intenso e che la reintegrazione potesse incidere in modo eccessivamente gravoso sull'organizzazione imprenditoriale. Proprio questa impostazione, fondata sulla forte protezione reintegratoria, sarà poi progressivamente ridimensionata dalle riforme successive, culminate nel Jobs Act, che trasformerà la tutela economica nella forma ordinaria di protezione contro il licenziamento illegittimo.

RIFORMA FORNERO

La Riforma Fornero ha modificato profondamente il sistema di tutela contro i licenziamenti illegittimi, intervenendo direttamente **sull'Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori**. La riforma non ha eliminato l'articolo 18, ma ne ha radicalmente cambiato il funzionamento, riducendo la centralità della reintegrazione e introducendo un sistema più articolato di tutele. È importante sottolineare che la riforma non ha modificato la **Legge 604/1966**, che continua ancora oggi a disciplinare la tutela obbligatoria per le imprese sotto la soglia dimensionale prevista **dall'articolo 18**. Anche dopo la riforma Fornero, il presupposto della tutela resta il medesimo: il licenziamento deve essere illegittimo, cioè privo di giusta causa, di giustificato motivo oppure affetto da vizi di forma o procedurali. Tuttavia, rispetto al sistema precedente, la riforma introduce un elemento nuovo fondamentale: non conta più soltanto la dimensione dell'impresa, ma anche il tipo di illegittimità commessa dal datore di lavoro. **Il legislatore del 2012**, infatti, ritiene che non tutti i licenziamenti illegittimi siano uguali e che, quindi, non tutti meritino la stessa tutela. Nasce così un sistema graduato di protezioni, in cui le conseguenze del licenziamento cambiano a seconda della gravità del vizio. **La riforma mantiene inoltre l'applicazione dell'articolo 18 anche nei confronti delle cosiddette organizzazioni di tendenza**, cioè enti non imprenditoriali che perseguono finalità ideologiche, politiche, religiose o sindacali. Si tratta di soggetti come partiti politici, sindacati, associazioni religiose o scuole confessionali. In questi casi il legislatore riconosce la necessità di tutelare l'identità ideale dell'organizzazione. Per esempio, una scuola confessionale potrebbe licenziare un lavoratore per comportamenti ritenuti incompatibili con i propri valori. Anche laddove il giudice ritenga illegittimo il licenziamento, la tutela reintegratoria può subire limitazioni proprio per evitare di imporre all'organizzazione un rapporto incompatibile con la sua "tendenza" ideologica. La grande novità della riforma Fornero è quindi la frammentazione dell'unica tutela reale prevista dal vecchio articolo 18 in quattro diversi regimi sanzionatori. **La prima è la tutela reintegratoria piena**, prevista dall'articolo 18 commi 1 e 2. Si applica nei casi più gravi, come:

- licenziamenti discriminatori;
- licenziamenti nulli;
- licenziamenti intimati in forma orale.

Qui la tutela resta molto forte: il lavoratore ha diritto:

- alla reintegrazione nel posto di lavoro;

- al pagamento delle retribuzioni perse;
- al versamento dei contributi previdenziali.

In questi casi il legislatore considera il comportamento datoriale talmente grave da rendere necessaria la prosecuzione del rapporto di lavoro. Accanto a questa compare la tutela reintegratoria attenuata, disciplinata **dall'articolo 18 commi 4 e 7**. Qui la reintegrazione continua a essere prevista, ma in maniera più limitata. Si applica soprattutto nei licenziamenti disciplinari quando il fatto contestato non sussiste oppure in alcune ipotesi particolari di licenziamento economico illegittimo. La differenza rispetto alla tutela piena riguarda soprattutto il risarcimento economico, che viene limitato entro un tetto massimo stabilito dalla legge. La terza forma è la tutela economica forte, prevista **dall'articolo 18 comma 5**. In questo caso il lavoratore non viene reintegrato, ma riceve soltanto un'indennità economica compresa tra un minimo e un massimo di mensilità. Questa tutela si applica quando il licenziamento è illegittimo, ma il vizio non è considerato abbastanza grave da giustificare il ritorno del lavoratore in azienda. Infine, vi è la tutela economica ridotta, prevista per i vizi puramente formali o procedurali del licenziamento. Qui il licenziamento può essere ingiustificato sotto il profilo procedurale, ma non necessariamente nel merito, e il lavoratore riceve un'indennità economica inferiore. Il sistema introdotto dalla riforma Fornero segna quindi un cambiamento molto importante nella filosofia del diritto del lavoro italiano. Nel modello **originario del 1970**, il rimedio "normale" contro il licenziamento illegittimo era la reintegrazione. Dopo **la riforma del 2012**, invece, la reintegrazione diventa progressivamente eccezionale e limitata ai casi più gravi, mentre la tutela economica assume un ruolo sempre più centrale. Questa trasformazione verrà ulteriormente accentuata dal Jobs Act, che renderà l'indennizzo monetario la forma ordinaria di tutela contro il licenziamento illegittimo.

TUTELA RIPRISTINATORIA PIENA

La tutela reintegratoria piena rappresenta la forma di protezione più intensa prevista dall'Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori dopo la riforma Fornero del 2012. **Si applica nei casi considerati più gravi dal legislatore**, cioè quando il licenziamento non è semplicemente ingiustificato, ma addirittura nullo o radicalmente inefficace. Questa tutela comporta innanzitutto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. La sentenza del giudice ricostituisce il rapporto di lavoro come se il licenziamento non fosse mai avvenuto, determinando la continuità giuridica del rapporto. Accanto alla reintegrazione, il lavoratore ha diritto anche al risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni che avrebbe percepito dal momento del licenziamento fino alla reintegra effettiva. Rimane inoltre il limite minimo di cinque mensilità, già **previsto dal vecchio articolo 18**: anche se il periodo trascorso è inferiore, il risarcimento non può scendere sotto questa soglia. La riforma Fornero **introduce però un elemento nuovo nella quantificazione del danno**: il giudice deve sottrarre dal risarcimento l'aliunde perceptum, cioè quanto il lavoratore abbia eventualmente guadagnato svolgendo altre attività lavorative nel periodo successivo al licenziamento. Ad esempio, se un lavoratore viene licenziato illegittimamente e reintegrato dopo ventiquattro mesi, ma nel frattempo ha lavorato per un altro datore per dieci mesi, il risarcimento verrà calcolato soltanto per i mesi in cui è rimasto effettivamente privo di reddito lavorativo. La logica seguita dal legislatore è quella di evitare un arricchimento eccessivo del lavoratore, trasformando il risarcimento in una vera funzione compensativa del danno subito. Resta però una caratteristica peculiare della tutela reintegratoria: la cosiddetta incoercibilità dell'obbligo di reintegrazione. Il giudice può ordinare al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore, ma non può materialmente costringerlo a collaborare. La reintegrazione, infatti, richiede concretamente il reinserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, cosa che non può essere ottenuta tramite esecuzione forzata diretta come accade per le obbligazioni patrimoniali. Se il datore non paga una somma di denaro, il lavoratore può agire sui beni del datore tramite esecuzione forzata; invece, il ritorno effettivo al lavoro presuppone comunque una collaborazione datoriale. La tutela reintegratoria piena si applica nei casi più gravi di licenziamento illegittimo, cioè principalmente:

- ai licenziamenti nulli;

- ai licenziamenti inefficaci perché intimati oralmente.

Tra i licenziamenti nulli rientrano soprattutto:

- i licenziamenti **discriminatori**, fondati su motivi vietati dalla legge, come:
 - ☐ ragioni politiche,
 - ☐ sindacali,
 - ☐ religiose,
 - ☐ razziali,
 - ☐ di genere
 - ☐ orientamento sessuale;
- il licenziamento **per causa di matrimonio**, cioè il licenziamento intimato nei confronti della lavoratrice nel periodo protetto collegato al matrimonio, rispetto al quale la legge presume una finalità discriminatoria;
- il licenziamento **della lavoratrice madre** durante il periodo di tutela previsto dalla legge.

In tutte queste ipotesi il legislatore considera il comportamento datoriale particolarmente grave, perché lesivo di diritti fondamentali della persona o contrario a principi costituzionali di uguaglianza e tutela della dignità del lavoratore. **La tutela piena si applica anche ai licenziamenti inefficaci intimati oralmente**, poiché il licenziamento, per essere valido, deve necessariamente essere comunicato in forma scritta. La forma scritta ha infatti una funzione essenziale di garanzia: permette al lavoratore di conoscere con certezza il provvedimento e di poterlo eventualmente impugnare. La tutela reintegratoria piena rappresenta quindi il nucleo più forte della protezione contro il licenziamento illegittimo, rimasto in vita anche dopo le riforme che hanno progressivamente ridotto l'ambito della reintegrazione a favore della tutela economica.

TUTELA RIPRISTINATORIA ATTENUATA E TUTELA ECONOMICA

Quando il licenziamento è ingiustificato, cioè mancano gli estremi della giusta causa, del giustificato motivo soggettivo o del giustificato motivo oggettivo, la Riforma Fornero prevede diversi regimi di tutela a seconda del tipo di illegittimità riscontrata dal giudice. La logica della riforma è quella di graduare la protezione del lavoratore in base alla gravità del comportamento datoriale. Non tutti i licenziamenti illegittimi comportano quindi la reintegrazione: in molti casi il legislatore ritiene sufficiente una tutela puramente economica. **Nel caso del licenziamento disciplinare**, cioè intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la reintegrazione sopravvive solo in ipotesi limitate. Qui entra in gioco la cosiddetta tutela reintegratoria attenuata. Questa tutela comporta:

- la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
- un risarcimento economico limitato però a un massimo di dodici mensilità.

Rispetto alla tutela reintegratoria piena, dunque, la differenza principale riguarda il risarcimento del danno, che viene fortemente ridotto. La tutela reintegratoria attenuata si applica solo in due casi specifici.

1. Il primo caso è quello dell'insussistenza del fatto contestato. Ciò accade quando il giudice accerta che il comportamento attribuito al lavoratore non si è verificato oppure non è materialmente riconducibile al lavoratore stesso. In sostanza, il datore ha licenziato il lavoratore per un fatto che non esiste o che non è stato commesso da lui.
2. Il secondo caso riguarda il fatto che, pur esistente, rientri tra le condotte che il contratto collettivo punisce con una sanzione conservativa e non espulsiva.

Le sanzioni conservative sono quelle che non interrompono il rapporto di lavoro, come:

1. il rimprovero;
2. la multa;
3. la sospensione disciplinare.

In questa ipotesi il legislatore ritiene che il datore abbia applicato una sanzione eccessivamente grave rispetto a quanto previsto dal sistema disciplinare collettivo. Anche nella tutela reintegratoria attenuata il risarcimento viene calcolato tenendo conto:

1. ***Dell'aliunde perceptum***, cioè di quanto il lavoratore abbia effettivamente guadagnato svolgendo altre attività lavorative dopo il licenziamento;
2. ***Dell'aliunde percipiendum***, cioè di quanto avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza nel cercare una nuova occupazione.

Quest'ultimo elemento introduce una logica molto significativa: il lavoratore non deve restare passivamente inattivo aspettando la sentenza, ma deve attivarsi per limitare il danno subito. Diversa è invece l'ipotesi in cui il licenziamento disciplinare sia illegittimo non perché il fatto non esiste, ma perché la sanzione espulsiva risulta sproporzionata rispetto alla gravità del comportamento contestato. Qui si parla di licenziamento sproporzionato. Il fatto contestato esiste realmente, ma non è abbastanza grave da giustificare il recesso dal rapporto di lavoro. In questa situazione occorre distinguere:

- se il contratto collettivo prevede espressamente per quel comportamento una sanzione conservativa, si applica la tutela reintegratoria attenuata;
- se invece il contratto collettivo non individua una specifica sanzione conservativa, il lavoratore ha soltanto diritto a una tutela economica.

In quest'ultimo caso il rapporto di lavoro si considera definitivamente risolto e il lavoratore riceve soltanto un'indennità risarcitoria compresa tra dodici e ventiquattro mensilità. Questa tutela economica ha carattere "onnicomprendente", cioè sostituisce integralmente ogni altra forma di risarcimento legata al licenziamento illegittimo. **La riforma Fornero segna quindi un netto ridimensionamento della reintegrazione.** Nel sistema precedente, l'illegittimità del licenziamento conduceva normalmente al ritorno del lavoratore in azienda; **dopo il 2012**, invece, la reintegrazione sopravvive solo nei casi più gravi o più evidenti, mentre la tutela economica diventa la soluzione prevalente. Questo passaggio riflette una trasformazione profonda del diritto del lavoro italiano: il rapporto di lavoro non viene più considerato necessariamente un rapporto da ricostruire a ogni costo, ma sempre più spesso un rapporto che, una volta interrotto illegittimamente, può essere "compensato" economicamente.

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Nel caso dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro recede dal rapporto non a causa di un comportamento colpevole del lavoratore, **ma per ragioni legate all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro o al funzionamento dell'impresa.** Si tratta dei cosiddetti **licenziamenti economici**, collegati, ad esempio, alla soppressione di un reparto, alla crisi aziendale, a una riorganizzazione produttiva o alla riduzione del personale. Anche in questo ambito la Riforma Fornero ha modificato profondamente il sistema delle tutele, riducendo notevolmente la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Prima della riforma, infatti, la tutela reale costituiva il rimedio principale contro il licenziamento illegittimo; **dopo il 2012, invece, la reintegrazione è divenuta residuale e limitata a ipotesi specifiche.** La **tutela reintegratoria attenuata** nei licenziamenti economici trova applicazione solo in un caso molto circoscritto: l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento. Ciò significa che il motivo economico o organizzativo addotto dal datore deve risultare inesistente. Ad esempio:

- il datore licenzia un lavoratore sostenendo di aver chiuso un reparto;
- durante il giudizio emerge però che quel reparto non è mai stato realmente soppresso oppure continua normalmente a operare.

In questo caso viene meno il presupposto stesso del licenziamento, poiché il fatto economico posto alla base del recesso non esiste realmente. Nel testo originario della riforma Fornero, l'Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori **attribuiva al giudice una certa discrezionalità**: anche quando il fatto risultava insussistente, il giudice poteva scegliere se applicare la reintegrazione oppure limitarsi a riconoscere una tutela economica. Questa previsione è stata però molto criticata, perché lasciava ampia libertà interpretativa al giudice e rendeva meno prevedibile l'esito delle controversie. Successivamente è intervenuta la **Corte Costituzionale con la sentenza n. 59 del 2021**, dichiarando illegittima questa facoltà di scelta. La Corte ha affermato che, quando il fatto materiale posto a fondamento del licenziamento

economico è manifestamente insussistente, il giudice deve necessariamente ordinare la reintegrazione del lavoratore. Di conseguenza, oggi se il fatto economico o organizzativo indicato dal datore non esiste, il lavoratore deve essere reintegrato; il risarcimento del danno resta comunque limitato a un massimo di dodici mensilità, secondo il modello della tutela reintegratoria attenuata. In tutte le altre ipotesi, invece, la tutela è soltanto economica. Questo significa che:

- il licenziamento continua a produrre effetti;
- il rapporto di lavoro si considera definitivamente cessato;
- il lavoratore ha diritto soltanto a un'indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra dodici e ventiquattro mensilità.

La reintegrazione, quindi, non viene applicata semplicemente perché il licenziamento appare poco convincente o scarsamente motivato: è necessario che il fatto posto alla base del recesso sia del tutto inesistente. La riforma Fornero ha inoltre introdotto una quarta categoria di tutela: **la tutela economica ridotta**, prevista nei casi di vizi meramente formali o procedurali del licenziamento.

Si tratta, ad esempio, delle ipotesi in cui il datore non comunica correttamente le motivazioni del licenziamento oppure non rispetta le procedure previste dalla legge. In questi casi:

- il rapporto di lavoro rimane comunque estinto;
- il lavoratore riceve soltanto un'indennità economica ridotta, generalmente compresa tra sei e dodici mensilità.

Il legislatore considera infatti questi vizi meno gravi rispetto ai casi di illegittimità sostanziale del licenziamento. Un aspetto fondamentale della disciplina introdotta dalla riforma Fornero riguarda la sua applicazione nel tempo. Per capire quale normativa applicare, il giudice deve guardare alla data di assunzione del lavoratore:

- se il lavoratore è stato assunto entro il 6 marzo 2015, si applica la disciplina Fornero;
- se invece è stato assunto dal 7 marzo 2015 in poi, si applica il Jobs Act.

Per questo motivo si afferma spesso che la tutela Fornero sia una tutela “a esaurimento”: con il passare del tempo, infatti, diminuiscono progressivamente i lavoratori assunti prima del Jobs Act, mentre il sistema delle tutele crescenti diventa sempre più prevalente.

RECESSO AD NUTUM

Il principio generale del diritto del lavoro contemporaneo è che il datore di lavoro non possa licenziare liberamente il lavoratore, ma debba sempre giustificare il recesso attraverso una giusta causa oppure un giustificato motivo. Tuttavia esistono ancora alcune ipotesi eccezionali in cui continua ad applicarsi la disciplina originaria **dell'Articolo 2118 del Codice Civile**, che consente il cosiddetto *recesso ad nutum*, cioè il licenziamento senza necessità di fornire una specifica giustificazione. L'espressione *ad nutum* significa **letteralmente “a un cenno”**, quindi indica un recesso libero, esercitabile unilateralmente nel rispetto del solo obbligo di preavviso, salvo i casi in cui anche quest'ultimo non sia richiesto. Oggi la libera recedibilità rappresenta un'eccezione rispetto al principio della stabilità del rapporto di lavoro e riguarda solo alcune categorie particolari di lavoratori, per le quali il legislatore ritiene prevalente l'elemento fiduciario oppure considera ormai attenuata l'esigenza di protezione del posto di lavoro. La prima categoria è quella dei dirigenti. Il dirigente occupa una posizione peculiare, quasi intermedia tra il lavoratore subordinato e il datore di lavoro, perché esercita importanti poteri organizzativi e decisionali all'interno dell'impresa. Proprio per questo il rapporto con il datore si fonda su un vincolo fiduciario particolarmente intenso. Quando questo rapporto di fiducia viene meno, il datore può interrompere il rapporto di lavoro anche senza dover dimostrare una giusta causa o un giustificato motivo nei termini previsti per gli altri lavoratori subordinati. Rimangono comunque applicabili alcune tutele contro i licenziamenti discriminatori o contrari a buona fede. Una seconda ipotesi riguarda i lavoratori domestici, come colf, badanti o collaboratori familiari. In questo caso la ratio della disciplina deriva dal fatto che la prestazione lavorativa viene svolta all'interno dell'abitazione privata del datore di lavoro. Anche qui il legislatore ritiene essenziale l'elemento fiduciario: il lavoratore entra nella sfera privata e familiare del

datore, motivo per cui la perdita della fiducia giustifica la possibilità di interrompere liberamente il rapporto. Un'altra categoria è costituita dai lavoratori che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento. Quando il lavoratore ha raggiunto l'età pensionabile prevista dalla legge e il requisito contributivo minimo richiesto, il datore può recedere dal rapporto anche senza necessità di ulteriore giustificazione. Attualmente i requisiti ordinari sono:

- almeno 67 anni di età;
- almeno 20 anni di contributi versati.

La ratio è che il lavoratore abbia ormai una tutela economica garantita dal sistema pensionistico e che quindi l'esigenza di protezione del posto di lavoro sia meno intensa. Il recesso ad nutum trova applicazione anche durante il periodo di prova. Il patto di prova serve infatti a consentire sia al datore sia al lavoratore di verificare la convenienza del rapporto di lavoro. Durante questo periodo entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione. Il datore non deve quindi dimostrare né giusta causa né giustificato motivo. Tuttavia il recesso resta illegittimo se fondato su motivi discriminatori o estranei alla finalità della prova. Infine, un'ulteriore ipotesi riguarda **il termine del contratto di apprendistato**. L'apprendistato è un contratto a causa mista, che combina lavoro e formazione professionale. Alla conclusione del periodo formativo, ciascuna delle parti può decidere di recedere dal rapporto. Se nessuno esercita il recesso, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Anche in questo caso il legislatore riconosce una maggiore libertà di scioglimento del rapporto, collegata alla particolare funzione formativa dell'apprendistato.

LICENZIAMENTO NEL JOBS ACT

Il **Decreto Legislativo 23/2015** costituisce uno dei provvedimenti centrali del Jobs Act ed è entrato in vigore il 7 marzo 2015. Con esso si introduce un nuovo sistema di tutela contro i licenziamenti illegittimi, diverso da quello previsto dalla Riforma Fornero. Dal 7 marzo 2015 si crea quindi un vero e proprio doppio regime:

- ai lavoratori assunti prima di quella data continua ad applicarsi prevalentemente la disciplina Fornero;
- ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi si applica invece il Jobs Act.

L'articolo 1 del decreto individua il campo di applicazione della nuova disciplina: essa riguarda i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015. Restano invece esclusi i dirigenti, che continuano a essere soggetti alla disciplina precedente indipendentemente dalla data di assunzione. Lo stesso articolo prevede inoltre ulteriori ipotesi di applicazione del Jobs Act. La prima riguarda la conversione del contratto a termine. Se un lavoratore era stato assunto con contratto a tempo determinato prima del 7 marzo 2015, ma il rapporto viene successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato dopo quella data, si applica il Jobs Act.

La seconda ipotesi riguarda la trasformazione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato. Anche qui, se il periodo di apprendistato è iniziato prima del 7 marzo 2015 ma la stabilizzazione avviene dopo tale data, trova applicazione la nuova disciplina. **Vi è poi il cosiddetto effetto "trascinamento"**. Se un datore di lavoro che inizialmente occupava meno di 15 dipendenti supera successivamente questa soglia assumendo nuovi lavoratori dopo il 7 marzo 2015, la disciplina del Jobs Act si estende a tutti i lavoratori dell'impresa, compresi quelli assunti in precedenza. Non è un'espressione tecnica, ma serve a descrivere l'effetto espansivo del nuovo regime. Uno degli aspetti più importanti del Jobs Act riguarda il forte ridimensionamento della reintegrazione nel posto di lavoro. Infatti, mentre nella disciplina Fornero la reintegrazione era ancora prevista in alcune ipotesi di licenziamento economico illegittimo, con il Jobs Act il principio generale diventa diverso: nei licenziamenti economici illegittimi il lavoratore non viene più reintegrato. Anche se il fatto economico posto a fondamento del licenziamento risulta inesistente, il rapporto di lavoro resta comunque estinto e il lavoratore ottiene soltanto una tutela economica. Il titolo del decreto parla di "contratto a tutele crescenti", ma questa definizione è in realtà impropria. Non viene introdotto un nuovo tipo contrattuale: il contratto resta un normale contratto a tempo indeterminato. Ciò che cambia è il sistema di tutela applicabile in caso di licenziamento illegittimo. L'espressione "tutele

crescenti” deriva dal fatto che, nel testo originario del decreto, l’indennità economica aumentava rigidamente in base all’anzianità di servizio:

- due mensilità per ogni anno di lavoro;
- entro un minimo e un massimo stabiliti dalla legge.

Più anni di anzianità possedeva il lavoratore, maggiore era quindi l’indennizzo.

Questo sistema è stato però profondamente ridimensionato dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il criterio automatico fondato esclusivamente sull’anzianità di servizio.

La sentenza fondamentale è la n. 194 del 2018, con cui la Corte ha affermato che il giudice deve poter valutare anche altri elementi, come:

- dimensioni dell’impresa;
- numero dei dipendenti;
- comportamento delle parti;
- condizioni concrete del lavoratore e del datore.

Di conseguenza il sistema rigido immaginato dal Jobs Act è stato in larga parte superato. La reintegrazione resta prevista soltanto in ipotesi molto limitate. La prima riguarda i licenziamenti nulli, discriminatori o intimati oralmente. In questi casi il lavoratore ha diritto:

- alla reintegrazione nel posto di lavoro;
- al risarcimento del danno non inferiore a cinque mensilità;
- oppure, in alternativa, a un’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a quindici mensilità.

Dal risarcimento deve comunque essere detratto *l’aliunde perceptum*, cioè quanto eventualmente guadagnato dal lavoratore svolgendo altre attività lavorative nel periodo successivo al licenziamento. La reintegrazione si applica anche nei casi di licenziamento intimato a lavoratori con disabilità fisica o psichica quando il datore sostiene erroneamente l’impossibilità della prestazione lavorativa e il lavoratore dimostra invece di poter continuare a lavorare. Un’ulteriore ipotesi riguarda il licenziamento disciplinare illegittimo per insussistenza del fatto materiale contestato. Se il datore non riesce a provare in giudizio il fatto addebitato al lavoratore:

il lavoratore viene reintegrato; riceve un risarcimento fino a dodici mensilità; dal quale devono essere detratti sia l’aliunde perceptum sia l’aliunde percipiendum, cioè quanto il lavoratore avrebbe potuto guadagnare usando l’ordinaria diligenza. Per tutti gli altri casi di licenziamento disciplinare illegittimo si applica invece soltanto la tutela economica. Nel caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dichiarato illegittimo perché mancano gli estremi richiesti dalla legge:

- il rapporto di lavoro resta definitivamente cessato;
- il lavoratore riceve soltanto un’indennità economica.

Nel testo originario del Jobs Act l’indennità era pari a due mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di sei e un massimo di trentasei mensilità. Per i datori di lavoro fino a 15 dipendenti:

- una mensilità per ogni anno di servizio;
- minimo tre e massimo sei mensilità.

Questo sistema è stato molto criticato perché ritenuto insufficiente soprattutto nelle piccole imprese. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183 del 2022, ha affermato che l’ordinamento deve garantire tutele adeguate anche ai lavoratori delle aziende minori e ha avvertito il legislatore che una persistente inerzia potrebbe portare la stessa Corte a intervenire direttamente. Anche per i vizi formali o procedurali il Jobs Act prevede soltanto una tutela economica. Ad esempio mancanza o insufficienza della motivazione o violazione della procedura disciplinare. In questi casi il lavoratore ha diritto a un’indennità pari originariamente a una mensilità per anno di servizio e con minimo due e massimo dodici mensilità. Successivamente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 150 del 2020, ha eliminato anche qui il criterio rigido fondato solo sull’anzianità, consentendo al giudice di determinare l’indennità in modo più discrezionale. **Il Jobs Act introduce inoltre una nuova forma di conciliazione incentivata, disciplinata dall’articolo 6. Entro 60 giorni dal licenziamento il datore può offrire al lavoratore una somma di denaro per evitare l’impugnazione giudiziale del licenziamento.** L’importo è una mensilità per ogni anno di servizio, entro un minimo di tre e un massimo di ventisette mensilità. La particolarità è che questa

somma è esente da imposizione fiscale, quindi viene percepita integralmente dal lavoratore. Per le imprese sotto i 15 dipendenti l'importo è dimezzato. L'obiettivo dell'istituto è chiaramente quello di ridurre il contenzioso giudiziario in materia di lavoro, cercando di incentivare una soluzione rapida della controversia senza ricorrere al giudice.